

מדינת ישראל
משרד הפנים
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז
ועדת משנה נקודתית

תאריך הישיבה: יום שני, 16.7.12

ישיבה מס': 2012012

מקום הישיבה: חדר ישיבות

רחוב הרצל 91, רמלה

חברי הועדה:

חברי הועדה:

אדר' דניאלה פוסק – מתכנתת המחוז ומ"מ יו"ר הועדה. נכחה בסעיפים 1-5.
גב' שפרה פרנקל – מ"מ מתכנתת המחוז, מ"מ יו"ר הועדה, מרכזת הועדה. נכחה בסעיפים 6-21.

גב' רימה גנזל – מ"מ נציגת שר הבריאות.
אדר' בני חיים – מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון.
מר אוריאל בוסו – נציג הרשויות המקומיות. נכח בסעיף 3.

גב' רונית חג'ג' – מזכירת הועדה.

משתתפים:

תומר היימן
נעמה יוסקוביץ'
מיכל לשם
אפרת לוי
נועה הדר
מלי חגיבי
גיטה ורדי
אבישג מאור
עדית בר יוסף
יואב להב
מיטל שמואלי

פרוטוקול

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אנחנו מתחילים באישור הפרוטוקול מתאריך 11.6.12 יש הערות? לא. מאושר.

תכנית פת/1241/128

מוזמנים:

רננה סמואלוב

גבי גל

פליקס שופמן

ציפי גלבר

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני מבינה שיש מצגת. אני מבקשת שנעמה תתן קודם רקע כדי שהמצגת תהיה קצרה ככל הניתן.

נעמה יוסקוביץ':

התכנית היתה מק/, הגיעה לכאן לפני שנתיים בערך והיו ויכוחים משפטיים רבים האם הבקשה היא כוללת כמק/ או לא, הוחלט שלא ובגלל זה אנחנו כאן. מטרת התכנית הינה תוספת קומה מסחרית בקניון הגדול בפתח תקוה, תוספת קומות חניה במרתף ושינוי בבינוי ובעיצוב האדריכלי של קניון אבנת, ברח' ז'בוטינסקי 72. התכנית מציעה שינוי במספר קומות בקניון מ-3 ל-4, שינוי בגובה מגדל המשרדים מ-70 מ' ל-103.5 מ' ושינוי במספר קומות החניה מ-5 ל-7 כתוספת שתי קומות מרתף מתחת למגדל המשרדים. יכולים לראות כאן מה שבאפור קיים וזו התוספת המבוקשת. אני רק רוצה להעיר שהתכנית המאושרת, לפחות מה שאני ראיתי, יש שני מגדלים מוצעים והתכנית הזאת מציעה אחד. במקום שניים של 70 מ', אחד גבוה של 103 מ'.

רננה סמואלוב:

המיקום של קניון אבנת הוא על רחוב ז'בוטינסקי מול בית החולים בלינסון, מוקף ברחובות מוטה גור, בזל, שמשון, כשבחלק הצפוני שלו יש את בית המשפט. מבחינה סטטוטורית על השטח של הקניון חלה תכנית 1241/1 יותר מאוחר גם היתה עוד איזושהי תוספת של שימוש בתכנית 1241/א. התכנית למעשה קבעה שטחים עבור קניון, ושני מגדלי משרדים בסך של 36,000 מ"ר לשטחים עיקריים ועוד 32,750 מ"ר של שטחי שירות מעל לקרקע. בנוסף, כמו שנעמה ציינה אנחנו למעשה הגענו אליכם למשנה לאחר שהתכנית החלה את דרכה ב-2009 כתכנית בסמכות מקומית וכעבור שנה ב-2010 במסגרת תקופת ההפקדה קיבלנו מכתב מהמחוז, הערות השר לפי סעיף 109, כשלמעשה הטענה הבסיסית כי לשאר הטענות אנחנו למעשה כבר הגענו להסכמה עם לשכת התכנון, היה סביב הנושא של חלות תכנית פת/2000/א. כשאנחנו טענו שהתכנית חלה על המגרש והיועצת המשפטית של לשכת

התכנון טענה שלא. מעולם לא יצא שום מכתב רשמי אבל בסופו של דבר כשהגשנו בנובמבר 2011 את התכניות למתן תוקף לאחר שסברנו שתיקנו אותם לפי דרישת לשכת התכנון, קיבלנו את המכתב שהועדה המחוזית לא מאשרת את התכנית. זאת אומרת כרגע מה שאנחנו מציגים ומה שאנחנו מבקשים זה למעשה להחיל את פת/2000/א על התכנית, כמו שהבנו גם לא היתה שום מחלוקת תכנונית אלא רק הנקודה הספציפית הזאת ולכן אנחנו גם כאן מבקשים למעשה לאמץ את ההליכים שנעשו עד פה בתכנית המקומית ולתת תוקף לתכנית. כמו שנעמה מקודם פירטה, למעשה התכנית התעסקה עם שינוי בינוי, עם תוספת של קומה מסחרית ושתי קומות דק, ובהתאמה תוספת של גובה. וכן ניוד של שטח עיקרי ממשרדים למסחר מעל 10 אחוז. 1/1241 למעשה נתנה עד 10 אחוז, ואנחנו מבקשים להגדיל מעט יותר, מדובר על 7,500 מ"ר כלומר המסחר שהיה 20,000 הוא עכשיו 27,500. זה אומר 38 אחוז. עדיין לא ניצלנו אפילו את ה- 50 אחוז כביכול שמוקנים בתב"ע בסמכות מקומית ודבר נוסף זה ניוד של שטחי שירות בסדר גודל של 6,000 מ"ר, מתחת לקרקע ומעל לקרקע.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בזה בעצם אתם ממצים את מלוא הזכויות במגרש?

רננה סמואלוב:

לא. המצב היום הוא כזה שלמעשה מגדל המשרדים לא קיים, הקניון קיים, והתוספת היא תוספת עבור המסחר, השטח העיקרי הוא עבור המסחר ושטחי השירות שאנחנו מבקשים לנייד הם עבור המגדל. כרגע המגדל למעשה לא מנוצל. זה לא נכון שהתעלמנו מהמגדל הנוסף שקיים בפת/1241/1, הוא עדיין קיים רק הוא כרגע ללא זכויות אבל הוא עדיין מופיע בתכנית הבינוי שלנו והוא נמצא גם פה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

השאלה שלי מאוד פשוטה. האם כאשר תממשו את הבינוי הזה, אתם בעצם מנצלים את מלוא הזכויות במגרש. זאת השאלה.

רננה סמואלוב:

נכון.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

הבנתי.

מר בני חיים:

איפה המיקום של המגדל השני?

רננה סמואלוב:

הוא בחלק הצפוני של רחוב מוטה גור.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אין לו זכויות. אז אין מגדל

רננה סמואלוב:

נכון. צריך לקבל תוספת של זכויות.

מר בני חיים:

זה מתרוקן. העברתם את זה למשהו אחר ולהגיד שהמיקום עדיין נשאר,

רננה סמואלוב:

למעשה היום הקניון הוא

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בפועל הם ממצים פה את כל הזכויות.

רננה סמואלוב:

אתם יכולים לראות כאן תצ"א, רחוב ז'בוטינסקי, יש את גשר קלטרווה שהיה חלק מפרוייקט הקמת הקניון, יש את רחוב מוטה גור ורחוב בזל שדרכם יש את הנגישות לקניון וזו למעשה איזושהי המחשה של התוספת, של הקומה המסחרית, המגדל, ולמעשה הדק. אנחנו לא רואים אותו אבל הוא נמצא פה מאחור עם שתי ...

נעמה יוסקוביץ':

מה המשמעות של הדק?

רננה סמואלוב:

קומות חניה עילית.

מר בני חיים:

אין איזה אילוץ שבסופו של דבר ה פרוייקט הזה איפה שהוא נעצר מבחינת מיקום חניות, מבחינת תנועה, אפשר להקים עוד מגדל למשל, ללא שום מעצור,

רננה סמואלוב:

מבחינה פיזית לא, אבל אנחנו נצטרך להביא לכאן תכנית עם תוספת זכויות והועדה תחליט אם לקבל את התכנית או לא.

אדר' גבי טטרו:

פיזית יש את המקום שהוכן מראש, יש אפילו ביסוס,

מר בני חיים:

עוד חניות לעוד מגדל למשל?

רננה סמואלוב:

לא, התכנית 1241 / 1 קבעה מכסה של חניות. כרגע התכנית שלנו גם לא מראה שום שינוי במכסת החניות המאושרות. היינו צריכים לקבל את אישור משרד התחבורה וקיבלנו, לתכנית, כיוון שכל שינוי הכי קטן שיהיה גם אם הוא לא שינוי תנועת, יחייב אותנו לחזור

למשרד התחבורה לפי הנחיה של 1241/1 ואת זה קיבלנו, היגשנו ללשכת התכנון. כרגע ללא תוספת של..

מר בני חיים:

הבניין יכול לספוג עוד זכויות? יש לכם עוד מגדל?

רננה סמואלוב:

זה מה שהסברנו, כן. כרגע הפרוייקט הנוכחי מראה מגדל אחד ואת שטח הקניון, כשיש אופציה פיזית לקלוט מגדל נוסף. למלא אותו מבחינת נפח של זכויות נצטרך להגיש תכנית בסמכות מחוזית כדי לבקש את הזכויות האלה.

מר בני חיים:

עוד פעם, אולי הבהרתם ואני לא הבנתי, ותקני החניה שיכולים לענות על המגדל הנוסף קיימים בבניין?

רננה סמואלוב:

לא יכולים ל....

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

ממצים את כל הזכויות במגרש. הבנו.

פליקס שיפמן:

וגם אישור שר התחבורה שמדובר על ציר, בעקרון משרד התחבורה באישור שלו האחרון, האישור שלו כבר בזה שלא יוספו יותר מקומות חניה מאחר ומדובר בציר תחבורה ציבורית.

גב' רימה גנזל:

האם יש איזושהי השפעה לתוספת שאתם מתכננים לכניסה לביה"ח בלינסון, האם נבדק הנושא התחבורתי, אם יש או אין השפעה. וגם אם אני לא טועה יש מנחת מסוקים בבלינסון, האם המגדל מפריע/ לא מפריע, יש תיאום?

רננה סמואלוב:

עוד פעם. התכנית היתה תכנית בסמכות מקומית. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בסך הזכויות המאושרות. אנחנו לא עושים שום שינוי של זכויות,

גב' רימה גנזל:

הגובה

רננה סמואלוב:

רגע, קודם כל אני עונה לה לגבי הזכויות. זאת אומרת שאותן זכויות כבר קיבלו את המענה התחבורתי בתכנית המאושרת ואנחנו לא עושים שינוי בכמות החניות שהתכנית המאושרת כבר הציגה. לכן אנחנו לא צופים שאמור להיות שינוי כי הוא כבר נלקח בחשבון.

גב' רימה גנזל:

נגישות היא מאותו מקום?

רננה סמואלוב:

מאותן מקומות, אין שום שינוי. לגבי הגובה קיבלנו אישור גם של משרד הבטחון וגם של רשות התעופה האזרחית לתכנית. אז אני מאמינה שנלקח בחשבון גם המיקום של המנחת. ודרך אגב, פשוט מנסיון של עבודה גם בסביבה של המנחת, אנחנו הרבה מעבר לקונוס המגביל של מנחת המסוקים. אז לא צריכה להיות בעיה.

מר בני חיים:

אפשר לסכם בסך הכל כמה עברתם, היתה חלוקה לאזור תעסוקה, או משרדים ומסחר. איך השתנה היחס, מה היה היחס בתכנית שאושרה בזמנו, למצב הנוכחי אחרי כל השינויים האלה בסמכות מקומית?

רננה סמואלוב:

קודם כל ייעוד הקרקע הראשוני בתכנית המאושרת זה מגרש מיוחד למסחר ולמשרדים. יש אפשרויות באמת לשימושים נוספים. אבל הם אפילו לא מצויינים כשטחים. במקור התכנית קובעת 20,000 מ"ר למסחר, ו- 16,000 מ"ר למשרדים, כשהיום למעשה המרנו בתכנית 7,500 מ' שטח משרדים לטובת מסחר, זאת אומרת שאנחנו ב- 27,500, והשטחים שנשארו למשרדים זה 8,500.

נעמה יוסקוביץ':

אני רק רוצה להעיר שהויכוח עם משרד הפנים בעצם איתנו היה על אם אפשר להמיר שטחי שירות למשרדים שיהיה מסחר. האם אפשר לקחת מהמשרדים,

רננה סמואלוב:

לא לא. הויכוח עם לשכת התכנון היה שלמעשה תכנית פת/2000/א זו תכנית שנתנה שטחי שירות תת קרקעיים שהגדירו אותה כשלוש קומות מרתף בשטח מגרש, לשימושים שונים, בין השאר שימושי חניה, שטחים טכניים וכו', והיא ניתנה למגרשים מסחריים. כיון שהמגרש אצלנו מוגדר בתכנית כמגרש מיוחד למסחר ולמשרדים, החליטו ללכת להגדרה הרשמית ולא להגדרה המהותית. כיוון שהשימושים שיש ב- 1/1241 תואמים לשימושים שמופיעים בפת/2000/א תחת ייעוד מסחרי. אין ספק שקניון זה אלמנט שהוא קודם כל מסחרי. מירב השימושים במגרש הם שטחים מסחריים, זה 20,000 מ"ר ו- 16,000 משרדים. הויכוח איתנו כל הזמן היה סביב הנקודה הזאת אם יש לנו את פת/2000 או אין לנו את פת/2000. לכן אנחנו מבקשים מהועדה הנוכחית להחיל את פת/2000/א על התכנית שלנו.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בפועל מה שאתם מבקשים זה לקחת חניה, במקום לעשות חניה תת קרקעית לעשות אותה עילית בגובה של שתי קומות.

רננה סמואלוב:

לא.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

היא לא עילית?

רננה סמואלוב:

לא. במקור התכנית מה שביקשנו במקור, היה באמת שהתכנית, קיבלנו את המכתב שלפי סעיף 109 היה שאנחנו ביקשנו לנייד שטחי שירות מתת הקרקע אל מעל לקרקע עבור חניה ועוד פונקציות נוספות. ואז ההסכמה שקיבלנו,

נעמה יוסקוביץ':

מה את מציגה כאן?

רננה סמואלוב:

1241 / 1 ו-פת/2000/א. כשמדובר,

נעמה יוסקוביץ':

אנחנו פה היום... אין לנו את ה...

רננה סמואלוב:

בטח שלא. אני אומרת, הסיפור של ניווד שטחי חניה מתחת לקרקע אל מעל לקרקע ירד מסדר היום, זה גם לא הופיע בסט האחרון שהגשנו לכם.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בפועל היום אתם מבקשים חניה מעל לקרקע.

רננה סמואלוב:

כן ועבורה יש לנו זכויות. עבור הדקים של החניה. אנחנו מבקשים ניווד שטחי שירות מתחת לקרקע אל מעל לקרקע, לכל מה שהתכנית המאושרת מאפשרת. לא מעבר לזה.

גב' רימה גנזל:

מה יהיה בתת הקרקע בכל מקרה? איזה שימושים חוץ מחניה?

רננה סמואלוב:

הכל קיים. השינוי היחיד שאנחנו מבקשים,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אז הקניון קיים לגמרי.

רננה סמואלוב:

בדיוק.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

.. קומת מסחר, מוסיפים, מממשים את המשרדים במגדל ומוסיפים שתי קומות חניה. עמדת הועדה המקומית?

ציפי גלבר:

הועדה המקומית, כמו שנאמר כאן הפקידה את התכנית, על פי הייעוץ המשפטי שיש בידינו 2000 /א חלה כאן. אני הייתי רוצה ברשותכם לנטוש לרגע את הויכוח המשפטי ולהתעסק קצת יותר, להביא אתכם למהות, כמו שמתכננת המחוז בעצם סיכמה. התכנית, יש לה שלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון שינוי בינוי שהוא תוספת הקומה לקניון והגבהת הקונס הדקורטיבי של התקרה השקופה שממש מעלים אותו בגובה ונותנים לו אפילו נקודת גובה, 61 פלוס, לעניין בטיחות התעופה, כל מה שמעל 60 מ' מעל גובה פני הים נדרש לאישור מינהל התעופה, כפי שצוין כאן יש אישור כזה. הנושא השני שמבוקש כאן הוא המרת או העברת שטחים משרדים למסחר, גם בזה דנו מספיק, פחות ממה שמתיר לנו תיקון 43 לחוק. השינויים פה הם לא דרמטיים. נשארים פה עדיין שטחים לטובת מגדל. לא בגבהים כאלה כמו שמצויין כאן, אבל אני חושבת שמבחינה תכנונית נכון שהציגו כאן את הגובה כי התכנית היא קודם כל תכנונית. אחר כך באים שכבות לא פחות חשובות כמו התחשיבים וה,

מר בני חיים:

מה הגובה של המגדל באמת?

ציפי גלבר:

הגובה של המגדל הוא 103,

מר בני חיים:

אבל אתם אומרים שזה תיאורטית.

ציפי גלבר:

הוא לא תיאורטי. אני רוצה רגע לחזור ואני באמת אשתדל שלא לעייף אתכם עם הנתונים.

מר בני חיים:

אבל הם אומרים שזה ... את כל הזכויות לכל הקומות האלה.

ציפי גלבר:

התב"ע התחילה, אנחנו ניתן נתונים עגולים, 20,000 מ"ר מסחר, 16,000 משרדים. ביקשו להמיר חלק משטחי המשרדים, נשארו ביד עם 8,500 מ"ר לטובת משרדים. עם 8,500 מ"ר אפשר להקים מגדל. גם אתה וגם אני יודעים, בגבהים האלה.

מר בני חיים:

כי אמרת כאילו שהשרטוט מראה מעבר,

ציפי גלבר:

הוא לגבי המגדל השני כי התב"ע המקורית 1241/1 שכל עניינה הוא קביעת הקניון כקניון מרכזי בפתח תקוה, קבעה שני מגדלים.

מר בני חיים:

משני מגדלים הצטמצמו זכויות, הגיוני לקבל מגדל אחד בגובה הזה ולא שני מגדלים.

ציפי גלבר:

זה הדבר השני שמהותי בתב"ע והדבר השלישי שגם בו כבר עסקנו מספיק, זה בעצם, זה התחיל כחלק מהתב"ע והפך לימים למחלוקת משפטית, האים ניתן להחיל את 2000/א שהיא תכנית שכבתית על כל פתח תקוה, תכנית רוחב, האם ניתן להחיל אותה כאן וגם שהשטח הוא לא בייעוד המקורי שלו, פר-סה מסחרי. התחולה שלו והמהות של המגרש הזה נחלקת לשניים. מסחר בשיעור של 20,000 מ"ר ומשרדים בשיעור של 16,000. אין חולק שהמגרש הוא בעל אפיון מסחרי. אבל בגלל שלא הגענו להסכמות עם היועצת המשפטית כאן ובהמלצת הצוות, דרך אגב שעשינו איתו מספר ישיבות ולא היתה כאן התנגדות עם הצוות הקודם, בינתיים התחלף לנו הצוות, לא היו כאן מחלוקות לעניין מהות הבקשה, הוסבר לנו שאנחנו נידרש להעביר את התכנית לסמכות מחוזית, ואנחנו באמת מודים לועדה שהיא זימנה אותנו לדיון הזה. אחרי שמהות הבקשה ברורה, אנחנו מבקשים, הזמן שחלף הוא זמן של היזמים בוודאי יקר, גם אנחנו נמצאים עם תכנית באמצע הליכים, אנחנו מבקשים מהועדה, קרו לנו כבר מקרים בעבר שהועדה אימצה את הליכי ההפקדה ומכאן ככל שהחליטה, וגם בזה אנחנו מבקשים בעצם שתחליטו, לתת לתכנית הזאת המשך אור ירוק, ולהגיע איתה למתן תוקף.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

שאלה אחת. מפלסי הכניסה הקובעים קבועים מהתכנית הקודמת?

ציפי גלבר:

כן. מפלסי הכניסה, כניסות למתחם נותרו ללא שינוי,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

נורא מעניין אותי לראות שמפלס כניסה קובע זה קומה מעל לרחוב, אבל בסדר.

ציפי גלבר:

אבל זה הבינוי היחודי שלו, יש פה דקים של חניה, הם עיליים, הם דרך אגב לא חשופים, אתה לא עובר ורואה מבנה חניה מכוער, זה בסך הכל מבנה מוסדר, כמובן מבונה עם חזיתות מבונות, בחלק הזה יש פה כאמור תוספת שהיא באמת מינורית. כפי שהוזכר, יש אישור גורמי התעופה, ואישור משרד התחבורה שמעבר לכך שהוא מציין בסופו של מכתב שאין להם התנגדות מבחינה תחבורתית, הוא מציין שאין כאן תוספת של מקומות חניה ואם תוכלי לרגע לחזור לתצ"א, התצ"א מאז מה שמצוינת כאן עד היום, אני אציין שבחזית רחוב זיבוטינסקי בחלק הזה על פי תב"ע תקפה יש כאן מסוף לתחבורה ציבורית. המסוף הזה מושלם בימים אלה, הוא כבר קיים. בבוא היום כשנזכה לראות את הרכבת הקלה עובדת ולא רק התשתיות שלה, זה חלק מקוי ההזנה לרכבת הקלה, אני חושבת שזה מה שאנחנו אוהבים לכנות WIN WIN SITUATION של הצמדה כל כך טובה של תחבורה ציבורית למרכז עם מרכז מסחרי ובעל אפיון של מטרים שבאמת אם יש מקום ראוי, הרי שזה בין היתר גם המקום הזה. ואני לא אלאה יותר, אנחנו רק מבקשים לאמץ את ההפקדה ומכאן להמשיך הלאה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

תודה. יום טוב.

דיון פנימי:**נעמה יוסקוביץ':**

בכל מקרה אנחנו לא יכולים להשתמש בזה ככה, כי זה לא מק.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

תקריאי את הצעת ההחלטה.

נעמה יוסקוביץ':

הועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה, מחליטה להפקיד את התכנית ולאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית בתנאים הבאים: מסמכי התכנית יותאמו לתכנית בסמכות הועדה המחוזית, בהתאם להנחיות לשכת התכנון. ותיקונים טכניים.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מסמכי התכנית יותאמו לתכנית בסמכות מחוזית. זאת אומרת הם חייבים לתת לנו סט מסמכים מתוקן שעושה את זה סמכות מחוזית. אנחנו פה באימוץ הליכים. תודה.

נעמה יוסקוביץ':

אני חושבת שכשמביאים לנו סטים למתן תוקף נצטרך להתאים את הנושא, זה לא ניוד שטחים. השאלה אם צריך להגיד את זה, שזה לא ניוד שטחים, כי זה משהו שהם לא יכולים לעשות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

הם לא עושים ניוד שטחים. הנושא הזה כבר נדון ונגמר. הם היום מוסיפים שטחים.

נעמה יוסקוביץ':

התכנית המופקדת כתבה ניוד שטחים. האם כשאנחנו משנים את הניסוח לתוספת שטחים, האם זה דורש? אני מבינה שמהותית אין פה שום שינוי.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אין פה שום שינוי המהות היא אותה מהות. אבל במסגרת התיקונים הטכניים את צריכה את הנוסחים הנכונים.

נעמה יוסקוביץ':

נכון. וזה מספיק. זו היתה השאלה.

מוחמד נאטור:

צריך לכתוב במידה ויש התנגדויות...

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אבל לא היו התנגדויות, נכון? לדעתי לא היו התנגדויות.

מר בני חיים:

אנחנו מאמצים את זה למתן תוקף?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

הפקדה ומתן תוקף. זה אימוץ הליכים.

(מדברים ביחד)

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אנחנו לא מנסחים. אנחנו בודקים את זה. אם היה, זה דיון אחר לגמרי. אז צריך להביא אותם לדיון בהתנגדויות. אימוץ הליכים זה מכיון שהתכנית הגיעה לתוקף.

מוחמד נאטור:

דניאלה, נבדוק את זה לפני שאנחנו מוציאים את ההחלטה. אם יש, נתייחס לזה. אם אין אנחנו נמשיך ככה.

(מדברים ביחד)

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

לכאן צריך להגיע כשהמידע הזה כבר קיים.

נעמה יוסקוביץ':

אני לא ראיתי,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אז בבקשה לוודא את זה שלא היו התנגדויות. אפילו תצאי למהנדסת תשאל אותה. תוודאי שלא היו התנגדויות.

תכנית גש/4102 - גבעת שמואל:

מוזמנים:

שי חסון

יניב תורג'מן

נעמה יוסקוביץ':

הועדה המקומית לא תגיע, הם מאוד התנצלו וביקשו שנציג את התכנית והם גם העבירו מכתב שהם תומכים בתכנית. מטרת התכנית היא תוספת יחידת דיור וזכויות בניה ברחוב בן יוסף 8 בשכונת השחר בגבעת שמואל. למי שמכיר, גבעת שמואל זה מחלף קוקה קולה, וכאן שכונת השחר, מפה זה כבר בר אילן. אנחנו מדברים על בית במגרש של 600 מ', פה כבר בנוי משהו שהוא צמוד דופן, הם מדברים על החלק הזה של המגרש, למרות שהכל צבוע אנחנו מדברים בעצם רק על החלק העליון. התכנית מציעה שינוי בחצי המגרש הצפוני, הגדלת מספר יחידות הדיור מ-1 ל-2 על פי הקיים בהיתר, בהתאם להגדלת שטח עיקרי למגורים ב-33 מ', סה"כ 256 מ"ר עיקרי לשתי יחידות הדיור והגדלת שטח למבני

שירות מ-11 מ' ל-54 מ' שטח שירות כולל. זו קומה מפולשת, בגובה 2.30 מ'. אני אציג קצת את הרקע שהועדה המקומית היתה מציגה. אנחנו מדברים על תכנית משנת 1976, ממ/854/2 שהיא העניקה זכויות לבניית 2 יחידות במגרש.

מר בני חיים:

למה קוראים זכויות במגרש? פה זה מגרש אחד ושני דו-אים, לא?

נעמה יוסקוביץ':

ההיתר הוא לבניית שתי יחידות במגרש, יחידה אחת לקומה, בשטח כולל של 200 מ"ר למגרש בן 450 מ"ר. ניתן היתר לחצי מהמגרש, ל-2 וגם לחצי התחתון שזה כבר משהו אחר מחוץ לתכנית שלנו, אבל גם שם ניתנו היתרים, ניבנו שתי יחידות ושתי יחידות, ומאוחר יותר תכנית נוספת מ-1985 הוסיפה זכויות ואנחנו ב... שניתן היתר והם גם חרגו בהיקפי הבניה אבל שתי היחידות ניבנו בהיתר. בפועל ניבנו בחלק המגרש הצפוני 2 יחידות, אמרנו, עם חריגות, שתי יחידות קיימות גם בחלק הדרומי שאינו מעניין תכנית זו. שם נוספה יחידת דיור בתכנית מס' ממ/מק/3052/1 ב-1998, מק/הוסיפה יחידת דיור בחלק הדרומי. אצלנו אי אפשר היה להוסיף יחידת דיור בחלק הצפוני כי יש שם שטחי בניה לא מספיקים. גם רצו להוסיף שטחי בניה,

מר בני חיים:

כל התב"ע של האזור מתאפיינת במגרשים כאלה קטנים,

נעמה יוסקוביץ':

מגרשים קצת יותר קטנים מאלה, מגורים ב', 2 יחידות. 2 בקומה עם קומת עמודים. בנוסף, מדברים על שטח שהוגש לוועדת המשנה תכנית שנדחתה, ב-2009, תכנית דומה אבל היו שם חריגות בניה ולא הגיעו התכנית שהם הגישו נדחתה מהטעם של אי קיום החלטת בית משפט, מהטעם שלא הוצג בפני הועדה המידע המלא באשר לקיים במבנה, 2 יחידות דיור, וכי הבקשה הינה להסדרת רק חלק מעבירות הבניה הקיימות בפועל. מאז השתנה קצת המצב ועל פי מכתב מהועדה המקומית גבעת שמואל, שגם הועדה המקומית השתנתה, מצפה אפק לגבעת שמואל, ננקטו כבר הליכים נגד חריגות הבניה, נהרסה כל קומת הגג בחלק מהקומה המפולשת.

מר בני חיים:

כמה עשו עיבוי? הלכו ועשו עיבוי, הוסיפו יחידות במגרשים שהיה אפייני בהם דו-אים.

נעמה יוסקוביץ':

הבניין המקורי שנבנה, הוא כבר נבנה שתי יחידות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אין לכם מתכנן כאן?

שי חסון, הבעלים:

לא. אנחנו הבעלים. הבניין שנבנה, תכניות ראשונות שהוגשו כבר היה היתר לשתי יחידות והכל היה בסדר ולפי מה שאנחנו יודעים, מול המהנדס שלנו... הוגשה תב"ע יותר מאוחר,

בלי ידיעה של הבעלים הקודמים, שהורידו יחידה. לא ידענו, אף אחד לא ידע מזה, במקרה המהנדס הוציא את כל ההסטוריה, וזה מה שאנחנו דורשים בחזרה.

נעמה יוסקוביץ':

אני אתקן בשביל חברי הועדה. התב"ע מ- 1985 הוסיפה זכויות בניה לאותו דבר, שתי יחידות במגרש, פשוט הכפילה זכויות. לא כתוב שם הקטנת מספר יחידות דיור. אני מבינה שהבעלים הבינו את זה. לא כתוב את זה בתב"ע ממ/3024, לא כתוב שם את זה אבל כן כתוב שתי יחידות במגרש. בדקו כמה יחידות במגרש קיימות. המגרש הוא לא

שי חסון:

בשורה התחתונה, הרחבנו, אבל הרסנו את היחידה על הגג והרסנו את היחידה למטה בדיוק לפי מה שדרשה הועדה המקומית. אנחנו מבקשים את הדירות שלנו, לא מעבר לזה.

נעמה יוסקוביץ':

מה זה נהרסה יחידה על הגג ויחידה למטה. יחידות דיור?

שי חסון:

היה חדר על הגג,

נעמה יוסקוביץ':

חדר על הגג או יחידת דיור?

שי חסון:

חדר.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה היום יש שם? שתי דירות?

שי חסון:

שתי דירות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בחצי של המגרש.

שי חסון:

כן. זה החצי שלנו. אנחנו קומה ראשונה והוא קומה שניה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

האם בדקתם אפשרות לחלק את המגרש ל-2?

שי חסון:

אני חושב שזה התהליך במינהל מקרקעי ישראל, לא?

יניב תורג'מן:

המגרש מחולק ל-2.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אבל הוא לא מחולק תכנונית. זו חלקה אחת שלא מחולקת.

שי חסון:

אם אני לא טועה כל ההליך שאת מדברת עליו זה הליך שהוגש למינהל מקרקעי ישראל אבל הכל נעצר בגלל שהיו חריגות בניה כאלה ואחרות. אנחנו כבר הרסנו כל כך הרבה, הוצאנו ממיטב כספנו, עשינו טעות אבל שילמנו עליה,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

יש שאלות נוספות? תודה רבה.

דיון פנימי:**גב' דניאלה פוסק, יו"ר:**

נעמה את רוצה להסביר? נורא חבל שאין פה לא את המתכנן ולא את הועדה המקומית.

נעמה יוסקוביץ':

זו תכנית שגם לא ממש היה בטיפול, עד לאחרונה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

הבעיה היא, אני לא יודעת אם זה בעיה, כשבדקנו את התכנית ואת מה שמבוקש, זיהינו שבעצם איך שהוא הפנו אותם להליך הלא נכון כי הם יכולים היום לחלק את המגרש ולעשות את הכל בסמכות ועדה מקומית. בגלל זה אני רוצה פה את העמדה של,

נעמה יוסקוביץ':

אני אציג לכם את התכנית המקורית מ-1974, שהיא תכנית, אנחנו מדברים על המגרש הזה. מגרש גדול יחסית. הכל מסומן בכחול, אותו דבר. מגורים, אזור מגורים, טבלת הזכויות שצורפה לזה מדברת, יש כאן שתי שורות. מגורים ב' ומגורים ב' מיוחד. לא קיים בתשריט אבל מגורים ב' מיוחד. אני לא יודעת להצביע איפה זה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אז זה מגורים ב'.

נעמה יוסקוביץ':

זה מגורים ב'. ומגורים ב' 450 מ', 200 מ' מותר לבנות, 2 יחידות, 2 קומות על עמודים. כנראה ניתן להם היתר לפי השורה השניה. זאת אומרת שאם קיר משותף,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

נעמה תעצרי כי את נכנסת לספקולציה. זה לא נכון.

נעמה יוסקוביץ':

אז אני לא יודעת להתייחס לזה. יש כאן מגורים ב',

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אל תיכנסו אף פעם לספקולציה. יש מצב סטטוטורי תקף. המצב הסטטוטורי התקף הוא מגורים ב', שתי יחידות דיור על כל המגרש ובפועל בנויות ארבע.

נעמה יוסקוביץ':

בחלק הדרומי הם הוציאו אותו.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

תהיי איתי רגע. הדרך לעשות את זה זה לחלק את המגרש לשניים. החלוקה הזאת היא לא בסמכות הועדה המקומית.

נעמה יוסקוביץ':

היא לא תתן להם אפשרות לבנות שתי יחידות בחלק הצפוני כי כתוב כאן 450 מ' לפחות.

מוחמד נאטור:

אנחנו סברנו גם שזה המצב שלהם. שזה מגורים ב' מיוחד, הבעיה כאן שמתייחסים למגורים ב' מיוחד, כאשר בכל התשריט את לא תמצאי אף מגרש שהוא מגורים ב', ואז השתנה כל ה,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

הבנתי. אתה אומר, החלוקה, אי אפשר להסתפק בסמכות מקומית,

מוחמד נאטור:

היא תתן לנו 450 מינימום, זה לא... אלא אם כן משהו יגיד לנו ש... אבל הבעיה היא שהועדה המקומית בזמנו הסתמכה על הפרשנות שאנחנו עכשיו מנסים להעלות אותה, ונתנה היתרים למבנה הזה.

מר בני חיים:

המגרשים האלה ב' מיוחד ו- 4 יחידות במקום 2?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

נתנו את ההיתרים האלה.

נעמה יוסקוביץ':

אבל אני חושבת שזה כן צריך להישאר בסמכות מקומית לחלק,

מוחמד נאטור:

לאור הנסיבות שיש כאן,

גב' רימה גנזל:

הם יכולים באותה תכנית גם לחלק את המגרש.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

ההחלטה שלנו תהיה שהתכנית הזאת תחלק את המגרש ל-2 מגרשים של 300 מ' כל אחד, ובמגרש שלהם ניתן יהיה לבנות 2 יחידות דיור.

מר בני חיים:

אולי תציעו שהועדה המקומית,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כשחשבתי שניתן לעשות את זה בסמכות ועדה מקומית, ההמלצה שלי היתה לדחות. ברגע שאני מבינה שזה בספק, אני לא רואה שום סיבה למשוך אותם.

מר בני חיים:

להיפך, לא כדאי להגיד לוועדה המקומית שיקחו את התכנית הזאת של כל השכונה, לעשות איזה עדכון?

נעמה יוסקוביץ':

שאלתי אותם בעל פה, הם אומרים שהם בתהליך חשיבה לגבי השכונות הישנות. הם עדיין לומדים, אין להם משהו...

מוחמד נאטור:

אפשר להפנות את תשומת לב הועדה המקומית.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני חושבת שבנסיבות האלה מאחר ובאמת מדובר בוועדה חדשה, שבאמת נמצאת בהליך מאוד יפה דרך אגב של התארגנות ועבודה, אנחנו רואים שבסך הכל נעשית שם עבודה אמיתית, ומאחר שיש פה באמת מקרה ייחודי שמצב אחד ניתנו להם היתרי בניה של 2 יחידות דיור, ובנוסף לזה נהרסו כל חריגות הבניה על פי דו"ח הפיקוח שקיבלנו, מכיוון שמבחינה תכנונית אנחנו לא רואים שום מניעה לאשר שתי יחידות דיור על ה-300 מ', במיוחד שאנחנו רואים שכבר בתכנית המקורית היתה כוונה כזאת ועל מנת שבאמת לא למשוך אותם דרך הליך בירוקרטי מיותר, אנחנו נמליץ להפקיד את התכנית. מקובל?

נעמה יוסקוביץ':

אנחנו צריכים באמת רק לדאוג לזה שהמגרש יסומן לחלקות, תיקון טבלת הזכויות, שקומת העמודים המפולשת תיכלל בשטח שמעל ל.... ואנחנו נוסיף שם חילחול, ותיקונים טכניים.

(מדברים ביחד)

אוריאל בוסו:

הם עושים משרדים או מלון?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

באבנת? הם עושים קומה, מוסיפים קומת מסחר, עושים משרדים בגובה של 70 מ'. ועוד 2 קומות חניה מאחורה. לא מלון.

אוריאל בוסו:

מגדל אחד. כמה קומות?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

16 קומות אם אני זוכרת נכון.

מר בני חיים:

במקום 2 מגדלים, את שארית הזכויות ריכזו למגדל אחד.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בפתח תקוה ההחלטה היא לאמץ הליכים, להפקיד ולתת תוקף.

נעמה יוסקוביץ':

לא להפקיד. אנחנו מנסחים את זה להפקיד, בסמכות מחוזית,

(מדברים ביחד)

נעמה יוסקוביץ':

הליך של 108.ג

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

ההליך הרגיל של אימוץ הליכים.

גב' רימה גנזל:

התכנית רצה בכל מקרה,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מתי אנחנו מוציאים החלטות, רק אחרי שמאשרים פרוטוקול?

רונית חג'ג':

אמורים לעבוד ככה,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

למה אמורים לעבוד ככה? אני לא הבנתי שזה ככה. אני שומעת שבמקומות אחרים,

(מדברים ביחד)

תכנית מד/1/13:

רמי מרש

רמי זיו
נילי טייכמן
צופית כחלון
רפי שטרית
מיכאל חרל"פ

יואב להב:

התכנית משתרעת על שטח של כ- 10 דונם. חלק ממתחם שנקרא מתחם ציפור בצפון מערב העיר. התכנית מציעה בניה של 118 יחידות דיור שמתוכן 102 יחידות דיור בבנייה רוויה, של 3 קומות, ועוד 16 יחידות דיור בבניה צמודת קרקע דו משפחתיים על שתי קומות, למעשה מדובר בתוספת של 4 יחידות דיור לתכנית שאושרה כבר ב- 1999, שהציעה 114 יחידות דיור. התכנית הזאת למעשה מגדילה את גודל יחידת הדיור הממוצעת בבניה רוויה מ- 90 מ' בתכנית המאושרת, לדירה שהיא 125 מ'. הרחבת הגודל של יחידת דיור ממוצעת וגם בניה דו משפחתית. סך הכל התכנית מציעה 26,400 מ"ר שטחי בניה שזה תוספת של סך כל 2,780 לתכנית הקיימת. כרגע אין בניה בשטח שאנחנו מדברים עליו למעט עבודות עפר שהתחילו מתוקף היתר שניתן. הבנתי מכם שיש עבודות של סלילה כבר.

רמי מרש:

בוקר טוב. אנחנו כאן נציגי י.ח. דמרי, אלון מהמשרד שלי. אני אתן סקירה כמה שיותר מהר. קודם כל ברקע הסטטוטורי תיקון קטן למה שאתם אולי יודעים, אנחנו רצנו במקביל עם שתי תכניות. אחת בסמכות מקומית ואחת בסמכות מחוזית. סמכות מקומית נמצאת עכשיו בשלבים סופיים של מתן תוקף. זה הרקע, נצטרך כנראה להחליף אותו, כלומר כל תכנית החלוקה בעצם, הרקע של תכנית החלוקה כבר נעשתה בסמכות מקומית, ההחלטה היתה שינוי קוי בניין לטובת מחסנים. היתה דרישה של ועדה מקומית שבמידה והתב"ע בסמכות מחוזית תתקע, לפחות נוכל להשלים את ... כמו שהם רוצים. מבחינתנו השינוי המהותי נעשה רק על המגרש הזה, כל היתר אני תיכף אסביר, יש לנו כבר היתרים על פי תב"ע מקומית. מצב השטח הוא כדלקמן: יחידות הדיור הצמודות קרקע קיים היתר ונמצאות בבנייה, שלושת הבניינים המדורגים האלה, קיים היתר ונמצאים בבנייה, מרתף תת קרקעי וחניה כל הבניינים המדורגים נמצאים בהיתר ובבניה, שלושת הבניינים היחידים שכרגע תלויים בתב"ע שאנחנו כרגע, זה הבניינים האלה, שבמידה והתב"ע בסמכות מחוזית, נמצאת בדיון היום, לא תאושר, יש לי יתרת ניצול של 1,500 מ"ר בתוך צורך של 6,400 מ"ר. זאת אומרת אני אוכל לבנות חצי בניין אחד. זה המצב כרגע.

מר בני חיים:

מה היית עושה באמת במקרה הזה?

רמי מרש:

יש לנו איזושהי תכנית בינוי שאנחנו בונים פה בניינים יותר נמוכים, תיכף אני אסביר איך הגענו עד הלום. בקצרה, מטרת התכנית היא כזו: ברגע שי.ח. דמרי זכו במכרז נוכח לדעת שיש שם שטח עם שיפועים של למעלה מ-40 אחוז ברוב חלקי השטח ואני אראה תיכף צילומים, שעבודות הפיתוח דורשות חפירה וחציבה ואפילו עד רמה של פיצוצים. יש שם סלע מאוד קשה. מה שהביא למצב שאם היינו נשארים עם התמהיל של שטחי דירות של 90 מ"ר ליחידת דיור זה אומר שלושה חדרים, פשוט האפשרות היתה להחזיר את המגרש

למינהל ולא להמשיך הלאה כי זה פשוט היתה פשיטת רגל. בדיונים אין סופיים, כמעט שנה וחצי ועדות היגוי עם משרד השיכון וועדה מקומית מודיעין, אחר כך נילי תדבר, ומכיוון שיש די הרבה יחידות דיור בשכונה הזאת שהם מה שנקרא דיור למשתכן, הגענו להסכמה באיזון מאוד מאוד עדין, על כך שאנחנו מקבלים הסכמה של משרד השיכון והועדה במתחם הזה להגיע ליחידות דיור של 4 ו-5 חדרים, מה שהכריח אותנו לטפס לשטחים יותר גדולים. פתח סוגריים, כשאנחנו הגשנו את התב"ע הזו כתבנו בדף ההסבר כ-125 מ"ר לדירה, עוד לא היה לי היתר בניה. אז יש לי היתר בניה לרוב הפרויקט וחלק ניכר מהפרויקט ואני יודע בדיוק כמה שטחים אני צריך, אחרי ההערה של יואב עשינו בדיקה והגענו לתוצאה שיש לנו את הבניה המדורגת, בניית מגורים ב', כ-132 מ"ר ממוצע לדירה, שזה דירות של החל מ-125 עד 135, יש לנו גם פנטהאוזים, וגם דירות קטנות יותר, ובמגורים א' יש לנו כאן 149 מ"ר לדירה שזה דו משפחתי. אלה בעצם השטחים הנכונים שמגובים בהיתר בניה לחלקים שאנחנו מכירים. מה שאנחנו עושים פה,

דוברת:

זה אומר שזה תוספת שטח בתב"ע?

רמי מרש:

אני הקטנתי שטחים לעומת התקנות שהיה במקומית אבל בדף ההסבר היתה אי התאמה ואני התאמתי אותה. אז צריך איזושהי התייחסות לנושא הזה. אנחנו ברגע שעשינו את התכנון, הגענו למסקנה ששלושה-ארבעה בניינים היו נמוכים בקומה אז הגענו שוב גם להסכמה ב... הזה להוסיף 4 יחידות דיור, זה לא עושה שינוי מהותי בפרויקט לטעמי ולכן הפרויקט כרגע עומד על 118 יחידות דיור, כמו שאמרתי, דירות של 4 ו-5 חדרים שניתן לאכלס אותם באוכלוסיה שיכולה לשלם קצת יותר. זו בעצם מהות התכנית. המרתף – המרתף מכיל 132 מקומות חניה, מרתף אחד שדרש מאמץ אדיר הנדסי, שאנחנו כרגע נמצאים במצב שיש לנו שתי מקומות חניה לכל יחידת דיור במגרש, מתוכם כמו שאמרתי 132 במרתף. כל שינוי בדבר הזה ידרוש מאיתנו להתחיל בפיוצים וחציבות שאני לא יודע איך נצא מזה. אני רק אומר את זה לועדה שידעו, כך שגם בקטע הזה אנחנו מאוד מאוזנים. יש לי היתר בניה להכל והוא נמצא כרגע בבניה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה גובה קומת המרתף הזו?

רמי מרש:

2.20 מ' נטו במקומות הנמוכים ביותר, ספרינקלרים, אז תוסיפי עוד... אין לי שם אפשרות למתקנים, אם זו השאלה. כמובן שתכננו אותו בצורה יעילה. תמונות מהשטח לפני החציבה, שתראו על מה מדובר, אני מדבר על מצב מהחלק העליון של המגרש לחלק התחתון, יש לנו כאן שיפועי קרקע של 30 ו-40 מ', הם בעצם יצרו את הצורך בדירוגים. שוב, בתכנית המקורית של אדריכל ציפור, הוא עשה פשוט בניינים של חציבה, בניינים רגילים, ואנחנו הגענו למסקנה ששווה לנצל את השטח הזה ולדרג אותו, עם כל המשמעויות שבדבר.

מר בני חיים:

התכנון המקורי לא היה מדורגים?

רמי מרש:

לא. הלאה. קצת שיפועים שתבינו במה מדובר. בחלק העליון של המגרש קיבלנו שתי קומות, במקרה הכי גרוע אחד מהם 3 קומות. כלפי מעלה רואים בניינים נמוכים, מלמטה רואים מדורגים כשרואים כאן את פני הקרקע הטבעית. כלומר אנחנו נמצאים במצב שהדירוג ממש מבטל את הטופוגרפיה בצורה די יפה. רק בשביל להראות לכם במה מדובר, יש פה תכנית מאוד מורכבת של הכביש, הוא מאוד אמורפי, הצלחנו לגשר בזה שיצרנו כאן מניפה של בניינים מדורגים שיושבים במפלס הנכון. יש פה ירידה די מתונה לכאן, חניה מגוננת עליונה, עם כניסות מכאן, חלק מהבניינים ... מכאן, כלפי שני הכבישים, כלפי הכבישים הראשיים יצרנו יחידות דיור שמדברות נכון עם יחידות דיור דו משפחתיות וצמודות קרקע הנמצאות מעבר לכביש כך שבעצם גם מבחינת הסביבה הפרוייקט ידידותי וכל אחד מהבניינים רואה את הנוף של הוואדי, הנוף היפה שיש שם כך שגם מבחינה זו יש איכות חיים סבירה.

מר בני חיים:

על איזה שלושה בניינים פה אנחנו מדברים?

רמי מרש:

אלה שלושת הבניינים שכרגע אין לי היתר.

יואב להב:

איזה מגרש זה?

רמי מרש:

זה מגרש 117, הלאה. בדיונים שעשינו עם יואב בשבועיים האחרונים, כמה דברים, התייחסות, אחר כך נילי תדבר מבחינתה, רק דברים שקשורים אלי. דיבור על דיור למשתכן, נילי תגיד לכם שיש כמות די נכבדה של דיור למשתכן בשכונה. תמ"א 35 דיבר על למעלה מ-8, 9 יחידות דיור לדונם במודיעין. יש במתחם ציפור כולו ממוצע של למעלה מ-10 יחידות דיור לדונם, כך שאנחנו נמצאים בתוכו. כל תוספת של יחידת דיור, על אף שהקבלן היה מאוד שמח להוסיף יחידות דיור, פעם ראשונה בחיים שלי שאני כאדריכל בא ואומר אל תתנו לי יחידות דיור. בדרך כלל זה הפוך. אבל זה אומר שזה מפר את האיזון, זה מחזיר אותי לוועדת ליווי, זה מחזיר אותי לוועדה עליונה, זה תוספת חניה, תוספת צפיפויות, גני ילדים, בתי ספר, אין לנו מאיפה. כך שאני באמת בקטע הזה באמת לא רוצה שהועדה תכפה עלי תוספת יחידות דיור. שני האלמנטים האלה בעצם, מה שאני בא ואומר שכל שינוי בתמהיל ממש מפר את האיזון בפרוייקט. מעבר לזה שהוא יגביה את הפרוייקט, וזה משהו שאנחנו לא רוצים. זהו, הבקשה שלנו זה בכפוף לחלק גדול מההערות שאנחנו מתקנים, כמובן בשיתוף פעולה עם הועדה, לגבי הנושאים המהותיים האלה לזרום איתנו כי אחרת זה מחזיר אותנו שנתיים אחורה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

זאת אומרת שאתם מבקשים תוספת של 4 יחידות דיור וכ-5,000 מ'.

רמי מרש:

כן. את רוצה שאני אגיד לך את המספרים?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:
בגדול.

רמי מרש:
כן.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:
הבנתי.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:
הערה אחת. המגרש הזה נקנה על ידי יזם אחר והוא הבין שיש פה בעיה, והוא בעצם מכר אותנו, זה היה פרובלמטי מלכתחילה. אני חושב שבסך הכל מבחינת הועדה אנחנו התרשמנו ולכן גם המלצנו לכם, הפרוייקט הזה ממצה גם את הבעיות שיש שם מבחינת קרקע, מבחינת חציבות, מבחינת שיפועים, וגם את היכולת של הקבלן איכשהוא להרוויח על הפרוייקט ולא להחזיר אותנו, כמו שהוא אמר, אחד החזיר אותנו וכדי שהשני גם לא, אז אני חושב שנמצא פה פתרון גם אדריכלי וגם עירוני, נכון, נילי תתייחס לדיוור למשתכן, לגבי החניה אני לא הבנתי מאיפה זה הגיע. יש לנו תקן חניה בתכנית המתאר של מודיעין, אנחנו כבר היום רואים ששני מקומות חניה לדירה לא מספיקים לנו. זה המצב היום במודיעין ויש עומסי חניה במקומות כאלה, בייחוד בשכונה צפופה כזאת כמו, ציפור זו השכונה הכי צפופה במודיעין. אז נושא של שני מקומות חניה לדירה לא מספיקים לנו וכאן אם נלך לתקן הארצי צריך להוריד,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:
לא, דירות מעל 120,

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:
בסדר, מעל 120, אבל יש,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:
אבל כל הדירות פה זה 150 מ', 132 מ', בלי עין הרע דירות מכובדות.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:
יש גם דירות קטנות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:
שהן כמה?

רמי מרש:
120 מ'.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בבקשה, כל הדירות הן מעל 120 מ'. אין הבדל.

צופית כחלון:

4 חדרים עיקרי פחות מ-120 מ'.

מר בני חיים:

מדובר על שטח עיקרי ה-150 מ"ר?

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

לא, אבל תקן החניה הוא לפי עיקרי.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה התמהיל בשטחים עיקריים? כמה דירות מתחת ל-120 כמה דירות מעל 120?

רמי מרש:

בערך, סדר גודל יש לי כאן בבניין 4 דירות כפול שש,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

יש נספח תנועה?

רמי מרש:

כן. יש כ-20 דירות של 4 חדרים, וכל היתר 5 חדרים.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה השטח העיקרי של דירות 4 חדרים?

רמי מרש:

בערך 124, 125.

נילי טייכמן:

זה לא עיקרי, זה ברוטו. זה עם הממ"ד.

רמי מרש:

אין לנו טענה, אנחנו עושים 2 מקומות חניה לדירה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה שיוצא כאן זה שאין הבדל בין תקן ארצי לבין תקן... מהבחינה הזאת. אני מבקשת לשמוע את עמדת הועדה המקומית.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

אני אמרתי פחות או יותר ונילי תגבה בנושא של מספרים לגבי דירות למשתכן, זאת השכונה היחידה במודיעין ויש בה כבר בדיוור למשתכן, תיכף תשמעו את המספרים. אני אומר שוב, לגבי תקן החניה אנחנו גם לא רוצים אפילו שתהיה אמירה כזאת כי זה פורץ לנו את

הוראות תכנית המתאר וזה עלול לגרום לנו בעיות במקומות אחרים. נניח אם לא פה, אז במקום אחר. לכן היינו מבקשים לא לגעת בנושא של תקן החניה הארצי כרגע, אנחנו עובדים לפי תקן מודיעין.

נילי טייכמן:

בהמשך לישיבה שהתקיימה לפני כשבוע, ישיבת הכנה לקראת הדיון בוועדה, העליתי מספר נקודות שמתייחסות למתחם הספציפי הזה. מגרש 117 אני חייבת להודות, אחד המגרשים, מבחינה טופוגרפית, הקשים ביותר במודיעין. אני חושבת שיש עוד מגרש אחד שכמעט דומה לו, מגרש 119 ד' במרכז העיר, שגם שם היזם נאלץ לעשות תכנית והמגרש הזה עמד ריק והיתה שן חסרה במרכז העיר בגלל הטופוגרפיה המאוד קשה ובגלל שאף אחד לא רצה את המגרש הזה. גם פה בפרויקט הזה,

רמי מרש:

יש עוד אחד.

נילי טייכמן:

איזה?

רמי מרש:

בשיפולי רעות שם.

נילי טייכמן:

נכון. אבל שם עוד אין אפילו יזם ואין זוכה,

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

יש תב"ע שאף אחד לא יכול להרים אותה.

נילי טייכמן:

זה אחד המגרשים האלה שאף יזם לא רצה אותם כי הוא ידע מה המשמעויות של הטופוגרפיה ומה האילוצים שהוא ייאלץ להתמודד איתם. אתר ציפור הוא באמת כמו שאמרו פה קודם, הוא האתר הצפוף ביותר, מדובר על יותר מ-10 יחידות דיור לדונם נטו. זה האתר היחידי שאין בו במסגרת התב"ע איזורי מגורים א' ו-ב'. אין דברים כאלה, כאן כל הפרויקטים הם פרויקטים בבנייה רוויה. בין אם זה רבי קומות ובין אם זה בתים של מעל 3, 4, 5 קומות. זה המתחם כולו. אנחנו כשהיזם בא והציע להגדיל את מספר יחידות הדיור ולהגדיל את שטחי הבניה המלצנו בחום כי ראינו שיכול להיות שפה, דווקא למרות שהצפון צריך להיות הצפון הטוב כי בכל הערים הצפון הוא הטוב, דווקא במודיעין הצפון זאת השכונה הכי פחות טובה בלשון המעטה. ולכן ראינו שאפשר יהיה לשדרג את השכונה על ידי הגדלת יחידות הדיור ויצירת דירות מסוג אחר מה שלא קיימות בשכונה היום. ואנחנו ראינו מבחינה פרוגרמטית, אולי עדית תזכור את זה, בעבר, שיש פה חוסרים אמיתיים בשטחים שמיועדים למבני ציבור. עשינו בחינה וראינו שכל התכנית הזאת עם כל 3,700 יחידות הדיור שלה, יש לה בסך הכל שני מגרשים שמיועדים לבתי כנסת. כשאחד מהם נמצא בשלב של הקפאה בגלל הקרבה למחלף ואותו בכלל אי אפשר לממש. אז כל התכנית הזאת היום כוללת מגרש אחד לבית כנסת, מגרש למקווה, אין בכלל, יש חוסרים

בשטחים למעונות יום, יש חוסרים בשטחים לבית ספר יסודי. זאת אומרת שכבר היום קיימת מצוקה של חוסרים בשטחי ציבור. בשצ"פים אני עוד לא רוצה להגיד על איך השצ"פים נראים בשכונה כי כולם בעצם זה אפ-פל, הכל נפולת ושאריות שאי אפשר להפוך אותם לשצ"פים אינטנסיביים אלא רק שטחים ירוקים מגוננים ולא ממש אפשר לעשות שם איזורים של פעילות. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה באמת העובדה שבכל העיר אין פרויקטים של דיור למשתכן. האתר הזה כלל בשלב הראשון של השיווקים, פרויקט של חיים זקן, כ-30 אחוז מסך יחידות הדיור במתחם שלו נדמה לי היו 128 יחידות דיור, הוא הגיע לכ-60 יחידות דיור שמיועדות לדיור למשתכן. בתחילת הדרך המכרז שווק לכלל הציבור בישראל מה שקרה זה שהרבה מאוד בעלי תעודות זכאות מהסביבה, לאו דווקא ממודיעין, קנו את הדירות האלה והיתה על זה אפילו כתבה בערוץ 2, אני לא יודעת כמה מכס צפו בה, שבה ראינו איך מתקיימת מסחרה בדירות האלה בתוך העיר מודיעין. בשלב השני של השיווק שלאחר מכן, הגבילו את ההוראות ואת התנאים במכרזים כדי להבטיח שבאמת תושבי מודיעין וזוגות צעירים מהעיר עצמה יוכלו לרכוש את הדירות האלה ולהנות מהזכאות של משרד הבינוי והשיכון.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

משפחות ברוכות ילדים ממודיעין עלית. זה מה שהיה בנגלה הראשונה. שמשפחות רכשו את זה בלי מטרה לגור שם כי ברור שהם לא יכלו לגור שם. רואים את השלטי מכירה עכשיו בכל ה,

מר בני חיים:

מודיעין עלית זה רק לאוכלוסיה לצביון בעלי צביון דתי, ואילו פה אין מגבלה.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

נכון אבל אני אומר מי שרכש את זה בנגלה הראשונה בגלל שלא היו מגבלות, מספר הילדים נתן להם קריטריון גבוה, הם רכשו את זה בלי כוונה לגור שם. הם רכשו דירה בחצי מליון שקל כי זה היה המחיר למשתכן והם מוכרים אותו היום במליון. עשו 10 אחוז...

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה גודל הדירות בדיור למשתכן?

נילי טייכמן:

בין 3-4 חדרים שזה עד 75, אולי קצת יותר, 85 מ"ר.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

יש עוד שלושה פרויקטים בבנייה של דיור למשתכן בשכונה.

נילי טייכמן:

שעוד לא פתוחים לנרשמים אבל יש כבר... בסך הכל יש כ-200 יחידות דיור בפרויקטים שונים באתר בדיור למשתכן. הדבר האחרון זה העניין של תקן חניה. אנחנו מבקשים לא לייצר תקדים חדש במודיעין, אנחנו עובדים לפי הוראות תכנית המתאר מאז שהעיר נולדה ואנחנו מקבלים מכס יומם וליל הערות בואו תעשו תכנית מתאר והנה כשיש לנו תכנית מתאר אתם אומרים לנו רגע,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

יש לכם תכנית מתאר?

נילי טייכמן:

בוודאי. מ-1999 מאושרת. נכון שהיא לא מעודכנת, אנחנו נעבוד על העידכון, אבל גם התקן המומלץ שעירית תל אביב מובילה לא מתייחס לאזורי מגורים אלא בעיקר לאזורי מסחר ותעסוקה. אנחנו מדברים על אזור מגורים. אל תפתחו עכשיו ותטרפו לנו את הקלפים של תכנית המתאר הקיימת. רוב הדירות במודיעין הם לא במימדים האלה של 125 או 140 מ"ר. זה לא המצב הכולל. לכן תשאירו אותנו עם התקן הקיים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד לפיו וגם אם נעדין את תכנית המתאר אנחנו נשאר עם אותו תקן חניה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אם אפשר גם את התייחסותך לנושא הצפיפות שמתקבלת בפרוייקט שהיא נמוכה מ-7 יחידות דיור לדונם.

נילי טייכמן:

אז אמרתי, אפשר יהיה לנתק את הגוש הזה ולהגיד פה אפשר לצופף עוד קצת. אבל אני אומרת אי אפשר לנתק את זה כי המגרש הזה הוא חלק מתמונה מלאה של שכונה שאנחנו יודעים מראש שהיא מאוד צפופה, החתך של הרחוב הוא חתך נוראי, יש לנו פה מדרכות של 2 מ' מדרכות מאוד צרות, המיסעות והכבישים מאוד צרים, כמעט ואין מקום לשתול של עצים. אז בואו נוסיף חטא על פשע, ונעשה דווקא את המגרש הזה ליותר צפוף כמו יתר השכונה? אז מה הואילו חכמים בתקנתם? הרי רצינו לשפר פה ולייצר פה משהו קצת אחר. זה לא יהיה. אם אנחנו נצופף.

מר בני חיים:

מה הצפיפות, אתם שומרים על אותה צפיפות...

נילי טייכמן:

הצפיפות שהתכנית מציעה היא 6.7, כדי להגיע ל-7 תוספת של 13, 14 או 15 יחידות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. 4.

נילי טייכמן:

אם מדובר ב-4 אז ...

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

אם תוסיף עוד קומה לבניינים זה כבר יתחיל להיראות אני לא רוצה להגיד כמו מה.

נילי טייכמן:

לי היה נדמה שמדובר בין 13 ל-15 יחידות אבל אם זה 4 אני לא חושבת שצריכה להיות בעיה. יחד עם זאת צריך לזכור שהמשמעות של זה זה באמת לטרון את הקלפים מחדש

והם יצטרכו לגשת למשרד השיכון למועצה הגבוהה, בני בטח יודע, כדי לקבל אישור שלהם על שינוי תנאי המכרז.

צופית כחלון:

שלקח לנו שנה לקבל את האישור שלהם.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אתם יזמתם כמובן את התכנית. אנחנו לא כופים עליכם תכנית אתם באתם ביוזמה עם תכנית ולכן אנחנו דנים במה שאתם מגישים. זה לחלוטין שיקול הדעת של היזם אם הוא רוצה או לא רוצה לקדם תכנית.

רמי מרש:

והועדה המקומית.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

ולכן באמת, אנחנו לא ניכנס כרגע פה לשיקולים של היזם אם כן או לא אבל אנחנו מסתכלים על ההיבטים התכנוניים. אני רוצה לקבל גם את התייחסותך לעניין שבאמת היום אנחנו עם חוזר מנכ"ל, עם הנחיות שאומרות לנו בכל תכנית ותכנית לקדם תמחיל של 20 אחוז דירות קטנות, דירות של גודל של 75 מ"ר עיקרי ושירות. זה לא קשור לדיוור למשתכן, זה לא קשור להקצאה, זה מתייחס לתמחיל של גודל הדירות בכל פרוייקט ופרוייקט. אז פה מה עמדתכם לעניין הזה.

מר בני חיים:

דניאלה אין פה שיקול דעת?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

הדיון הפנימי שלנו מתייחס לכן או לא אבל כרגע אנחנו בשלב שאנחנו שואלים את השאלות האינפורמטיביות כדי שנוכל אחר כך לקיים את הדיון.

מר בני חיים:

אני שואל לגבי החוזר.

נילי טייכמן:

אני חושבת שאם מגרש 117 היה ממוקם בשכונה אחרת בעיר לא היתה לנו בעייה לייצר 30 אחוז מיחידות הדיוור לדירות קטנות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

20 אחוז.

נילי טייכמן:

20 אחוז אני יכולה להגיד לכם בוודאות שכולל למעלה מ- 5,000 יחידות דיוור, 30 אחוז מיחידות הדיוור הן דירות של 3 חדרים. זה המתחם הכי מבוקש בעיר, יש בו הכי הרבה מוסדות חינוך ושם מלכתחילה הקבלנים היו צריכים לייצר גודל דירות מהסוג הזה כדי

לקבל היתרים אפילו. זה תנאי שמשרד השיכון קבע. השכונה הזאת בדרך כלל כוללת דירות קטנות. כ-20 אחוז דירות שלושה חדרים וזו השכונה היחידה שאפילו יש בה דירות של 2 חדרים. זה מעט מאוד קרה אבל חלק מהקבלנים ראו שיש ביקוש לדירות קטנות והם יצרו גם כאלה אז האיזון היה שיש דירות גדולות מ-90 מ' ודירות אפילו קטנות מ-50 או 60 מ'. אז עוד פעם, אם המגרש הזה היה בשכונה אחרת כמו קייזר או ספדי אפשר היה לקבל את הבקשה ולהגיד או קיי, אפשר לחיות עם דירות קטנות מ-75 מ"ר. אבל מכיוון שהמגרש הזה הוא חלק משכונה שמלכתחילה מאוד צפופה והדירות מלכתחילה לא מאוד גדולות נכון ליצר דווקא תמהיל של דירות גדולות כמו שהם מבקשים פה בתכנית.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

עוד הערה אחת לשאלה שלך דניאלה. אני חושב, אני מקווה שאתם רואים שיש פה תכנית שהיא כבר די סגורה ומובנית. אם נוסיף 2 יחידות, 4 יחידות, אני לא חושב שהמשמעות כזו גדולה ששווה להתחיל לחפש על איזה גג לשים עוד דירה. אני חושב שזה לא המקום.

רפי שטרית:

אני רוצה להדגיש את העובדה שנאמרה כאן שכדי לקדם את הפרוייקט הזה התגלגלו בועדות התיאום של משרד הבינוי והועדה העליונה, למעלה משנה וחצי. מרגע שהם החליטו עד שהמציאו לנו פרוטוקול לקח שמונה חודשים. היינו רוצים להוסיף יחידות דור, אין יזם שאומר לך שהוא לא רוצה להוסיף יחידות דור. הבעיה היא שאנחנו חוששים מהתהליך הזה ששוב יחזיר אותנו לימים האלה שיעכב את הפרוייקט, השלב ב' שלו בעוד שנתיים. אני מבקש מהועדה שתקח את זה בחשבון.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מיום שהגשתם את התכנית לוועדה המחוזית כמה זמן לקח לכם להגיע לדיון.

רפי שטרית:

מיום שהוגשה עד שהגענו לדיון,

צופית כחלון:

חצי שנה לפחות,

נילי טייכמן:

שלושה חודשים אולי. העיכוב היה בגלל שביקשנו תנאי להמלצה להפקדה של הרשות המקומית היה אישור של משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל. השינויים לתוספת יחידות. לקח להם יותר משנה...

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

התכנית הגיעה אלינו, נקלטה ב-20.5.

רפי שטרית:

מאחר ואנחנו בונים בהרבה מקומות בארץ ובונים כמעט בכל המחוזות, זו ועדה מאוד זריזה, אני חייב לציין את זה, קיבלנו התייחסות מאוד מהירה.

רמי מרש:

מרגע שקיבלתי הודעה מיואב התגובה והשיתוף פעולה פשוט היה יוצא דופן. תוך יומיים, דיברנו, נפגשנו, אני אומר את זה כי אני עובד עם הרבה ועדות מחוזיות ואני לא רגיל לכזה יחס. מילה אחת לדבר חשוב, ההיבט התכנוני אדריכלי. אני רוצה שתבינו במה מדובר. אם אני מוריד קומה מהבניינים, אני מקבל קומה אחת שזה ממש מצחיק. אין שום נפת. אם אני אוסיף קומה, תראו כמה קומות אני אקבל פה, כמעט 10 קומות. זה הופך להיות כמו הולילנד. אני רוצה להמנע מזה. הפרוייקט נמצא כרגע באיזון מאוד עדין. מעבר לזה זה קטסטרופה, פחות מזה זה מצחיק. כשאמרנו ליגאל דמרי בוא תוסיף יחידות אמר אין בעיה תוסיפו לי כאן, פתאום אני מקבל 10 קומות, חומה בצורה, אני לא מרגיש עם זה טוב.

מיכאל חרל"פ:

אני ממלא מקום יו"ר הועדה לתכנון ובניה. התכנית הזאת שומרת על איזון כמו שנאמר פה ויש פה ווין ווין גם של החברה וגם של העיריה ואני מקווה שבסוף גם שלכם, לפתוח את התהליך הזה מהתחלה זה נראה במקרה הזה לא שייך. השכונה הזאת כמו שנאמר צפופה, דירות יותר רחבות בשכונה, זה בסך הכל שומר על איזון. אני מקווה שתקבלו את ה...

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

שאלות?

עדית בר יוסף:

יש לכם במצגת את נספח הבינוי?

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

העמדה?

עדית בר יוסף:

כן. זה. יש לי שאלה וזה מתקשר למה שנילי אמרה קודם על הצפיפות שיש בשכונה ועל החוסר בשטחי ציבור והשטחים הפתוחים. אתם מקבלים פה מתחם שהוא מתכנס לתוך, יש את הבניה הגבוהה מאוד ושני סוגי מבנים יותר נמוכים מהצדדים. שטח גדול מתוך המגרש הולך לחניה עילית פתוחה. ואני שואלת מה, איך הפרוייקט הזה נותן את איכות החיים מלבד התושבים שיחיו בבתים מאוד גדולים, איך הוא נותן לאנשים שחיים בתוך המתחם הזה את איכות החיים שלהם? אתם לוקחים פה מגרש שהיו לו זכויות והוספתם עליו הרבה זכויות, אתם מוסיפים עליו עוד סכום אולי לא גדול של יחידות דיור. אבל איך יוצאת פה שכונה שהיא נותנת משהו גם לתושבים שלה מלבד הבית הגדול? איך ההתייחסות המתחמית למגרש?

רמי מרש:

במסגרת ועדות הליווי היתה פה הנחיה לעשות כמה שיותר שטחים במה שנקרא אחזקה פרטית וכמה שפחות ציבורית.

(מדברים ביחד)

רמי מרש:

בתוך כל יחידות הדיור שיש פה, יש פה 6 כפול 4, 24 יחידות דיור שאין להן גינה פרטית. זאת אומרת שהם צריכים להנות משדרה של כ- 5 מ"ר רוחב עם מתקני משחקים וירוקה ציבורית באזור הזה, מספר מוקדים של ירוק בבתים שקיבלו פה דגש כמו שאמרתי של שטחים ירוקים. אבל שוב, אנחנו בעצם יצרנו פה מתחם של למעלה מ- 100 יחידות דיור עם וילות וגינות פרטיות. ואנחנו לא באים להתחרות פה עם השצ"פים השכונתיים.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

האם בתוך החניון העליון אתה מאפשר איזו שהיא נטיעה של עץ?

רמי מרש:

.....

מר בני חיים:

איפה השצ"פ פה?

דוברת:

אין שצ"פ.

רמי מרש:

מה שעשינו כאן יצרנו כאן טיילת די רחבה, עם דגשים ירוקים בחזית של הבניין שהיא מכילה בתוכה ספסלים, מתקני משחקים, פנסי רחוב וכו'.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

אני רוצה להעיר ברשותכם, זה מה שנקרא אצלנו שפ"פ. הנסיון שלנו הוא רע מאוד במודיעין. אנחנו משתדלים להמעיט בשפ"פים מאחר שלא מסוגלים לתחזק את זה, יש בעיות עם הועדים, רצו להעביר לעיריה שאנחנו נתחזק, הסכמנו לקבל את זה, זה לא הסתדר, ב... יש שפ"פים גדולים מאוד,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני לא מאפשרת את הייעוד קרקע שפ"פ בשום מקום. ברור לי שאי אפשר, שפ"פים זה דבר שלא עובד מהנסיון שלי כמהנדסת עיר. זה לא משנה את העובדה ששטחים מגוננים באחריות ועד הבית הפרטי חייבים להיות.

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

זה שפ"פ.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

זה לא שפ"פ. זה חלק ממגרש המגורים באחריות בלעדית של הדיירים. מה שהתכנית הזאת לא מראה זה אפילו קצת עומק קרקע בשביל לטעת עץ. כלום. זאת הבעיה.

צופית כחלון:

איפה שיש עצים שם יש אדמה, ברוב המקומות. כך שזה לא על גבי החניון.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

תחפשי. יש לך אולי רבע עץ. ולזה אני חושבת שעדית התכוונה. העניין הוא שאיכות השטחים המשותפים של בית המשותף, של הפרוייקט הזה, היא מאוד עגומה בלשון המעטה ופה יכול להיות שנתייחס לעניין הזה.

עדית בר יוסף:

הסתכלתי פה ואני לא רואה שום התייחסות לנושא של תחזוקה של שטחים משותפים. אין פה בהגדרה,

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

משהו סטטוטורי?

עדית בר יוסף:

כן. מי מתחזק את הדברים האלה, ...

(מדברים ביחד)

עדית בר יוסף:

אין פה שום אמירה לגבי ה...

אדר' רמי זיו, מהנדס העיר:

אנחנו ... שפ"פ, אני לא יודע איך לקרוא לזה,

מר בני חיים:

שטחים צבוריים של הבניין.

עדית בר יוסף:

יש פה הרבה מאוד בניינים. זה לא בניין אחד.

נילי טייכמן:

האמת היא שאם תפתחו את התקנון המאושר של התכנית מד/1/2 יש שם הוראה מפורשת כמה שטח צריך שיהיה שטח פתוח.

רמי מרש:

דרך א גב ספרו לנו את העצים פה ואת הספסלים,

נילי טייכמן:

שטחים פרטיים פתוחים מה שאנחנו לא נקרא לו בייעוד קרקע שפ"פ אבל שטחים משותפים כתוב פה עבור כל יחידת דיור ששטחה העיקרי עד 75 מ' ושהן לא צמודות קרקע תינדרש הקצאת קרקע וביצוע של 5 מ"ר שפ"פ ובעבור כל יחידת דיור ששטח גדול מ- 75 מ' צריך לייצר 7 מ"ר.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כן אבל פה בתכנית הזאת אין לא שפ"פ, אין פה כלום.

נילי טייכמן:

צריך להבטיח שהם עומדים בהוראות של התכנית המאושרת.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בגדול מודיעין כמו שאתם יודעים עובדת בצפיפויות מאוד מאוד נמוכות. גם הפרוייקט הזה. אנחנו לא רוצים להגדיל פה לצפיפויות בלתי סבירות. אנחנו אומרים 7 יחידות דיור לדונם זאת צפיפות המינימום ועל זה אנחנו ממליצים. המשמעות היא תוספת של יחידות דיור בודדות.

מר בני חיים:

אבל מדובר על מגרש אחד של שלוש יחידות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

איזה מגרש אחד? אתה מדבר על מגרש ענק של 118 יחידות,

מר בני חיים:

אבל זה בינוי שכבר גובל במגרש סמוך, נכון?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

בני, כמו שהם אמרו בעצמם, עם הכמה יחידות דיור האלה אין להם בעיה ואנחנו עובדים פה לפי כללים וזה עניין של 4 יחידות דיור לכאן או לכאן,

יואב להב:

מדובר בחמש.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

חמש. אין להם בעיה הם אמרו את זה בעצמם ולכן לנו מאוד חשוב המסר של הצפיפויות במודיעין מכיוון שזה באמת נושא שהוא מאוד מרכזי,

מר בני חיים:

לשלושה האלה אתם מוסיפים עוד קומה?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אם וככל שיצטרך יוסיפו קומה.

מר בני חיים:

על כמה יחידות נוספות אתם ממליצים מעבר למה שהם ביקשו?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כחמש יחידות דיור. לא בדקנו את זה אחד לאחד. אמרנו העלאת מספר יחידות דיור בתכנית כך שהצפיפות לא תפחת מ- 7 יח"ד לדונם נטו. המשמעות היא 4 או 5 יחידות דיור על כל הפרוייקט. לבדוק את זה. הם יסתדרו בלי בעיה.

מר בני חיים:

מה הצפיפות בכל המתחם שלהם ?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

היום 6.7. מ- 6.7 לעלות ל- 7. אבל 7 זה צפיפות מינימום של מודיעין.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל הם צריכים גם תוספת של זכויות בניה,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כן.

מר בני חיים:

אנחנו מתעקשים על הנקודה, הצפיפות הזאת מדובר על כללי,

גב' רימה גנזל:

אבל אם רשום בתמ"א שזה 7, זה 7.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

המועצה הארצית היום מדברת בכלל על 13 יחידות דיור לדונם במודיעין בשכונות החדשות, אז בואו, ..., 14. ולכן ה- 6.7 ל- 7 זה ללכת לתכנית המתאר התקפה היום וזה סביר לחלוטין. נושא יחידות הדיור, תבינו, הם מבקשים כאן תוספת של כ- 5,000 מ"ר,

יואב להב:

זה לא 5,000. זה 2,700.

מר בני חיים:

זה 35 מ' בממוצע ליחידת דיור. עוד שליש.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

זה שינוי תכנוני מאוד מהותי בתכנית.

מר בני חיים:

הם לא יבכו על תוספת יחידות דיור, רק הם נכנסו לאיזו פרוצדורה אבל גם זה הם יסתדרו, הם ישמחו לקבל יחידות דיור.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אנחנו 100 אחוז בעד זה שיהיו גם דירות גדולות אבל התמהיל חייב להיות כזה שנותן דירות מאוד גדולות מחד וגם את הדירות הקטנות מאידך, על מנת שהפריקט יהיה מאוזן.

מר בני חיים:

זה בהתחשב ביחידות שהיה להם גם במתחם שלהם, נכון?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כן.

יואב להב:

מה שהם דיברו, ...

נילי טייכמן:

מסך כל המתחם.

יואב להב:

נילי שלחה לנו מכתב על זה.

גב' רימה גנזל:

שמענו. שבאזור יש כל מיני.

יואב להב:

כן. הדיור למשתכן זה פרוייקט של משרד השיכון.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אנחנו לא מדברים על דיור למשתכן.

יואב להב:

היא דיברה על זה.

מר בני חיים:

היא מדברת על החוזר.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני מדברת על התמהיל, התמהיל ברור. זה לא פרוייקט דיור למשתכן, אנחנו לא רוצים אותו כזה, זה מצוין לדעתי שיש פה תמהיל של דירות מאוד גדולות ושיש פה צמודי קרקע ודירות יותר קטנות, זה מייצר פרוייקט מאוזן וזה טוב. הלאה. נושא השטח המגוון, הם לא נותנים שם אפילו מילימטר אחד של אדמה לנטיעה של עץ, אנחנו חושבים שצריכה להיות מצורפת תכנית פיתוח שמבטיחה קרקע שמאפשרת קרקע בעומק של עד 1.20 מ' שמאפשרת נטיעת עצים בוגרים, בקצת השטח הפתוח. זה גם תואם את מה שהם אמרו בתכנית המתאר.

מר בני חיים:

האזור הוא סלעי. טרשים. לנטוע עץ על סלע זה כמו על רצפת בטון.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

נכון. בשביל זה הם צריכים לעשות את זה על הגג של החניון. אתה צודק לחלוטין. כי יחד עם הטרשיות הזאת האזור הזה הוא גם מדבר שממה. אתה מסתובב בפרויקטים האלה, בבוהק הזה, אין שם עץ לרפואה. והדבר הזה מאוד מאוד קשה.

מר בני חיים:

אין ספק שקודם כל ירק, מה שמאפיין אותנו כארץ יבשה ויחד עם זאת ירוקה וזה דבר חשוב שיהיה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

לגבי החניה אני דווקא מציעה ללכת איתם ולקראתם ובאמת לא לפרוץ להם. יש להם את התקנים שהם עובדים איתם, אני לא רוצה לפרוץ להם,

יואב להב:

העניין של התקן, פשוט היתה מילה שהם נתפסו אליה, שביקשנו שהחניה תהיה בתחומי המגרש ולא לאורך הדרך. אז הוספנו לפי התקן התקף אבל אין סתירה בין התקן התקף, לא להוריד את המילה התקן התקף,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

להוריד את המילה התקן התקף לכתוב החניה תהיה בתחום המגרש על פי,

יואב להב:

חניה לאורחים תהיה ב...

מר בני חיים:

הם מחמירים בתקנים, נכון? אז אין בעיה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אנחנו פגשנו במודיעין פרויקטים שבהם הם החשיבו את החניה הציבורית ברחוב כחלק מתקן החניה של הפרוייקט וזה דבר שהוא בלתי אפשרי. החניה הציבורית היא לכלל הציבור. אתה לא יכול לשייך אותו לפרוייקט כזה או אחר ולכן בסדר גמור מבחינתי ללכת עם התקן של מודיעין ולקבוע שהוא יינתן בתחום המגרש.

גב' רימה גנזל:

וגם הדירות הקטנות יתנו להם את ה...

מר בני חיים:

כשסופרים חניות לאורחים הם לוקחים בחשבון את החניות על אותה הדרך של המגרש שלהם.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני לא מכירה דבר כזה כי זה כאילו לספור חניה ציבורית כחלק מתקן. של פרויקט פרטי.

יואב להב:

ביקשנו שחניה לאורחים תהיה בשיעור של 15 אחוז ממספר מקומות החניה. הם טוענים שהם לא יעמדו בזה.

גב' רימה גנזל:

עם דירות קטנות הם יעמדו עכשיו. פחות חניה עבור דירה,

עדיית בר יוסף:

בתקן חניה של מודיעין אין הבדל, כולם מקבלים 2.

גב' רימה גנזל:

גם דירה קטנה?

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

לא, הם אמרו דירות מעל 120. כולם מקבלים 2?

מר בני חיים:

זה לא אומר שמקבלים. הם סופרים את תקן החניה 2 לדירה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אז אני לא צריכה את חניית האורחים. אם יש להם בתוך המגרש 2 לכל דירה על פי התמחיל שכולל את ה- 75 מ', בסדר גמור, זה מכסה את זה. טוב. יואב אני מציעה שתקריא את שאר הסעיפים.

יואב להב:

הגישה לבניינים במגרשים 117/1,

גב' רימה גנזל:

תדרשו סעיפים בהוראות התכנית כדי שזה יהיה באמת ישים.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כן. אני רוצה שבהוראות התכנית יהיה.. אנחנו מכניסים את זה.

יואב להב:

הייעודים זה רק למגורים א' ו-ב' ואין שום דרך בתכנית, אז אנחנו מציעים להוסיף סימון של זיקת הנאה לתוך הבניינים. הכוונה בין המגרשים 117/1 ו- 117/2. בעצם שהמיסעה תסומן כזיקת הנאה. בגלל שהתכנית נמצאת בתחום רגישות א' 1 על פי תמ"א 4/ב/34 אנחנו רוצים להוסיף סעיף לתיקון במי נגר, ותכסית פנויה של 20 אחוז, כדי לאפשר,

מר בני חיים:

פה אפשר לתלות מי נגר? צריך לברר את זה מה הדין פה,

יואב להב:

מי הנגר יטופלו ככל האפשר בתחום המגרש באמצעים ה... את העשרת מי התהום על ידי אמצעים להשהייה. יש מן סעיף שאמור לענות על זה.

מר בני חיים:

נדמה לי שפה צריך לברר עם רשות הניקוז מה הדין. מה עושים.

יואב להב:

תנאי להוצאת היתרי בניה זה אישור מהנדס הועדה המקומית לפתרון הנגר.

עדיית בר יוסף:

תעשה... יש להוסיף סעיף לטיפול במי נגר ואז תקבע באיזה אופן. בשונה ממקומות שאנחנו בדרך כלל אומרים, פה אל תקבע את הפתרון אלא...

(מדברים ביחד)

עדיית בר יוסף:

.... 20 אחוז.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

יש להם קרקע סלעית, זה לא שהם יכולים..

גב' רימה גנזל:

בפארק ענבה דיברו על זה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

לעשות שם מאגר. באמת הפתרון לשביעות רצון מהנדס העיר.

יואב להב:

סעיף לטיפול בעודפי עפר כתנאי להיתר, על פי הנחיות מינהל התכנון.

עדיית בר יוסף:

מה קורה במקרה שהם כבר נתנו היתר ואנחנו ...

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

זה נראה לי מיותר. הם אומרים שיש כמה בניינים שהם לא הוציאו להם היתר.

מר בני חיים:

להזיק זה לא יכול.

יואב להב:

נספח הבינוי יהיה מנחה למעט העמדה עקרונית של הבניינים תוואים מקסימליים לספי כניסה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה זה ספי כניסה?

יואב להב:

התכוונתי לגובה אפס אפס.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

למה אני צריכה לקבוע את זה? גובה מקסימלי, מספר קומות וקוי בניין. כל השאר מנחה.

יואב להב:

פיתוח 30 אחוז משטח המגרש יהיה מיועד לגינון,

עדיית בר יוסף:

יש להם גינות גדולות.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

כן הם מראים שם שטחים די נרחבים. 30 אחוז משטח המגרש... זה מאוד לא צפוף. זה נחשב,

מר בני חיים:

אני יודע שיש מקומות שדורשים גם 15 או 20 אחוז.

עדיית בר יוסף:

20 אחוז זה לצרכי חילחול. 30 אחוז גינון...

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

יש להם הרבה יותר מזה. זה בסדר. רק תוסיף שעומק הקרקע מעל למרתף יבטיח נטיעת עצים בוגרים ולא יפחת מ-1.20 מ'. זה מה שאנחנו עושים בכל מקום.

(מדברים ביחד)

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

תודה רבה.

תכנית מד/5/43 -

מוזמנים:

נילי טייכמן

רמי זיו

מיכאל חרל"פ

עדי מאירסון
אילנית עמית

יואב להב:

מטרת התכנית הגדלת שלוש יחידות דיור בבניין קיים ברחוב נחל חבר 19, 21, 23. מדובר בסך הכל על תוספת של 300 מ"ר עיקרי למצב הקיים. התכנית היא פחות או יותר במרכז העיר במתחם ספדי. התכנית מציעה סך הכל היום 666 מ"ר עיקרי שטח של קרוב לחצי דונם. התוספת המוצעת היא 158 מ' עבור מרתפים ו-142 מ' עבור תוספת קומה. כלומר לשלוש קומות במקום 2 במצב הקיים. להבנתי מדובר בתוספת ל-3 בניינים במבנה של 4 בניינים.

נילי טייכמן:

קוטגים טוריים, ארבעה במספר, מתוכם 3 הצטרפו לתכנית ומבקשים תוספת בנפח הבית בחלק התחתון, הגדלה של המרתף ואפשר להגיד אזור החניה ועוד שני חדרים על הגג.

מר בני חיים:

כלומר בבניין הזה בסך הכל בקוטג' יש 3 קומות בעצם.

נילי טייכמן:

נכון. יש קומת חניה ומעל זה 2 קומות מגורים. זאת אומרת ההרחבה שבנפח הבית שומרת על הקונטור,

מר בני חיים:

לא, בית המגורים מהכניסה לבית, סך הכל כמה קומות בתוך הבניין? מבוקש?

נילי טייכמן:

מ-2 ל-3 קומות.

יואב להב:

2 ל-3 וזה המרתף.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

ה-141 מ' זה לשני חדרים על הגג?

נילי טייכמן:

זה גם וגם. זה 53 מ' עבור המרתף ועוד כ-50 מ' עבור החניה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

האם אפשר להסביר מה ההבדל בין הגבהים, בקומה הנוספת 2 יותר גבוהות אחת פחות גבוהה ואחת בכלל בלי?

עדי מאירסון:

הבניין מדורג במקור. וזה בעצם מחקה את הדירוג הטבעי של הבניין. זה הבניין אם אני מסתכל על החזית הזאת אני רואה שיש פה דירוג בבניין, בגלל הטופוגרפיה. פה הדירוג עוקב אחרי הדירוג ...

מר בני חיים:

... גג רעפים או גג משופע לגג שטוח?

עדי מאירסון:

כן. בחרנו כמה ורסיות יחד עם העיריה לגבי האופי של התוספת העליונה כי התוספת התחתונה היא תת קרקעית ולא רואים אותה, זה ניצול של חלל שקיים שם בלאו הכי, בחנו חלופה עם גג רעפים, בחנו חלופות כאלה, בסופו של דבר גם בעצה אחת עם העיריה נבחרה החלופה של גג שטוח בסופו של דבר וגם התוספת עצמה נמצאת בנסיגה. כלומר זה לא כל היקף הקומה ויש נסיגה של מרפסת היקפית בחלק העליון של הגג. רואים את זה פה וגם בחתכים.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

האם אתה יכול להתייחס לאופן השתלבות הקוטג' הרביעי, ללא התוספת ובנוסף לזה להתייחס למבנה הזה, איך הוא חלק מכמה מבנים כאלה, יש שם ברחוב, בשכונה, באותם טיפוסים בינוי.

נילי טייכמן:

אנחנו מדברים על שורה של קוטג'ים שיושבת על מעבר ציבורי. מהצד השני יש פה רחוב ללא מוצא. בצד השני שלו יש שורה של קוטג'ים דומה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אז כמה ... על הדרך?

נילי טייכמן:

זה בערך עוד 5 קוטג'ים, חוץ מהקוטג' הרביעי שלא הצטרף פה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

והם כולם בנויים באותו סגנון אדריכלי?

נילי טייכמן:

בשורה ההמשכי של..

אילנית עמית:

הם לא כמונו. הם שונים.

נילי טייכמן:

הם זהים אבל יש...

אילנית עמית:

זה אפילו לא אותו אופי.

דובר:

זה טיפוס ייחודי מסוגו. אין עוד בניין כזה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

יש קוטג'ים נוספים בסביבה.

מר בני חיים:

לאיזה שטח אתם...

נילי טייכמן:

שטח הדירה הקיים היום שטח עיקרי הוא 114 מ"ר ושטח המוצע, התוספת של החדרים על הגג והמרתף זה 214 מ"ר.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

מה מתוך מה שמבוקש בנוי היום בפועל?

נילי טייכמן:

הם הסדירו את המצב והחזירו לקדמותו, שום דבר. אין פה חריגות בניה. היתה חריגה אחת באחד מהבתים והם הסדירו את זה. הם אטמו וסגרו.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

שאלות נוספות?

גב' רימה גנזל:

לא שמענו תשובה לגבי קוטג' רביעי.

מר בני חיים:

למה הוא לא מצטרף כי זה פוגם מבחינת המופע של המבנן.

אילנית עמית:

אני מבקשת, גרה בנחל חבר 19, זה הבית הראשון אחרי הגברת שאינה מעוניינת. אם אתם רוצים את הצד האנושי, גרה שם אישה, ה היא אישה בודדה, יש לה מספיק מקום מבחינתה. בסופי שבוע באות אליה הבנות אבל מעבר לזה היא לא רוצה. היא אמרה שהיא תומכת בתכנית, היא מוכנה לחתום על כל סעיף אבל היא אמרה אני לא רוצה להשביח את הבית וגם כשאני אמכור אני לא רוצה את הכסף, תעזבו אותי, אני לא רוצה. כך היא אמרה. ניסינו לשכנע, היא לא רוצה. אני אומרת אם יש פה רצון לא לפגוע בחזית הבניין אולי יש פה דבר טוב. כי כשהולכים ברחוב לא יראו את התוספת שלנו. הבית עצמו אולי ייראה כרגיל ונמוך, ו,

מר בני חיים:

התוספת שלכם היא לא...

אילנית עמית:

בעיני היא מאוד יפה אבל היא לא תיראה אפילו. אם יש כאן איזשהו ערך של לא לפגוע בחזות ולא רוצים שידעו ושהכל יהיה מאוד עדין גם ככה הבית שלנו בנסיגה כלפי פנים. אז גם ככה לא ייראה. אם אנחנו מחפשים פה איזשהו הסבר, היא לא מעוניינת להצטרף ואנחנו לא יכולים משפטית לחייב אותה.

גב' רימה גנזל:

בפועל לא בנוי?

אילנית עמית:

לא. יש מעל הבתים גג רעפים.

נילי טייכמן:

אני חייבת לצאת פה באותה קריאה שיצאתי בישיבות הקודמות. תכניות שיושבות אצלנו על השולחן כבר למעלה משנה, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה שתקדמו ותאפשרו להפקיד אותן ולאשר אותן ולא להמתין לתכנית המתאר שעליה אנחנו פועלים בימים אלה ממש.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

שאלות נוספות?

אילנית עמית:

כן. אנחנו נרצה להגיד משהו. גם אני וגם ברוך כתושבים מאוד היה חשוב לנו לבוא לישיבה הזאת. מעולם לא הייתי בוועדה מחוזית אז אני נרגשת קצת מהמעמד. בעבר עדי הסביר לנו שאפשר להביא את התכנית וכחלק ממהלך תכנוני מסבירים ומעבירים בעקרון עם הסתייגויות שונות. הבנו שאנחנו נמצאים באיזשהו קו תפר והיה לי מאוד חשוב לבוא ולהסביר למה אנחנו חושבים מבקשים ורוצים שתאשרו לנו את ה בקשה כעת. במה אנחנו מיוחדים בבקשה שלנו. אנחנו חיים בבתי האלה כבר 10 שנים. הילדים הקטנים גדלו הבנות שלי כבר בנות מצווה ואחת בדרך. לברוך יש חמישה ילדים. אנחנו מרגישים, זה שנתיים שלוש של תהליך של תחושה שהבית צר. אנחנו רוצים להשאר בקהילה, הכינו שורש במקום. יש לנו חברים, יש לנו שכנים, אנחנו רוצים להשאר בבית. הבנו שבמעטפת של הבית יש חלל שאפשר לנצל אותו. הוא לא פוגע, אנחנו לא חורגים במילימטר החוצה, יש אפשרות לעשות את זה. החלק התחתון של הבית. אדריכל עדי אמר לנו מה אפשר לעשות והתחלנו לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים בתהליך מול העיריה. הבנו שבחודשים האחרונים עלתה סוגיה שמדברת על תכנון כוללני, מול מה שאנחנו מביאים שזה תכנון נקודתי. אני מדריכה סיורי אמנות ואדריכלות במקצועי ואני מבינה מה זה רצון לשקט ויזואלי ומה הדברים הטובים בתכנון של עיר, ואני יכולה להבין את הדברים האלה. ואני חושבת שזה טוב שיהיה גם למודיעין את זה, אבל יחד עם זאת אני באה ואומרת, אנחנו לקחנו חמצן בבלוני החמצן וידענו שזה תהליך ואף הזהירו אותנו ואמרו לנו עוד לפני שנתיים וחצי. אנחנו מגיעים אל ראש ההר ואז אומרים לנו חברים עם כל הכבוד לפני מספר חודשים התקבלה סוגיה חדשה שצריך להתייחס אליה. ואנחנו אומרים חברים, כמה זמן תקח הסוגיה הזאת עד שהיא תיפתר. אנחנו מבינים שצריך, זה לא בדינו. כמה זמן זה יקח? בעיריה אומרים לנו מספר

שנים. אני באה ואומרת כאן לוועדה חברים אין לי מספר שנים. אני לא יכולה מספר שנים לחכות. אני רוצה להשאר בבית הזה, אני מעוניינת, אני אוהבת אותו אני אוהבת את הקהילה, טוב לי עם השכנים, תנו לנו להשאר. ואני באה ואומרת ובעלי עכשיו בעבודה לא יאמין לי שאמרתי את זה אבל אני באה ואומרת לכם את זה. תסתכלו על התכנית כדי שתבינו שאנחנו באמת רציניים ויש בנו רצון להגיע אפילו לגישור שתקבלו את העניין כי אני מבינה את הרצון שלכם לאיזשהו ערך של תכנון כולל מול העיריה. אני מקווה שתאשרו לנו את הכל אבל במידה ואתם אומרים חברים אנחנו רוצים שתהיו חלק מתכנון כולל כי יש לנו ערכים שלנו. תנו לנו לפחות את האויר שאנחנו צריכים כדי קצת לאוורר את הבית. אנחנו לא באים מתוך בית גדול. אורך הבית שלי הוא 10 מ' על 5.80 בחלק התחתון, אותו דבר כלפי מעלה. שתי הקומות.

עדי מאירסון:

המושג קוטג' הטורי הוא קצת מטעה. קוטג' אבל זה בית מאוד קטן.

אילנית עמית:

אני מתארת את הבית שלי כקופסת שימורים. הייתי צעירה, קניתי בית, זה בסדר, אני לא באה לאף אחד בטענות. אני באה ואומרת, אם יש לנו חלל קיים מתחת לבית שהוא כבר קיים וסגור, אשרו לנו פתיחת דלת וחלון. תאפשרו לנו עם הילדים שלנו לא לחיות בקופסת שימורים אלא תבואו ותגידו אנחנו למען הציבור. ואני אומרת אפשר לתפוס את החבל משתי הקצוות. מצד אחד את הערכים שאתם רוצים, תכנון כוללני למען העיר, אבל מצד שני לאפשר לנו כתושבים עם ילדים, עם בנות בגיל ההתבגרות, תנו לנו לחיות בכבוד בבית שלנו. נציגי הציבור שנמצאים כאן, כי המתכננים אני בטוחה שיש להם אג'נדה תכנונית לעיר. למה אני באה ומבקשת תכנון נקודתי? כי זה מצבנו. צפוף לנו, לחוץ לנו, אנחנו רוצים להשאר בבית, רוצים להשאר עם הקהילה. הבית מאפשר את זה. אתם תאשרו לנו את זה בתכנון הכוללני, אין לי ספק. אבל זה עניין של זמן. אין לנו את הזמן הזה. אני מבקשת בכל לשון של בקשה שהבקשה תיפול על אזניים כרויות. תעזרו לנו להגשים את האפשרות הזאת לחיות בבית הזה בכבוד ואני מייצגת אותי, את ברוך עם חמישה ילדים ועוד זוג עם חברה גדולים ותאמינו לי כמי שיושבת ולא צריכה לכרות אוזן שומעת את הצעקות. צפיפות זה כעס, זה לחץ, זה בעיות ביחסים, זה הרבה דברים. למה להגיע לכזה מצב? אנחנו מבקשים לדעת בקשה צנועה ולגיטימית. אם תבואו לקראתנו גם בלמעלה אני אשמח אבל תנו לנו לפחות את החלק התחתון.

מיכאל חרל"פ:

אני רוצה להגיד משהו בשם העיריה. יש פה איזושהי מצוקה אישית של התושבים לא רק בבעיה הזאת אלא גם בבעיות אחרות. אנחנו מסתכלים על כל מה שקשור לצדק חברתי ואפשרות של תושב להשאר בקהילה ולהשאר במקום שלו לעומת דרישה כוללנית שאנחנו, כמו ... אמר, אנחנו נלך לקראת זה אבל יש פה מה שנקרא, משהו באמצע בין הרצון שלכם לפני כמה חודשים לעשות משהו כוללני לבין בקשה של תושבים אישית שהתחילו בתהליך הזה לפני תקופה וצריך גם כן לחשוב על הוראת שעה. משהו באמצע. תושבים שהגישו את הבקשות לפני תקופה ארוכה לא לפגוע בהם, הם השקיעו כסף, השקיעו מאמצים פיזיים, השקיעו גם מאמצים מול העיריה. לפחות הדור הזה, אני מבין שמי שהתחיל עכשיו אנחנו גם אומרים לו ומדברים איתו ומסבירים לו את הכל אבל מי שהתחיל את התקופה הזאת

מלפני שזה היה, לפני שהתכנית הכוללנית עלתה על הפרק, אנחנו מבקשים כן לבוא לקראתם, כל הדור הזה,

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני שומעת אתכם בעניין אבל אני חייבת להתייחס.

מיכאל חרל"פ:

רק תני לי לסיים. אני אומר גם כשאנחנו מקבלים הנחיות כלשהם ממשרד הפנים וממשרדי ממשלה אחרים, הם נותנים לנו פרק זמן להוראת מעבר. מה קורה בתפר שבאמצע, וללכת היום ואנחנו בהמון חוקים שאנחנו מקבלים, יש מה קורה מהתאריך הזה, אבל כל מי שבדרך אנחנו ממשיכים בתהליך הזה בהרבה מאוד מקרים. אנחנו מבקשים גם כאן כמו במקרים אחרים לבוא לקראת התושבים. היא אומרת גישור, זה היה לבוא לקראתה בחלק התחתון אבל המצוקה האישית בין הרצון להשאר בדירות האלה ולבין משהו באמת אלמנטרי, מחירי הדיור במודיעין גבוהים ואפשר לעשות את המאמץ לקראתם לפחות לאותם אלה שהחלו בתהליך.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

אני רוצה רק להגיד שכמובן שהרשות המקומית באפשרותה לקדם תכנון גם למתחמים, היא לא חייבת להכנס ישר לתכנית מתאר כוללת על הכל, אנחנו בהחלט נשמח ונתמוך גם אם יגישו לנו תכנית למתחם ובלבד שהם יהיו שלמים ובלבד ויהיה בהם תכנון קוהרנטי שמקיף ומתייחס לכל המרחק. אנחנו מוצאים קושי אמיתי בלקדם תכניות שהן כל כך נקודתיות שהן בפועל יוצרות בעצם פגיעה ארכיטקטונית במרחב שהן כל כך נקודתיות שלא מאפשרות התייחסות אמיתית למתחם. כמו שאתם יודעים ואני רוצה להגיד לכם, כבר עברה מעל לחצי שנה ועמדת ומדיניות הועדה המחוזית מאוד ברורה וידועה לכם. אנחנו לא נמצאים בתקופת מעבר. אנחנו נמצאים בתקופה ברורה וידועה עם מדיניות ברורה וידועה. כפי שהנכם יודעים היטב, אני אומרת את זה גם לכם כי גם אתם צריכים לדעת את זה, הועדה המחוזית לשכת התכנון תומכת בתכנון כאשר הוא מייצג ערך מוסף ארכיטקטוני אדריכלי. לועדה המחוזית יש קושי גדול מאוד לאשר תכניות עם שן חסרה, תכניות שיוצרות פגיעה אמיתית ארכיטקטונית במבן ובסביבה ומאחר והמדיניות הזאת ידועה לכם היטב לא מהיום, קשה לי מאוד להבין את הרעיון הזה של דברים שנמצאים אצלכם בצנרת במשך כך וכך זמן, שנה, שנתיים שלוש, ונמצאים אצלנו אולי חודש, בזמן שהמדיניות שלנו ידועה לכם היטב אתם באים ואומרים לנו בואו תהיו כאן במקום הזה. לא. המדיניות שלנו ברורה ידועה, אנחנו פועלים על פיה בעקביות מזה מספר חודשים ולא נחזור בה לנקודה כזאת או אחרת, וכדאי וחשוב מאוד שגם התושבים ישמעו את זה. כי זה יהיה חבל אם תהיה פה חוסר בהירות בעניין הזה מצידכם כלפי התושבים וזו תשובתנו. מעבר לכך, הקשבנו קשב רב, שמענו אותך בהרחבה שמענו גם את הועדה, תעזרו לנו עכשיו, תצאו החוצה. תודה רבה.

מר בני חיים:

נילי הבניה התת קרקעית כבר בנויה רק צריך לפתוח אותה?

נילי טייכמן:

כן..... יש לי כאן תמונות אפשר לראות את זה בבירור אם אתם רוצים.

דיון פנימי:**גב' דניאלה פוסק, יו"ר:**

הצעת החלטה.

יואב להב:

הועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והועדה המקומית מחליטה לדחות את התכנית. הועדה לא רואה מקום לשינוי נקודתי אשר יצור חוסר התאמה אדריכלית לסביבתו, במיוחד בשל העובדה שמדובר בתוספת החלה על 3 יחידות דיור בלבד במבנה של קוטגים טוריים בני 4 יחידות דיור. הועדה סבורה כי מודיעין מכבים רעות הינה עיר חדשה ומתוכננת ואין להתיר בה תוספות כטלאי אחר טלאי ... מרקם עירוני... בתכנית זו. אם הועדה המקומית מעוניינת במתן תוספת זכויות בניה עליה לערוך תכנון כולל או לפחות תכנון של מבנה או שכונה ולבחון בראייה כוללת השפעת התוספת על עיצוב ותפקוד השכונה או המבנה.

גב' דניאלה פוסק, יו"ר:

דבר אחד שהיה נפלא, אם הועדה המקומית היתה פשוט לוקחת אחריות על כל החללים הפנימיים, הרי אין כמעט בניין במודיעין שלא נבנה עם החללים האלה. אם הם היו עושים תב"ע מאוד פשוטה, שמאפשרת תוספת זכויות וסגירת החללים האלה בתב"ע אחת הם היו נותנים שירות כל כך טוב לתושבים שלהם. אני אומרת להם את זה כל פעם. אני שבה ומדגישה, זה לא שאני אומרת להם חברים רק תכנית מתאר. ממש לא. קחו מתחמים, לכו לקראת התושבים שלכם ותעשו, איזה קלות, איזו עזרה אמיתית הם היו יכולים לתת.

תכנית על/525 /48: כפר חב"ד חילופים בשטחים לצרכי ציבור:

מוזמנים:

אבי חנקיס

נועם רווחה

אדר' אבי חנקיס:

בכפר חב"ד יש שכונת מגורים קיימת גדולה. זה המצב הקיים שלה. מתוכננת באופן הבא שיש של שטח פרטי פתוח ובחלק הדרומי שלה יש מתחם של מבני ציבור. בשטח הפרטי הפתוח ניבנו שני מבנים, מקלטים כאן, בשני המקומות האלה ניבנו מקלטים בהיתר בניה. הצרכים של האוכלוסיה הדתית הזו בתחומים הדתיים הם מעל ומעבר לקריטריונים המקובלים מהאוכלוסיה החילונית ולכן יש להם צורך לבנות בית כנסת ומקווה. הם ביקשו לבנות את זה על גבי המקלט הקיים ואת המקווה ליד. ולכן הם ביקשו להפוך את כל השטח הזה שרואים אותו כאן בתכנית הבינוי, על גבי המקלט לבנות בית כנסת, יש תכנית לבית הכנסת ובמקום הזה לבנות את המקווה ולכן הם רוצים לשנות את הייעוד של האזור הזה מפרטי פתוח למבני ציבור. במקביל יש כאן מעבר ציבורי שעובר בתוך השטח של מבני הציבור, מבקשים לקחת את השטח הזה ולהפוך אותו לשטח פרטי פתוח,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פרטי פתוח לא נותן מעבר לציבור. רק ציבורי.

אדר' אבי חנקיס:

בהוראות כתוב. כל השטח הציבורי מופיע כאן כפרטי פתוח. במושבים בקיבוצים הם ... הופכים את זה לציבורי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא נכון. במושבים ובקיבוצים זה שצ"פ. לא מפקיעים להם את זה אבל זה שצ"פ. פה זה שצ"פ. זה פרטי פתוח.

אדר' אבי חנקיס:

אם היה לי דולר על כל שצ"פ כזה בקיבוצים שהוא שצ"פ, הייתי מליונר. אני מתכנן המון קיבוצים, בכולם בלי יוצא מן הכלל זה שצ"פ. זה נובע מסיבות, השימושים אותם שימושים לעצם העניין. פשוט אם זה שצ"פ המועצה צריכה להציג את זה. לכן זה הסיבה שמשאירים בקיבוצים שצ"פ, זה טוב לכולם, השימושים אותם שימושים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כשאתה אומר פרטי פתוח של מי זה פרטי פתוח? זה לא של תושבי השכונה. זה של האגודה של כפר חב"ד.

אדר' אבי חנקיס:

בוודאי. כפר חב"ד מחזיקה בכל השטחים האלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כולם חברים באגודה? כל התושבים?

אדר' אבי חנקיס:

לא רק אלה. כל אלה. כפר חב"ד זה ישוב גדול.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כפר חב"ד זה מושב עובדים לפי ההגדרה, למרות שהוא לא בדיוק מושב. אבל השאלה אם כל מי שיש לו בית בישוב חבר באגודה, אינן לא בטוחה. בגלל זה יש משמעות לפרטי פתוח מול ציבורי.

אדר' אבי חנקיס:

בכל אופן, הציר הזה נמשך היום. רוצים פשוט לתת לו את הסטטוס של מעבר ולא סטטוס של מבני ציבור. זו למעשה תכנית, התכנית פשוטה מאוד. התכנית הזו היתה בסמכות מקומית, הגיעה לוועדה המחוזית. הועדה המחוזית קבעה שזה בסמכות מחוזית לכן היא כבר מתגלגלת כמעט שנתיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שתי שאלות לי אליך. 1. האם אתה חושב שיש משמעות אם השטח נשאר, הרי היום עוברים שם. מה זה משנה אם זה שטח לבנייני ציבור, אם זה ציבורי אפשר לעבור בו. זה לא משנה לעניין ה,

אדר' אבי חנקיס:

אם את שואלת אותי כמתכנן, אני חושב בדיוק כמוך. הדרישה הזו היתה דרישה של כפר חב"ד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבנו שעל השטח הזה של בנייני ציבור שאתם מבקשים לשנות את ייעודו, את ההפקעה הזאת, כבר קיים בפועל בית כנסת.

אדר' אבי חנקיס:

קיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

המפת מדידה לא עדכנית. אנחנו לא רואים כלום. רואים מקלט.

אדר' אבי חנקיס:

פה זה מדידה לא עדכנית. צריך לעדכן אותה. המקווה מופיע פה. הוא קיים בפועל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על סמך מה?

אדר' אבי חנקיס:

יש דו"ח פיקוח של הועדה המקומית. אני רק מסב את תשומת לבכם. אני עכשיו כמוך מסתכל מבחוץ. צריך לתמרן בין הצרכים של הישוב לבין היכולת של הישוב לבנות באופן חוקי. הצרכים של הישוב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה פעם ראשונה שאני שומעת, כל בנאדם יגיד,

אדר' אבי חנקיס:

שניה אחת. התכנית הזאת הוכנה במאי 2010. התכנית הזאת הוכנה לפני למעלה משנתיים כמעט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא נקלטה אצלנו לפני חודש.

אדר' אבי חנקיס:

היא הגיעה אליכם בשנת 2011 ויש לי פה צירוף מכתבים מול מירי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא נקלטה ב-6.6.12. כלומר רק ב- 6.6.12 הגיעו כל הדברים הבסיסיים על מנת שאפשר יהיה לקלוט אותה לדיון. אז זה לא משנה מתי הגיעה.

נועם רווחה:

השאלה היא למה.

אדר' אבי חנקיס:

אני לא רוצה להכנס לשאלה למה. בשביל לתת לכם תשובה על למה הייתי מוציא את כל האימיילים שלי בפניה אליכם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

דרך אגב ראינו פה שחוזי החכירה פג תוקף.

אדר' אבי חנקיס:

בכל אופן, לסיכום, הרעיון להפוך את זה כתוצאה מזה שרוצים באמת לאפשר את הבניה של המקווה, הכנו את התכנית לפני למעלה משנתיים. הגענו רק עכשיו. לא משנה למה. בירוקרטית, הגענו רק עכשיו. זאת אומרת אם היינו מאשרים את התכנית אז בסמכות מקומית כי היתה בוועדה המקומית בסוף 2010 נדמה לי, יכול להיות שהמקווה היה נבנה בהיתר כדת וכדין.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פעם ראשונה שאני שומעת כזה תירוץ. אני אשמח לשמוע את הוועדה המקומית מה היא עשתה בנושא. האם הוגשה תביעה משפטית כנגד הבניה.

נועם רווחה:

יש דו"ח פיקוח, ויש תהליך שהוחל כנגד כפר חב"ד והנושא בטיפול. יחד עם זה מנסים להכשיר את הבניין. כפר חב"ד הוא ישוב עם כ- 5,000 תושבים, יש להם את הצרכים שלהם, הם לא מצליחים להחיל את הכמויות שיש שם זה לא עיר שיש בה אחוז קטן של דתיים, כולם שם דתיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בסדר גמור, אף אחד לא אומר,

נועם רווחה:

אנחנו גם כמועצה צריכים לתת את הפתרונות לאנשים ולכן הוחל בהליך של תב"ע. התהליך היה ידוע מראש וידעו שהולך הכל להתאפשר וכו', אני לא מכיר, לא הייתי אז בזה, אני פשוט אומר לך את מה שנודע לי כמובן שהדברים נעשו לא בצורה כשרה, אנחנו פועלים ופעלנו בנושא הזה. יחד עם זאת אנחנו רוצים לעזור להם להכשיר את הדבר הזה ולהסדיר. בגלל זה היתה פעולה שלהם על סמך דו"ח הפיקוח וכל מה שנעשה, להתחיל לעשות תב"ע ולהסדיר את העניין.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כתב תביעה כבר הוגש?

נועם רווחה:

אני לא יודע אם כתב תביעה, אני יודע שהיה דו"ח פיקוח ואני חושב שניתן כתב תביעה, אבל אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב זה נמצא כרגע.

אבישג מאור:

בית הכנסת עוד לא קיים בפועל?

נועם רווחה:

אני לא יודע.

אדר' אבי חנקיס:

בית הכנסת לא קיים.

אבישג מאור:

ומה זה הדרך בנספח הבינוי, יש דרך באדום, מוצעת. ובתשריט זה לא קיים.

אדר' אבי חנקיס:

לא, זה טעות ואני חושב שהבאתי לכם את הנספח המתוקן. כי שאלת אותי באימייל לכן מצאתי לנכון לתקן. אני אשאיר לכם את זה. זה תוקן בלי הדרך ה אדומה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מפת המדידה עדכנית פה? אם לא אז אין מה להשאיר.

אדר' אבי חנקיס:

המדידה היא, המודד חותם פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא יכול לחתום אבל... אין עצים במגרשים האלה?

אדר' אבי חנקיס:

במגרש החום?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בשפ"פ. בכל הקו הכחול של התכנית.

אדר' אבי חנקיס:

אין לי מושג. הוא קטן מאוד, לדעתי, אני לא יודע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כי מדידה צריכה להראות לפי תיקון 89,

גב' רימה גנזל:

יש פה סימון.

גב' אבי חנקיס:

זה סימון של תכנון, לא של קיים. תסתכלי במפה לא רואים שום דבר, לא עץ לא שיח לא פרח. לא מסומן המבנה במפות, צריך לעדכן את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההמלצה היא להפקיד את התכנית בתנאים. אני חושבת שצריך להקטין את הקו הכחול של התכנית רק עבור המגרש שרוצים לעשות עליו הפקעה. צריכים להביא חוזה חכירה עדכני, צריכים להגיש את זה על מפת מדידה עדכנית. צריך לסמן עצים לפי תיקון 89, קיום הליך בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה. יש לערוך טבלת זכויות והוראות הבניה כך שיירשמו גודל המגרשים. ברגע שהקטינו את הקו ה כחול שיכלול רק את המגרש, הוא צריך לכלול את זכויות הבניה בהתאם לתקנות חישובי שטחים ואישור לשכת התכנון.

גב' רימה גנזל:

הם יכולים להמשיך להפעיל מקלט ציבורי גם כשבונים בית כנסת מעליו?

מר בני חיים:

אני לא יודע איזה מקלט יש להם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על גבי התשריט יסומנו קוי הבניין, נספחים לביוב וניקוז. למה הם צריכים? לא צריך. אבל הם צריכים נספח בינוי. נספח בינוי יעודכן... לאישור לשכת התכנון. הותרת 20 אחוז לצורך חילחול והחדרת מי נגר בהתאם לתמ"א 4/ב/34. בפרק שימושים למוסדות ציבור, למטרות חינוך תרבות רווחה ודת כהגדרתם לפי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה. בהקשר לעבירות הבניה,

גב' רימה גנזל:

תוסיפי בבקשה שהיתר בניה למקווה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בהוראות התכנית ייכתב שמתן היתרי בניה למקווה ולבית הכנסת יקבלו חוות דעת לשכת הבריאות נפת רמלה. באשר לעבירות הבניה אנחנו מגנים תופעות של עבירות בניה, מדגישים שההתנהלות הנכונה לבניה מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבניה ולא קבלת הכשר בדיעבד. בטרם להחלטות המדיניות של הועדה המחוזית בעניין. אנחנו רואים עצמנו כמחוייבים לתת דעתנו כאשר אנחנו דנים בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בניה גם שיקול אי עידוד עבריינות בניה ולתת את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עלינו לשקול במסגרת סמכותנו. יישום המדיניות יש בה כדי לעקר את התמריצים

העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה, תמריץ כלכלי מחד ומאידך התפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות סופן שיביאו לאישור תכנית. בהמשך לעיל אנחנו סבורים כי אישור התכנית בדיעבד אין בה די ויש למצות את הדין לעניין עבירות הבניה ואין לראות בהכשרת הבניה כשלב המייתר הגשת תביעה משפטית. מכיון שהסמכות להחליט בעניין היא של הועדה המקומית בידי התובע המקומי, מחליטה הועדה כתנאי להפקדה זה קבלת עמדתו בדבר נקיטת הליכים כנגד אותם בעלי מבנים. במידה והתובע מחליט שלא לנקוט בהליכים תובא התכנית לדיון נוסף בפני הועדה. במקרה כזה מתבקש התובע לפרט את הטעמים להחלטתו על מנת שיהיה בפני הועדה מלא הנתונים והועדה תחליט על פי מכלול הנתונים והנסיבות.

מר בני חיים:

אני חוזר לפתיח. אנחנו לא סמכות מוסרית, אבל זה ברור מאלינו כשאת מתייחסת, זה ברור שזה לא זה, כי אחרת לא היינו אומרים מה שאומרים. אז ההכרזה הזאת שאנחנו מגנים לא במקומה. בנוסחים האחרונים ראיתי את זה ללא זה והייתי מרוצה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני אראה...

מר בני חיים:

אנחנו לא נשיא ולא שופט ולא רבנים, אנחנו פקידים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא קשור.

מר בני חיים:

אנחנו אומרים התייחסות תכלס. זה מספק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה צודק שאולי המילה לגנות היא ... אבל אנחנו צריכים להגיד שאנחנו חושבים שזה לא תקין.

מר בני חיים:

ברגע שאת קוראת לזה עבריינות בניה ברור שאנחנו רואים שזה לא תקין.

תכנית על/314 /34 א – משמר השבעה:

מוזמנים:

אדר' אבי חנקיס

נועם רווחה

רן פיני

אדר' אבי חנקיס:

מושב משמר השבעה בסמוך לכביש 412 בגבול הדרומי שלו יש לו תכנית בניין עיר מאושרת וזו הצורה שלה שמצביעה על אזור תעשייה, שטח פרטי פתוח ואזור של מבני משק. אנחנו הגשנו תכנית שהיתה פה בדיון בוועדה המחוזית שנקראת 34 והיא דיברה על דבר דומה מאוד למה שאנחנו מציגים כרגע, תכנית 34 אושרה, לוועדה המחוזית היו מספר תנאים לאישור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה פתאום אישור. ביקשו מידע. היא אושרה?

אדר' אבי חנקיס:

34. לא 34/א. 34 אושרה להפקדה פה בתנאים, לפני שנתיים. היזם ביקש לבטל את התכנית, נשלח מכתב מסודר ואנחנו מגישים תכנית חדשה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני זוכרת שהיתה תכנית שנשאלו הרבה שאלות לגבי קו הבניין מכביש 412 שאנחנו נשאל גם עכשיו כי לא מסומן כלום על גבי התכנית.

אדר' אבי חנקיס:

אנחנו לא משנים שום דבר. מצב קיים, מצב מוצע, כביש קיים כביש מוצע. אותו דבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה הכנסתם את זה בקו הכחול של התכנית אם זה קיים ומוצע?

אדר' אבי חנקיס:

נדמה לי בגלל הנושא של בעלות על הקרקע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה קשור הבעלויות על הקרקע?

אדר' אבי חנקיס:

של כל התכניות האלה. כל התכניות הקיימות הגבול שלהם מגיע עד לפה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה הקשר של בעלויות על הקרקע.

אדר' אבי חנקיס:

זה הכביש הבינעירוני.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון. 412. למה הכנסתם את השצ"פ ואת הכביש.

אדר' אבי חנקיס:

כי זה גבול התכנית הקיימת, אנחנו התלבשנו על כל התכנית הקיימת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איפה קו הבניין של דרך 412 שהיא דרך פרברית מהירה בתמ"א 3?

אדר' אבי חנקיס:

קו בניין הוא 25 מ', מה שכתוב כאן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא הגיוני אני אגיד לך למה. לדרך 412 יש תכנית, לדרך פרברית מהירה עוד אין לה. אז צריך לשמור 150 מ' קו בנין מכל צד.

אדר' אבי חנקיס:

איזה 150 מ' קו בניין?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תמ"א 3.

אדר' אבי חנקיס:

גם בתכנית הזאת המאושרת.... זה מאושר אנחנו לא משנים שום דבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל אתה בא עכשיו לעשות תכנית חדשה.

אדר' אבי חנקיס:

פה אני לא נוגע בשום דבר. זה נשאר אותו דבר. הנושא של התייחסות של אזור התעשיה לכביש לא נוגעים, הכביש הזה הוא כביש קיים. כביש מאושר. נגיד שקו הבניין מגיע לפה. מה זה משנה? יש פה כביש. לא מבטלים אותו. יש תכנית מאושרת. חוץ מזה אני לא שמעתי של- 412 יש קו בניין, אולי מהנדס המועצה מכיר, קו בניין של 150 מ'?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תמ"א 3 יש תוואי של רצועת תכנון דרך שהיא 300 מ', 150 מכל צד כל עוד אין תכנית מאושרת לתוואי הדרך. כשאתה אומר לי 25 מ' קו בניין לא נשמע לי הגיוני, זה אומר שאין קו בניין בגלל שהכביש הוא 50 מ'. הדרך מוגדרת כדרך,

אדר' אבי חנקיס:

אלה הנתונים שאנחנו קיבלנו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ממי קיבלת את הנתונים?

אדר' אבי חנקיס:

מהמודד. נוציא את התכניות האלה, נראה מה קו הבניין שם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יכול להיות שעשו איזה מש"מ למשמר השבעה ושמו ברקע את הכביש. אבל אתה מודד את קו הבניין,

אדר' אבי חנקיס:

שפרה 150 מ' זה עד לפה, כולל את הבניינים הקיימים.

רן פוני:

ההרחבה שלנו החדשה אושרה בתוך ה... שאת אומרת. פרויקט הרחבה שלנו שנבנה לפני שנתיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, יכול להיות שהוא קיבל הקלה מתמ"א 3.

רן פוני:

אני טיפלתי בו. הוא לא קיבל הקלה. לא ביקשנו גם. יש לנו פה שכונה של 12 בתים חדשה. פרויקט הרחבה של משמר השבעה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן אבל יכול להיות שהוא מחוץ.

רן פוני:

לא, ממש לא. את רואה אותו, באזור ה... פה, פרויקט ההרחבה שלנו פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אף אחד מהתכניות שרשומות פה היא לא תכנית לדרך. לכן קו הבניין הוא מקו בניין של תכנית לדרך ולא מתכנית של,

אדר' אבי חנקיס:

אבל התכניות האלה אושרו בלי ההנחיה הזו של 150 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר אני אומרת לך עובדה. אתה צריך לסמן בתכנית את קו הבניין כדי שנוכל לדעת איך מתייחסים בכלל אל התכנית הזאת.

מר בני חיים:

ה- 150 מ', אני מוכן, אם תפני אותי, איפה אני רואה את זה רק, בתמ"א 3?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בתמ"א 3 תראה שכתוב שכל עוד לא הוכנה תכנית צריך לשמור רצועה של 300 מ'. מוסד תכנון יכול להקטין את זה אבל הוא צריך סיבה מסוימת.

אדר' אבי חנקיס:

נעם יש תכניות,

נעם רווחה:

אני לא מכיר את זה אבל אנחנו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כל עוד אין תכנית לדרך, אז... אם יש תכנית דרך, הרצועה קובעת.

אדר' אבי חנקיס:

אני הבנתי. אני שואל את נעם אם ב- 412 באיזשהו מקום יש תכנית שכן הכניסה את 412 וקבעה רוזטות.

נעם רווחה:

אני לא מכיר, אבל אני חדש, יכול להיות שיש ואני פשוט לא מכיר אותה. אני מדגיש את מה שאבי אומר שאנחנו לא נוגעים בקוי בניין. אנחנו רוצים רק להסדיר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רואה, אתם משנים את השפ"פ שאני מניחה שהיה פעם בטח איזה תוואי ניקוז, לא?

רן פוני:

לא, אף פעם לא היה שם כלום. יש שם אדמת בור מאז נוסד המושב.

אדר' אבי חנקיס:

אנחנו משנים את המגרש הזה של מבני משק לספורט ונופש, אנחנו צירפנו גם נספח בינוי שמעיד על צורת הבניה בעיקר שמתייחסת לאזור של הספורט ונופש מכיוון שיש פה נספח סביבתי שהוכן, יש פה דו"ח אקוסטי שהוכן, והבינוי מצביע על הפתרונות שבאים לידי ביטוי לפי ההנחיות של הנספח..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

רציתי לשאול,

גב' רימה גנזל:

משרד החקלאות התייחס לשינוי הזה, שאתם מבטלים את המשק?

אדר' אבי חנקיס:

למה אני צריך התייחסות של משרד החקלאות? זה לא קרקע חקלאית. זה קרקע מבני משק. אני לא צריך משרד החקלאות לזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש חלק מוכרז? אם יש זה ילך לולקחש"פ, זה לא הבעיה.

אדר' אבי חנקיס:

מה קורה עם הסיפור של הכרזה שהחליטו לבטל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אם זה בתחום, ייעוד הקרקע הבנתי הוא לא לפיתוח כפרי. הוא חקלאי נוף כפרי פתוח, על פי התמ"מ. ואם זה חקלאי נוף כפרי פתוח, רק רציתי לדעת מה יש בשטח היום.

רן פוני:

אדמת בור. מעולם לא היה כלום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין בעיות ניקוזים?

רן פוני:

יש תעלת ניקוז חדשה שמעצ הקים. יש תעלה שהוקמה בצומת בית דגן. על הציר פה צמוד לכביש יש תעלת ניקוז שרצה מפה עד לצומת בית דגן ולוקחת את כל המים לבית דגן, מעבירה אותו עד לכביש 1 לתעלה הארצית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ומהשטחים שלכם הולכים גם כן הניקוז לתוך התעלה הזאת?

רן פוני:

לא, אנחנו השטחים שלנו זורמים פנימה והם הולכים לכיוון חיריה. זו תעלה שמנקזת אזורי, לא אותנו.

אבישג מאור:

החניה היא על השפ"פ בתכנית? יכול להיות? מסומנים מקומות חניה על השפ"פ.

אדר' אבי חנקיס:

זה השפ"פ.

אבישג מאור:

אלה קוי הבניין, אלה יוצאים ממנו.

אדר' אבי חנקיס:

לא, זה גבול מגרש. המגרש מגיע עד לפה. החניה עוברת כאן... עובר קו בניין כמו בבית משותף.

אבישג מאור:

זה לא על השפ"פ?

אדר' אבי חנקיס:

לא.

רן פוני:

השפ"פ הוא מזרחית לכביש.

אדר' אבי חנקיס:

לא נוגעים בשפ"פ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה אתם צריכים לשנות את השפ"פ לתעשיה, על מנת להגדיל זכויות?

אדר' אבי חנקיס:

למה מבטלים את השפ"פ? כי שם זה אדמות בור שאין בה שום צורך.

רן פוני:

אמגדי דרש את זה. הוא ביקש שיישאלו אותם הפרשי זכויות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה קשור?

נועם רווחה:

מה שהוא אומר, הרי השפ"פ נכנס בתוך השטח לספורט ונופש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השפ"פ אמור בעצם לעשות הפרדה בין הנחלה שיש ליד לבין מגרש תעשיה ויש לזה הגיון תכנוני. זה שטח פתוח ולא יחנו בו ולא יעשו בו כלום, ושהוא יהיה בין מי שגר בנחלה הראשונה במושב,

נועם רווחה:

את רואה שזה חלקי. מה קורה עם שאר הנחלות?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יכול להיות שהיו צריכים לעשות לכל אורך הנחלות,

רן פוני:

לא, השפ"פ הזה במקור הוא אמור היה להיות שביל שתכננו, מזקני המושב, פה היה אמור להיות הרי מבנה משק. זו היתה גישה למבנה משק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מאיפה, מהחלקה החקלאית הפרטית של בנאדם?

רן פוני:

כן. זה לא היה חלקה פעם. זו חלקה שפיצלו אותה, תראי איזה משחק ישפה. יש כל מיני חתיכות שפיצלו אותן החוצה. הרעיון היה להגיע לגוש הזה, זו דרך שמחברת, כל אלה מגיעים מפה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איך היום נכנסים לשטח החקלאי הזה?

רן פוני:

זו נחלה. כל הנחלות האלה יש להן, נכנסים מפה אליהן. זה מיותר, הגישה אם תהיה בעתיד לאזור התעשיה, לא תהיה בחיים מהאזור הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל היה נכון לא להצמיד תעשיה לשטח חקלאי ולכן עשו שפ"פ.

רן פוני:

אם זה היה נכון למה לא המשיכו את זה פה? דווקא יותר נכון כן להצמיד את זה, כי זה יאפשר להם את הגישה מפה, אם הם ירצו בכלל, אבל הם לא ירצו.

אדר' אבי חינקיס:

אבל מה זה מפריע, כל השטח הזה הוא חקלאי.

רן פוני:

לא חבל סתם לבזבז אדמה של 10 מ'. אנחנו צריכים לטפל ב...

גב' רימה גנזל:

מה מתוכנן בתוך תעשיה, שימושים?

אדר' אבי חינקיס:

אני לא יודע, כתוב בתקנון. דרך אגב, התעשיה הזכויות לא משתנות, נשארות אותו דבר.

גב' רימה גנזל:

עכשיו אתה מתכנן ספורט ונופש בצמוד לתעשיה. מה השימושים שקבועים,

אדר' אבי חינקיס:

אני לא זוכר בעל פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין בעיה עם תמ"א 4/2 בנושא של ציפורים ובריכת שחיה?

רן פוני:

יש בבית דגן, הכל מלא, כל הבתים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא מה יש או מה אין. יש התניות בתמ"א 4/2 לנושא של מקוי מים.

אדר' אבי חינקיס:

בריכת שחיה זה לא ציפורים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מקוה מים. אנחנו שואלים שאלות מכח תמ"אות,

רן פוני:

אני רוצה להגיד משהו שאמרתי בפעם הקודמת וחשוב לי להזכיר לכם. באותו פורום ואותם אנשים. מושב משמר השבעה קיים 60 ומשהו שנה, אין לנו עד היום ולו מקום אחד שנחנו יכולים להפגש וליצור חיים משותפים במושב. הברכה הזאת היא משהו שאנחנו חולמים עליו עשרות שנים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא היה לכם בית תרבות?

רן פוני:

יש לנו בית תרבות של 120 מ' קטן, תנסי להבין,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין שום בעיה אם יש בריכת שחיה, אבל,

רן פוני:

המושב גדל והכפיל את עצמו עם ההרחבה שאושרה. אין לנו מקום אחר לשים את הברכה. תסתכלו על כל המושב שלנו, אין לנו אפילו מקום לעשות ל"ג בעומר. נגמר לנו השטח כי הפקיעו לנו, כל פעם בא כביש 1 והפקיע לנו מאות דונמים גם כביש 4 הפקיע, כביש 412, נשארנו בלי שטח. אנחנו היום עם פחות משליש מהתקן של האדמות שיש לנו. אין לנו שטחים ציבוריים בכלל. זה המקום היחידי שמצאנו ואחרי הרבה מאמצים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. זו סיבה שאתם רוצים בריכת שחיה.

רן פוני:

לגבי הציפורים, זה מעניין אותי מכיון שאני מתכנן מט"שים ומתקנים לקולחים שזה בכמויות של 100,000, 300,000 מ"ק, בבריכת שחיה זה כלור, אין ציפורים. גם בריכת שחיה צריך להביא אישור?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש תמ"א 4/2, צריך לקרוא את ההוראות, הן לא עומדות לפני אבל משמר השבעה למיטב זכרוני יש ע ליה את המגבלות של תמ"א 4/2 וצריך להתנהג בהתאם. צריך לראות. לגבי נושא של בינוי אני יודעת שזה לא בינוי שרגיש לנושא של הרעש וכל הדברים האלה, אבל צריך לבדוק את כל המידע. אתם אמורים לבדוק לפי תכנית המתאר ולהביא לועדה. יש דבר נוסף, חוזה החכירה שהגשתם אין לו תוקף.

רן פוני:

אין לאף מושב בארץ חוזה חכירה בתוקף. מינהל מקרקעי ישראל לא מחדש חוזי חכירה למעלה מ- 10 שנים. לא רק לנו. אין חוזה חכירה, יש ויכוח מאוד גדול בין המדינה לבין כל התנועות הקיבוציות והמושבות. המינהל רוצה לשנות את חוזי החכירה, התנועות לא מוכנות לזה כיון שהוא רוצה להפקיע קרקעות שלא שלו. כתוצאה מזה כבר 10 שנים לא נחתם עם אף ישוב חוזה חכירה. החוזה חכירה האחרון זה מה שצורף אליכם.

אדר' אבי חינקיס:

יש לי בקשה לצרף בנספח הסביבתי יש המלצה, לא חובה, המלצה לבנות כאן קיר אקוסטי. אני רוצה שיירשם שמותר יהיה לבנות כאן קיר אקוסטי מעבר לקו בניין.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה?

אדר' אבי חינקיס:

כי אני לא רוצה להפסיד שטח. אם אני בונה קיר ויש לי שטח מת אני לא יכול להגיע אליו. קיר אקוסטי זה הגבול שלי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, כמו גדר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא שאלה למה הם כותבים שבשטח פרטי פתוח תותר חניה בשטח עד 50 אחוז בתחום ייעוד הקרקע. יש חוק, בתכנית יש רק שפ"פ אחד. הם כותבים שבשפ"פ הזה אפשר גם לחנות. אני מציעה דבר כזה, קודם כל אם הם רוצים להקטין את קו הבניין מתחום המגרשים האלה, אני לא יודעת מה הסיפור עם 412,

מר בני חיים:

בלאו הכי רוצים לבנות בתחום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא הייתי משנה את זה רק בתחום הזה, מישהו גר פה.

מר בני חיים:

לא...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה לא הגיוני, למה לגעת בזה?

מר בני חיים:

מותר אחרי הרבה שנים ... לראות מה ההגיון,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה רוצה לפגוש את התכנית הזאת בהתנגדויות? אתה רוצה לתת להם קו אפס לשפ"פ? לא אכפת לי אבל לפחות שאתה מבטיח שיש...

גב' רימה גנזל:

בני יש הגיון להפריד תעשייה מכל דבר אחר. לא משנה מה.

מר בני חיים:

כן אבל זה שטח חקלאי פתוח... מותר להם לבחון את העניין הזה, לדעתי הגיוני לקחת את אותה רצועה, להוסיף את השפ"פ לכאן, בלאו הכי זה לא.. אין חשש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין לנו פה תמ"א 4/2, אז אני לא יודעת מה..

(מדברים ביחד)

מר בני חיים:

אם פה בתכנית הוא מראה על קו אפס, קו האפס לפי מה שהראה עלה על הקו הכחול,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת עכשיו מה קו הבניין של 412. הוא לא נתן לי את הקו בניין הוא לא נתן גם בפעם הקודמת. התכנית הזאת עמדה בפנינו למיטב זכרוני ושאלנו הרבה שאלות בזמנו.

מר בני חיים:

התעשייה לא אושרה, התכנית הזאת אושרה לו? הוא רוצה לשנות, הוא רוצה אחר כך להשאר פה בקו אפס, אם התכנית הזאת תקפה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, זו תכנית מאושרת. זה מצב קיים. הוא רק רוצה את הספורט. הוא עושה רק לספורט. הוא מגדיל את הזכויות. היה פה קודם 40 אחוז פה. ברגע שאתה מוסיף את השצ"פ אתה מגדיל את זכויות הבניה באזור התעשייה ואני שואלת את עצמי למה.

אבישג מאור:

הוא אמר שהוא לא מגדיל את הזכויות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא מגדיל. הוא מגדיל את זכויות הבניה בתעשייה. אני לא יודעת מה קו הבניין בדרך 412. אולי בכלל צריך מגבלה, אז לא אכפת לי, הוא כל כך רוצה בריכת שחיה, אין לי שום בעיה שיעשה קו כחול, יבנה בריכת שחיה,

אבישג מאור:

ולא ישנה בתעשיה שום דבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. הקו הכחול יהיה פה רק בשטח של בריכת השחיה והוא יתכנן את בריכת השחיה.

מר בני חיים:

אבל השטח ישתנה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז ה- 40 אחוז יהיה לו משטח קטן יותר. מה לעשות?

מר בני חיים:

הזכויות ביחס לשטח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

40 אחוז זה ביחס לשטח. על זה. היה 40 אחוז. אתה מקטין את השטח וה- 40 אחוז נשאר מהשטח.

מר בני חיים:

נו אז מה הבעיה. מקודם היה 40 אחוז ונשאר 40 אחוז.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל עכשיו מה הוא עשה? הוא הגדיל את השטח של התעשיה, הקטין את הזכויות בניה. זה הקו בניין שלו.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא אומר לי יש פה על פי התכניות האלה 25 מ'. 25 מ' זה אומר שאין קו בניין.

תומר היימן:

שאלתם אותם מאיפה קו הבניין שהוא הביא?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא אומר מהתכניות ה... זה לא נכון. בתכניות של המושבים, הם ציינו בטח רוזטה על כביש אבל זה לא תכנית של הכביש.

מר בני חיים:

אם קו הבניין מכסה להם את הכל אז איך הם יכולים...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני אומרת להקטין. דרך אגב בכפר רות אין לנו נסח טאבו. אנחנו לא יודעים מי בעל העניין של השטחים האלה.

תומר היימן:

הכל מינהל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי חוכר?

תומר היימן:

הוא חוכר שם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איך אנחנו יודעים?

תומר היימן:

אמגדי אמר לי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין לנו שום הוכחה. התיק לא היה צריך להקלט בכלל.

תומר היימן:

אפשר להשלים את זה.

מר בני חיים:

לא כולל את הדרך. הוא צריך להראות את הסגול כי הוא לוקח מאחד לשני.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה רק את תחום המגרש של בריכת השחיה.

מר בני חיים:

הוא משנה את השטח של התעשיה. השטח שלו משתנה גם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא לוקח מהתעשיה ומעביר, משנה את הייעוד שלו.

מר בני חיים:

אז הוא צריך לכלול גם את המגרש הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא לא צריך. מה שהוא משנה ייעוד. הוא לוקח פה,

מר בני חיים:

אה, רק את הקטע הזה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. הוא לוקח, עושה את הקו הכחול ככה. רק על המגרש הזה.

מר בני חיים:

הוא מתייחס רק לקטע של השטח הזה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

מר בני חיים:

לא, אבל הוא לוקח את הירוק הזה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא לא לוקח שום ירוק. זה לא איחוד וחלוקה.

מר בני חיים:

הרעיון שלו, הוא טוען שהירוק הזה בעצם ירוק מיותר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא טוען, אני לא יודעת. יש פה כל כך הרבה דברים לכאורה יכולתי להגיד לדחות את התכנית כי הדבר ה בסיסי שחסר לי פה זה הקו בניין לדרך 412 שביקשנו את זה ממנו בתיק הקודם והוא גם לא הביא את זה. הקטנת הקו הכחול לתחום בריכת השחיה המתוכננת,

מר בני חיים:

כשאדם בא וטוען ואומר לכם הפס הירוק הזה נמצא אבל אין בו שום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בני, אנחנו שתינו חושבות שצריך להשאיר באפר בין ה... לתעשיה. אתה חושב שלא, מקובל ובסדר. אתה יכול להגיד את דעתך, הבנו אותה, אנחנו לא מסכימים איתך. אתה לא צריך לשכנע אותנו. אתה יכול להגיע עוד פעם ועוד פעם וזה גם בסדר, אבל מה יצא לנו מזה, אנחנו חושבות אחרת ממך.

מר בני חיים:

את חושבת שהפס הירוק הזה על הגבול הוא ...

גב' רימה גנזל:

אני חושבת שכל תעשיה צריכה להיות מופרדת משימוש אחר במשהו. כל תעשיה. כי תעשיה זה תעשיה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הקטנת תחום בריכת השחיה המתוכננת, עידכון טבלת זכויות בניה בהתאם לאישור לשכת התכנון.

גב' רימה גנזל:

דו"ח אקוסטי באישור המשרד להגנת הסביבה, הוא אמר שהם הכינו איזשהם מסמכים. מסמך סביבתי באישור החברה להגנת הסביבה. רעש וחומרים מסוכנים. או התייחסות המשרד להגנת הסביבה לנושא רעש וחומרים מסוכנים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התייחסות לחומ"ס באישור... הטמעת הערות ... קובע כי תנאי למתן היתר בניה יהיה קבלת חוות דעת משרד הבריאות, נפת רמלה. בדיקה לעניין מגבלות תמ"א 4/2. גם ציפורים.

גב' רימה גנזל:

אני לא בטוחה. זה בריכת שחיה, זה לא בדיוק מקווה מים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת, אבל יש...

גב' רימה גנזל:

זה מקורה או לא מקורה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא מקורה. אם זה מקורה אז אין בעיה. אבל זה לא מקורה. פה אני לא רואה שזה מקורה. צריך לעשות בדיקה.

מר בני חיים:

בפרוטוקול הקודם היתה לי הסתייגות. היא מופיעה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. אני כותבת את ההסתייגויות שלך. סימון קו בניין לדרך פרברית מהירה 412. קיום הליך, ... סעיף 89 לחוק התכנון והבניה. זה אומר שאם אין עצים אז אין עצים. הוא כותב מבנים החורגים מקוי הבניין המוצעים לעת אישור התכנית לא ייחשבו כחריגה. אבל אין מבנים. הוא אמר שהשטח ריק. הדבר הזה נמחק. בכל מקרה הוא מביא לך תכנית אחרת שמראה קו כחול אחר את צריכה שיהיה בטבלת זכויות הבניה התייחסות רק לשטח של בריכת השחיה על הזכויות שלה. במצב מוצע יהיה לך רק בריכת שחיה. אין חורגים מקוי בניין, לא חורגים, אנחנו לא מאשרים כלום בקטע הזה. צריך לכתוב שטחי שירות, שטחים עיקריים.

אבישג מאור:

יש כתב שיפוי שצריך,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי ביקש?

אבישג מאור:

היזם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא לא צריך. מישוהו ביקש?

אבישג מאור:

לא ביקשו ב...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

7. הגשת כתב שיפוי לועדה המקומית טרם הפקדת התכנית וגריעת סעיף שיפוי מהוראות התכנית. 8. הבטחת שטח לחילחול וניקוז בהתאם לתמ"א 4/ב/34. זה לא הפקעה, זה שטח ספורט.

אבישג מאור:

אבל זה היה מבנה משק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מבנה משק זה גם פרטי. זה לא חוס. לא צריך סעיף הפקעה כי לא מפקיעים כלום. נכתוב לנושא 412 כי אם יתברר בלשכת התכנון שקיימת מגבלה בנדון, התכנית תחזור לדיון. זהו. חניה בתחומי המגרש רשום? נרשום חניה בתחומי המגרש.

גב' רימה גנזל:

יכול להיות שבדקו את החניה גם עבור תעשייה הכניסו לשם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חניה בהתאם לתקנים בתחום המגרש.

תכנית חמ/153/33 - כפר רות:

מוזמנים:

אילנה הדר

הרצל אלעני

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תסבירו לי התכנית הזאת נקלטה בטעות לדיון מכיוון שאין לנו פה חוזה חכירה או איזשהו עדות על מי בעל עניין בקרקע.

אילנה הדר:

יש חתימה של המינהל על גבי התכניות. המינהל חתם על כל התכניות. אם לא זה לא היה עובר תנאי סף.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:
אנחנו לא היינו באים בלי המינהל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אם הוא חתום זה בסדר. אני לא ראיתי חתימה.

אילנה הדר:
על אחד מהם יש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אוקיי. אם יש על אחד זה מספיק. את מתכננת התכנית? תסבירי לנו.

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:
יש תכנית מאושרת לכפר רות, שיש כאן 100 נחלות, שגרים, מגישים רק 40 ואת כל השאר המינהל לא מאשר כי הם גדולים מדי, הם לא מאשרים לשווק אותם. ואז החלטנו בגלל שאין להם אפשרות לממש את ההרחבה כי המינהל לא מאשר לשווק את המגרשים האלה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
מה מגרשים שלא הוגשו פה?

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:
שישים מגרשים.

מר בני חיים:
למה לא עושים רה תכנון של המגרשים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
זה התכנית.

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:
אז לקחנו את האזור הזה, וחלקנו אותם כל מגרש לשלושה מגרשים וחשבנו שזה יישאר במקומית אבל בגלל שזה שינוי ממגורים לבעלי משק זה הופך למגורים א', זה במחוזית. ואז לקחנו והגדלנו גם זכויות. בגלל שזה ועדה מחוזית הגדלנו את הזכויות,

מר בני חיים:
כבר היה שווה להוסיף זכויות,

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:
נכון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אתם לא לקחתם את ה- 60 יחידות ו...

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:

זהו, עשינו רק את ה- ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא הבנתי כלום ממה שהיא דיברה. היא אמרה יש 60 ואז,

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני אסביר. בתב"ע המקורית של כפר רות, מח/33, יש את מה שנקרא המשקים, ויש 100 משקים. 100 נחלות ולכל נחלה כמובן שיש פה את התוספת של החממות, הבינוי של החממות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איפה החממות? זה שימושים החורגים שם? אוקיי.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

כאן. היום זה הרבה פחות. אבל בזמנו המינהל הביא, זה התחיל כהיאחזות, בשנת 1977, נכון יוגב? יוגב הוא המזכיר של המושב. ואישרו בסך הכל 40 נחלות כאשר מבחינת זכויות בניה ב כל נחלה כזאת יש זכות ל- 400 מ' בניה עם שני בתים. זה מבחינת זכויות הבניה הקיימות בכל נחלה. נשארו 60 מגרשים ריקים שהמינהל מסיבות כאלה ואחרות היום לא משווק יותר נחלות במדינת ישראל, אין יותר שיווק של נחלות לפחות גם לא במרכז, בטוח. אני לא יודע מה קורה בפריפריות אבל במרכז בטוח שלו. במושב כפר רות אין הרחבה כמו כל המושבים וביקשו לעשות פה הרחבה. כמובן אם עושים הרחבה זה על בסיס הנחלות הקיימות שמסומנות, נחלות לא מאוישות. יש 60 נחלות לא מאוישות ומהם לקחו 16 נחלות ובפרצלציה שאנחנו רואים אותה פה, הפכו את זה ל- 48 יחידות דיור לבנים ממשיכים. מבחינת היקף הבינוי המותר, על פי תמ"א 35 זה עומד להגיע להיקף 350, פה בסך הכל יש פה 216.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בכפר רות זה 300 יחידות דיור, הוקצו בתמ"א 35 300 יחידות דיור, בפועל על פי תכניות מאושרות, לא על פי מה שבנוי בפועל,

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

בפועל, עם מה שאנחנו מציעים כאן יהיו 216 יחידות דיור. לפי תמ"א 35, 350.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בפועל על פי תכניות מאושרות, כולל ה-48 יחידות דיור האלה אתם תגיעו ל,

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

216. הישוב עצמו בנוי גם מבחינת מערכות כבישים וביוב וכל ה, אין לו בעיה לקבל את כל יחידות הדיור האלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זכויות הבניה בכל מגרש?

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:

180 עיקרי ו-40 שירות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מספיק?

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:

כן. במגרש של 400 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש גם מרתפים?

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:

יש אפשרות למרתף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

קודם כל ביקשתם 220 עיקרי ו-50 שירות.

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:

לא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה לא. אני מסתכלת על התכנית שהועדה... אני קוראת, אני לא ממציאה.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

תראי, בואי נאמר ככה שהזכויות האלה הן זכויות מקובלות בהרחבה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא אמרתי שזה לא מקובל. רק שאלתי כמה. אנחנו לא מביעים פה את דעתנו אנחנו רק רוצים מידע. כתוב פה 220 מ"ר שטח עיקרי, 50 שירות, אתם ביקשתם מרתף עיקרי במסגרת קומת הקרקע וגם שירות במסגרת קומת הקרקע, שאני לא מבינה מה זה. בדרך כלל מרתף זה עיקרי. אם יש בו שטחי שירות הוא, ...,

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:

או קיי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז זה לא 270, אם אתם רוצים מרתף תגידו כמה הוא ומה התכסית? התכסית 35 אחוז, מ-220. כמה זה?

אדר' אילנה הדר, מתכננת התכנית:

זה הדף הנכון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתם מבקשים 180 מ"ר שטח עיקרי, מה מפריע לכם שיהיה 220? המרתף יכול להיות 77 מ'. זה קונטור הבית.

מר בני חיים:

בית מרווח במושב ב- 400 מ"ר יכול להגיע גם ל- 200.

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:

הם צריכים לשלם את כל הזכויות האלה מראש,

מר בני חיים:

משלמים. אני חושב שהם מודעים, זה העקב אכילס? אני יודע שרוצים בדרך כלל.

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:

לי לא אכפת. פשוט ה...

דובר :

זה לא כזה אקוטי, אנחנו מהשיקול שהמינהל דורש את התשלום מראש על כל זכויות הבניה, הלכנו על 180 עיקרי.

מר בני חיים:

המינהל נותן ללא תשלומים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אחר כך יהיו השלמות בגגות, במחסנים,

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

180 זה לא רע. אני גר ב- 180 של זכויות בניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי אמר שזה רע? זה לא רע בכלל.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

זה לא רע, אבל זה לא הדירות המרווחות שאפשר בצמודי הקרקע,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב, הם רוצים 180 אז 180. שירות הולך ככה : 35 מ"ר לשני מקומות חניה. אתם לא רוצים מקומות חניה מקורים?

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

חייבים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם לא חייבים מקורה. הם יכולים לשים את זה לא מקורה בתוך המגרש. הם צריכים 2 מקומות חניה לכל יחידת דיור בתוך המגרש.

מר בני חיים:

גם אחר כך מקרים את זה במושבים. שמים גגות.

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:

נניח שכן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז זה 35 מ"ר לשני מקומות חניה. מכונית גדולה זה 5 מ' לפחות, 5 מ' על 2.5 מ', אתה צריך גם לפתוח את הדלתות. 12.5 מ"ר ממ"ד ו- 10 מ"ר מחסן. אנחנו לא נותנים יותר מ- 10 מ"ר למחסנים.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני חושב שתקנות הג"א בממ"דים בברוטו זה 15 מ' ברוטו. זה 9 נטו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא חשוב, אני כותבת ממ"ד בהתאם לתקנות הג"א.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

הכי נכון לפי תקנות הג"א כי זה משתנה מעת לעת. זה התחיל ב- 5,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מרתף 77 מ"ר שטח עיקרי. זה התכסית. זה 35 מ- 180.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני לא בטוח שתרצו שטח עיקרי את זה. זה מרתף..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מרתף זה לא שטח שירות. מרתף זה מקום. אם הוא משמש לאחד ממטרות שטחי השירות, זה שטח שירות. או מלמעלה שמים את השטחי שירות או מלמטה או ביניהם.

מר בני חיים:

פרטי זה לא מוגדר כשירות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם בבניין משותף המרתף...

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

מרתף של 77 זה המון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מה שהם ביקשו. הם רוצים בקונטור הקרקע. אתה משלם למינהל גם על שטחי שירות דרך אגב.

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:

אם המרתף הוא מעל 2.2 מ' הוא יהיה עיקרי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, זה לא הולך לפי הגובה. אני לא מכירה תקנה כזאת.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אם בעצם אז 180 ועוד 77, יגיע ל- 257 מ' עיקרי.

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:

זה המון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. אנחנו לא מתכננים עכשיו את התכנית.

מר בני חיים:

ספרו את זה אחרת, זה לא המון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתם רוצים מרתף? לא רוצים?

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

50 מ"ר נראה לי סביר בהחלט. זה מה שמקובל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. 50 מ"ר שטח עיקרי למרתף.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

הרי בסופו של דבר מעבירים אותו בהקלה למעלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אנחנו לא נותנים. זו סטיה ניכרת מבחינתנו. נרשום שזו סטיה ניכרת. נתנו מרתף, זה מרתף.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אבל אני אומר לידיעתכם. מבחינת המשפטנים, זה נחשב כהקלה,

גב' רימה גנזל:

פתרון ביוב לכפר רות, פעם אושרה תכנית לחיבור למודיעין וביטול בריכות חימצון.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:
מזמן בוטלה. אין פה בריכת חימצון.

גב' רימה גנזל:
בוטלו לגמרי?

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:
אנחנו מחוברים עכשיו למודיעין.

גב' רימה גנזל:
הם בייבוש, התייבשו כבר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
הבניה של המגרשים זה דו? או בנפרד?

מר בני חיים:
בנפרד. קוי הבניין מוצגים בתשריט. בתכנית הבינוי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
תודה רבה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
זה שפ"פ. זה לא שצ"פ. למה לא שצ"פ?

אדר' אילנה הדר, מתכנתת התכנית:
זה מתבסס על המצב המאושר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
כן אבל זה אחרת. זה לא במושב. זה לא מוגדר תמיד. עכשיו כולם חברים באגודה אצלכם?

יוסי קנדלשטיין:
כרגע המצב ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
כן אבל כשאתם מוכרים את הבתים, לא. החברים החדשים לא היו ואז הם צריכים שטחי ציבור.

דובר:
יכול להיות שההגדרה משתנה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נראה. עוד לא החלטנו אם אנחנו מקטינים או לא.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כל השפ"פ מסומן כשצ"פ. יתווסף סעיף הפקעה.

גב' רימה גנזל:

מוסדות ציבור נבדקו? יש מספיק?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רואה שכן. תסתכלי את היקפי השטחים שיש להם, החום. זה מספיק. מנסיון שלי זה מספיק.

מר בני חיים:

גם אני. תמיד יש להם מעבר במושבים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה גם רואה את הכמות, כמה יש שם. יש 40 נחלות ו-48 ועוד 48 והשאר לא מאויישים.

תומר היימן:

מאושר בתכנית אבל 100,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון. אני לא אחזור עכשיו על המידע, אבל יש להם 100 נחלות. או קיי. אז השפ"פ יסומן כשצ"פ ויתווסף סעיף הפקעות להוראות התכנית. 2. הדרך מס' 3, תוארך עד למשק העזר ותסתיים בקיל דה סאק.

תומר היימן:

אפשר לסמן זכות מעבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל למה לא לקרוא לילד בשמו? דרך זו דרך, שצ"פ זה שצ"פ.

תומר היימן:

פה אין זכות מעבר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. למה שיהיה. אם זה דרך, היא באדום, אם יש ירוק אז זה ירוק. דרך מס' 3 עד למשק העזר ותסתיים,

מר בני חיים:

האמת שלי נראה למקם שם פתאום משק עזר זה היה חריג,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם לא מיקמו, זה קיים היה. הם לא שינו אותו, אין התייחסות ב,

מר בני חיים:

אבל ברור לך שזה ישאר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. אנחנו לא גורעים ממנו. טבלת זכויות והוראות הבניה תעודכן כך שיפורטו זכויות הבניה להלן: 180 מ"ר שטח עיקרי, זה לבקשת יזמי התכנית. 50 מ"ר שטח עיקרי למרתף. 35 מ"ר על שתי מקומות חניה, ממ"ד לפי תקנות הג"א ו-10 מ"ר למחסן. 400 מ"ר לכל מגרש. 20 אחוז בכל מגרש תמ"א 4/ב/34, צריך לעדכן בהתאם לתיקון 89 לחוק התכנון והבניה, לא צריך לכתוב אישור פקיד היערות כי בתיקון 89 כתוב ההליך. עושים את זה בהתאם להליך. הגשת נספח מים וביוב לאישור משרד הבריאות. תיאום עם תאגיד מים וביוב מודיעין. את התיאום הם יעשו עם משרד הבריאות, אתם תגידו להם.

גב' רימה גנזל:

אפשר להגיד כבר. ואני מבקשת עוד סעיף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חניה – שני מקומות חניה על פי התקן בתחום המגרש.

גב' רימה גנזל:

שפרה, אני מבקשת עוד סעיף. בנושא ביוב- הם מחוברים דרך מודיעין למט"ש איילון ומט"ש איילון חייב לבצע שידרוג והרחבה. אנחנו מבקשים להתנות לפחות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מתן היתרי בניה יותנו בביצוע שידרוג והרחבה מט"ש איילון. מה הצפי אבל?

גב' רימה גנזל:

התכנית אושרו מזמן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

רק ביצוע? טוב. זה, בהוראות הבניה יכתב כי...

גב' רימה גנזל:

והם לא צריכים לתכנן את שאר השטח שיש להם?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר נחלות. התכנית איננה איחוד וחלוקה, לפיכך הוראות התכנית יעודכנו בהתאם.

מר בני חיים:

כמה נחלות יש וכמה...

גב' רימה גנזל:

48 וקיימים בפועל 40.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו מוסיפים 48 יחידות דיור.

תומר היימן:

זה ה- 115 אחוז שלהם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין כבר 115 אחוז היום. היום יש לך מכסה של יחידות דיור לפי תמ"א 35 ויש להם 300, ה- 115 זה היה לך תמ"א 31 שכבר לא קיימת.

תומר היימן:

לא קשור. ה- 115 אני מדבר על החלטה 1180.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא עובדים לפי ההחלטות של מינהל מקרקעי ישראל,

גב' רימה גנזל:

כל אחד סופר משהו אחר.

תומר היימן:

אם אני אגיע למספר 48, השאלה אם הוא יבין.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש להם 100 נחלות, 40 מאוישות.

תומר היימן:

ההחלטה נותנת לכל מושב להקצות בתום המכרז ... 15 אחוז הקיימות בפועל, לא המאושרות. פה יש 40 נחלות מאושרות, למושב יש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, מאוישות יש להם 40. אנחנו לא נכנסים לזה בכלל. בתמ"א 35 היתה הקלה.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו נכניס את הבא.

תכנית חמ/401/43

מוזמנים :

אמיר קול

יובל גלאון

אדרי הרצל אלעני

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מתכנן התכנית בבקשה.

אדריכל אמיר קול, עורך התכנית:

התכנית ממוקמת באזור התעשייה חבל מודיעין שליד שהם, מדובר על בניין קיים בהיתר שבנו אותו והוא קיבל טופס 4 לפני שנתיים בערך. אנחנו מבקשים להוסיף בתוך הבניין באותו נפח מבלי להגדיל את הנפח ומבלי להגדיל את התכסית שתי קומות ביניים. זה כמובן כרוך בתוספת שטחים עיקריים, שטחי שירות קצת, והגדרת המרתף לצרכי חניה. זאת מטרת התכנית.

גב' רימה גנזל:

מה קיים פה?

מר אמיר קול:

הבניין עצמו קיים. יש שם נספח בינוי שאני לא רואה אותו תלוי,

גב' רימה גנזל:

איזה שימושים יש?

מר אמיר קול:

תעשייה עתירת ידע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש נספח ניקוז?

מר אמיר קול:

יש נספח ניקוז, נספח חניה ונספח בינוי גם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה עושים במפעל?

מר אמיר קול:

חברה שעוסקת בתחום הנדסת חשמל, מפתחת כל מיני מוצרים, נתמכת על ידי המדען הראשי והיא רוצה לגדול.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כמה מקומות חניה יש לכם במרתף?

מר אמיר קול:

נכון להיום יש מעט מאוד, המרתף הוא יחסית קטן, אפשר לראות אותו כאן. יש שם חלל שנוצר כתוצאה מהבניה ורוצים לפתוח ולהכשיר אותו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ולהגדיל את המרתף. ואז כמה חניות יהיה לכם?

מר אמיר קול:

אני לא זוכר בעל פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לכם טבלת מאזן חניה?

מר אמיר קול:

כן. יש פה נספח חניה. 69 יחידות חניה פלוס 9 יחידות חניה תפעוליות, סך הכל 78 חניות.

מר בני חיים:

בנו בנפח, אבל לא,

מר אמיר קול:

בנו בנפח כן, יש פה קומת קרקע שהיא 9 מ', הקומה הנוספת כמעט 6 מ', אנחנו רוצים לחלק את שתי הקומות האלה, להוסיף בעצם קומות גלריה כאלה. יש מספיק מקום, מספיק נפח, זה נלקח בחשבון גם, תשתיות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה לגבי ניקוז, אתה יכול להסביר לנו? למרות שבעצם לא מוסיפים,

מר אמיר קול:

נשארים בקונטור המבנה. קונטור המבנה אותו פיתוח בדיוק, אותו גג, לא נוגעים בשום דבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מישהו רוצה להוסיף?

גב' רימה גנזל:

אני נציגת משרד הבריאות. אנחנו לא קיבלנו את התכנית לבדיקה.

דובר:

אין פה זיהום.

גב' רימה גנזל:

זו שאלה מאוד פשוטה. אני מציעה, תעבירו לנו תכנית ואנחנו נבדוק את הנצ שלו. כי אתם נמצאים בתפר בין רדיוס ב' ורדיוס ג'. אם המגרש נופל ברדיוס ב', לא נוכל להמליץ על תוספת בניה ותוספת שפכים כתוצאה מזה.

תומר היימן:

באיזה רדיוס זה?

גב' רימה גנזל:

אני לא יודעת בדיוק.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אין פה שפכים תעשייתיים.

גב' רימה גנזל:

זה לא משנה.

תומר היימן:

איזה רדיוס קידוח אתם.

גב' רימה גנזל:

הם לא יודעים.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני לא מבין, אין שם בורות. זה לא מצב שיש שם בורות ספיגה.

גב' רימה גנזל:

זה לא קשור לבורות ספיגה, זה קשור לבנייה בתחום רדיוס ב'.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אבל הבניה קיימת. כל הקונטור קיים.

גב' רימה גנזל:

מה שקיים – קיים. תוספת לא נוכל לתת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה שהיא אומרת שתוספת השטח מוסיף תוספת שפכים.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני יודע מה שהיא אומרת אבל אני אומר, ב... הזה,

גב' רימה גנזל:

אם אתם נמצאים ברדיוס מגן ג', אין שום בעיה, התוספת ...

מר אמיר קול:

מאיזו בחינה, מבחינה סניטרית את אומרת שיש בעיה? של שירותים?

גב' רימה גנזל:

הבעיה שקיימות תקנות בריאות העם שלא מאפשרות בניה בתחום רדיוס מגן ב'. אתם ממש בגבול, תעבירו את התכנית. אם זה לא בעייתי, אז לא בעייתי. אם זה כן,

מר בני חיים:

אתם מבקשים בתכנית עוד מ"ר, מוסיפים, נכון?

מר אמיר קול:

מבקשים תוספת שטחים עיקריים. תכנית בוודאי שלא.

מר בני חיים:

בתוך הבניין הקיים,

מר אמיר קול:

אותה מעטפת.

גב' רימה גנזל:

אתם יכולים להעביר את הקו הכחול דרך אבישג מלשכת התכנון שאנחנו פשוט ...

עו"ד יובל גלאון:

איך משרד הבריאות את התב"ע הזאת באזור התעשיה,

גב' רימה גנזל:

זה לפני 1992.

עו"ד יובל גלאון:

הבנתי, אז עכשיו זה אומר ש...

מר בני חיים:

אין בעיה אם זה באותו נפח, ... צריכה לבדוק את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית שחלה על השטח,

גב' רימה גנזל:

הבעיה זה התוספת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית שחלה על השטח זו תכנית ישנה מאוד, גז/401/10 המפורסמת.

גב' רימה גנזל:

היא אושרה מלפני התקנות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתם בתחום התמ"מ גם כן בשטח לתעשיה, נכון? טוב. שאלות נוספות? הרצל אתם המלצתם על התכנית אני מניחה. יובל, אתה רוצה להוסיף משהו?

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

יש לנו תכנית כללית שאנחנו רוצים תוספת זכויות בניה. הזכויות בניה שיש באזור הזה מאוד נמוכות. מדובר פה על זכויות בניה של,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם התכנית הזאת היתה מאוד ישנה.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

כן אבל אני אומר, זכויות בניה שלא מקובלות היום באזור תעשיה. מדובר על 60 אחוז של זכויות בניה.

תומר היימן:

זה לא הדיון אבל.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני אומר באופן כללי ברקע, זה כן חשוב הדבר הזה.

מר בני חיים:

אתה זה שנתת את ההיתר לבניין שקיים?

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אני לא זוכר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא לא היה בתפקיד, זה היה בתקופה של... בטח.

(מדברים ביחד)

מר בני חיים:

בחוק התכנון והבניה היתה הגדרה של קומה. הפסיקו את ההגדרה הזאת?

תומר היימן:

לא בחוק. בתקנות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בתקנות יש הגדרה מה זה קומה של שטח עיקרי ומה הקומה היא בשטח שירות, יש הגדרה מה המינימום. כתוב מה המינימום. אין מקסימום.

גב' רימה גנזל:

בתעשיה אין מקסימום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם במגורים. יש בחוק טבלה מה המינימום. מינימום לחדר זה 2.5 שטח עיקרי ונדמה לי שבשרות המינימום הוא... אני לא זוכרת.

מר בני חיים:

איפה מתחילים לחשב את ה שטח החל מגובה 1.80 מ'?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בעליית גג.

תומר היימן:

אתה לא יכול לבנות פחות מ- 2.20 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עד 1.80 זה לא נחשב,

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההמלצה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. העברת התכנית לבדיקת יועצת התחבורה של הועדה המחוזית. הערות יוטמעו במסמכי התכנית לאישור לשכת התכנון. לשכת התכנון מחליטה איזה. התכנית מציעה תוספת זכויות בניה למבנה הקיים, ככל שהמבנה הקיים נבנה שלא בהתאם לתקן 413, יש לשלב בהוראות התכנית הוראה כי מתן היתר בניה יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחס עם תוספת בפני רעידות אדמה על פי דרישות תקן 413.

תומר היימן:

זה לפני 1980 נבנה?

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ככל שזה ככה, היא לא צריכה לקבל צריך השלמת מסמכי התכנית בכללותם נספח ניקוז, ביוב ונספח פיתוח המבטיח גינון חילחול ונטיעות עצים. יש להציג כי כל מי הנגר המוצאים את פתרונם בתחום המגרש, זה אזור תעשיה, זה מזהם, את לא יכולה לתת החדרה לקרקע באזור תעשיה. ממש לא. נכתוב באופן כללי קיום הליך בהתאם לתמ"א 4/ב/34. בתמ"א 4/ב/34 יש הנחיות מה עושים בכל, לפרוטוקול נגיד כדי שזה לא יחזור,

שבאזורי תעשייה אנחנו לא נוהגים להחדיר בתוך הקרקע אלא למצוא פתרונות אחרים כדי שלא לזהם את מי התהום. היא רוצה חתך שמראה את מפלסי הקומות וגובה המקסימלי על פי היתר לעומת המבוקש בתכנית. לא צריך דו"ח פיקוח. זה היה צריך להיות לפני הדיון. יש לעדכן מספרי גושים וחלקות.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה אישור בדיעבד? יש לך דו"ח פיקוח? את צריכה לקבל את התיק עם דו"ח פיקוח.

דוברת:

אנחנו לא מצליחים להבין מה מבוקש לעומת מה שבוצע בפועל. בגלל זה ביקשנו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא הבנתי שזה אישור בדיעבד לבניה קיימת.

(הרצל אלעני חוזר לדיון)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה אישור בדיעבד לבניה קיימת, הרצל?

תומר היימן:

אנחנו פותחים את הדיון מחדש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו מחזירים את יזמי התכנית חזרה, לאור מידע שעלה פה בדיון הפנימי.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

הם הלכו כבר.

(מדברים ביחד)

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

המצב הוא שזה בניה בדיעבד, זה נכון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא נפתח את זה עכשיו לדיון כי היזמים לא פה. אנחנו נדע מה לעשות עם זה. יש פשוט דו"ח בתיק.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

לא רק שיש דו"ח. הוגשה נגדם תביעה משפטית. אם זה הסתיים או לא, זה אני לא יודע, אבל זה בתביעה משפטית. זה לא שהועדה המקומית באה ואמרה בסדר אנחנו מיד מאשרים. מהבחינה הזאת אנחנו עשינו את מה שצריך לעשות. זה מצד אחד. מצד שני,

כועדה, אין לנו באמת התנגדות ואפילו אנחנו תומכים בהגדלת זכויות הבניה. זה מהפך השני שלנו. זה נכון שהיה צריך להגיד לכם. אבל מכיוון שלא שאלתם, אני חושב ש... את הדו"חות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
צריך לבוא ולהגיד, למען ההגינות.

תומר היימן:
למען הסדר הטוב והקולגיאיות בנושא להבא, כשיש דברים כאלה תגידו את זה.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:
אני לא הייתי שלם עם העניין הזה שהסתיים הדיון ו... אני לא הרגשתי נוח. אני מתנצל, אתם צודקים ב- 100 אחוז, אין לי מה לומר. הייתי צריך להגיד את זה.

גב' רימה גנזל:
תודה.

דיון פנימי:
גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
כתוב בהחלטת הועדה המקומית, במסמך, שזה בסטיה מהיתר ובעקבות זאת הוגש כתב אישום.

תומר היימן:
אני מציע לא להפקיד את התכנית, שתוספת הזכויות תהיה חלק מתכנית תוספת זכויות כוללת לאזור התעשייה.

גב' רימה גנזל:
גם מהנדס הועדה הציג שהם עובדים על תכנית כוללת. לוקחים תכנית כוללת אומרים פה כן, פה לא.

מר בני חיים:
האמת שגם אני ראיתי את ההתחכמות הזאת ומתברר שכן עברו עבירות בניה.

תומר היימן:
אתה חופר חלל? לא, הוא כבר קיים, החלל.
גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אני הבנתי שכבר בנו והם אמרו שהם פותחים אותו. הוא ענה לי שהם פותחים אותו. הוא לא אמר שזה פתוח. אני זוכרת את התשובה.

עו"ד יובל גלאון:
אני מתנצל אם הועדה לא הבינה שזה אישור בדיעבד, אני חשבתי שמהסבר של אמיר זה מאוד ברור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אני אפילו שאלתי אותו לגבי החלל, הוא אמר אנחנו פותחים אותו. הוא לא אמר שזה פתוח.

עו"ד יובל גלאון:

זה נבנה ונחסם, בלמטה. בלמעלה אנחנו עושים שימוש בקומה הזאת ועכשיו מכשירים אותה בדיעבד, החלונות ניבנו מלכתחילה. לכן השאלה שלך,

מר בני חיים:

אבל מעבר לזה כתוב שבכל אופן חרגתם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה שהוא טוען שכלפי חוץ לא השתנה שום דבר. רק החלונות,

עו"ד יובל גלאון:

אפילו את החלונות בנו אותם מראש ככה,

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

הקונטור לא השתנה. הבניה היא בגלריות.

עו"ד יובל גלאון:

מכשירים קומה.

אדר' הרצל אלעני, מהנדס המועצה:

אבל בואי נאמר, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שהיה צריך להגיד את זה בצורה חד משמעית,

מר אמיר קול:

אני הייתי בטוח שזה הובן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה עוד יותר לא הובן כששאלתי מה אתם עושים עם המרתף. אבל לא חשוב, בסדר. תודה רבה.

(הפסקה בהקלטה)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההמלצה היא לדחות את התכנית. אנחנו סבורים שלתוספת זכויות הבניה יש השלכה לגבי כלל אזור התעשייה הנדון, לנושא הביוב התחבורה, כל הנושא התחבורתי, אם כל מגרש עכשיו יבקש תוספת זכויות בנפרד, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום לא נכון, בנוסף לזה כל העניין של קביעת עובדות בשטח שמשליכות לנו על אזור התעשייה מכתובות את התכנון, זה לא נכון. צריך לתכנן את אזור התעשייה כמקשה אחת, לבחון את רוחב הכבישים, את העומס, את זכויות הבניה, את ההשפעה על הנושא של הניקוז והביוב באזור

ולכן אין מקום לאשר את התכנית בשלב זה בצורה נקודתית. הועדה המקומית הגישה כתב אישום ותשלום את ההליכים. זה לא קשור לצורך של הראייה התכנונית לגבי כל אזור התעשייה.

מר בני חיים:

זה מחובתם לעשות אבל בזה הטיפול של הועדה מסתיים ולא צריך לגרור ולעקוב אחרי המיצוי.

תכנית בר/178/8 – מישר:

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה
יוסי קנדלשטיין
יצחק קנדלשטיין
דרור קנדלשטיין

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי מתכנן התכנית?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

מתכנן התכנית חולה.

יוסי קנדלשטיין:

אני רוצה להגיד שני דברים לפני שפותחים את הדיון. אחד – אני ראש המועצה, זה אחיין שלי, ובפעם הבאה שמזמינים נכה צה"ל או נכה על כיסא גלגלים שיזמינו אותו ראשון כי קשה שעתיים לשבת ולחכות. להבא תזמינו אותו ראשון.

תומר היימן:

אתה צודק.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

מדובר על הקצאת מגרש למגורים לנכה 100 אחוז, נכה צה"ל, בחור שיושב מולכם ובשטח שהוא צמוד להרחבה מאושרת וקיימת היום במישר, בגלל שגם קרובי המשפחה גרים בהרחבה הזאת וזה מקום אידיאלי, גם תכנונית אין פה פתיחה של תשתיות חדשות והנגישות מתבססת על כביש קיים וגם קירבה לקרובי משפחה, זה מאוד יכול לעזור לבחור הזה. מדובר על מגרש של דונס, אנחנו יודעים שזה לא תואם לתמ"א 35 אבל אתם צריכים להתחשב במצב של היזם, של המבקש, שיש לו צרכים מיוחדים וצריכים להקים בשטח הזה לא רק בית, עדיף בקומה אחת, כנראה שזה מה שיהיה, אלא גם בריכת שחיה טיפולית וגם בשטחים הפנויים מהמבנה ומבריכת השחיה יקימו מכשירים לטיפולים מיוחדים, שצריך, ולכן בבקשה תתייחסו לתכנית בפתיחות הלב, ולעשות את כל מה שאפשר על מנת שהתכנית תקבל כמה שיותר מהר מתן תוקף ולא לעכב את הבניה ולתת הרגשה טובה לאנשים שמזמן צריכים את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לי שאלה טכנית. לשכת התכנון הסבה את תשומת ליבנו שיזם התכנית הוא דרור קנדלשטיין. יזם התכנית צריך להיות בעל הקרקע. בעל הקרקע זה האגודה, או קיי?

יוסי קנדלשטיין:

זה טכני. אין בעיה. יש החלטת אסיפה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו מסבים רק את תשומת ליבכם.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

בעל הקרקע הוא המינהל.

(מדברים ביחד)

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

האגודה הם לא בעלי הקרקע, הם בעלי הזכויות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי שלא חוכר, לא בעלים, לא יכול להגיש תכנית.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

אבל יש לנו את כל האישורים מהאגודה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. אנחנו לא אמרנו כלום. על ההתחלה אמרנו ש,

יוסי קנדלשטיין:

אני מבין, זה פרט טכני, יש החלטת אסיפה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זכויות הבניה שמבוקשות, הן מבוקשות 220 מ"ר,

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

פלוס 60 מ' במרתף. 280 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שטח עיקרי מרתף בתת הקרקע. אתם מבקשים ככה: ממ"ד 12 מ' חניה מקורה 30 מ', מחסן 18 מ', סה"כ 60 מ"ר.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

60 סה"כ שטחי שירות, מתוכם 12 מיועדים לממ"ד, 30 לחניה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, כי זה מובן כאילו גם 60, גם 12,

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

לא, 60 זה השטח בסך הכל. אחר כך יש פירוט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מבינה שאתם סבורים שבפחות מדונם לא ניתן לבנות מבנה שמיועד לאדם בעל מוגבלויות?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

קודם כל יש את כל האישורים גם ממשרד הבטחון להקצות לאדם עם צרכים מיוחדים כאלה, צריכים להקצות מגרש בשטח של דונם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על מה מתבסס האישור של דונם, בהיבט התכנוני.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

זה מה שאני בדיוק הסברתי. שקודם כל הבית צריך להיות במפלס אחד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל אתם לא מבקשים במפלס אחד. אתם מבקשים אותו,

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

בתכנית יש את כל האופציות. אבל ברור שהבניה תהיה במפלס אחד, מפני שגם צריך לבנות לא רק חדרים לילד אלא גם למטפלים בו שיש לו שניים קבועים שגרים בבית והם צריכים להיות במפלס נגישות, באותו מפלס בעצם עם הילד. לא מופרדים. עכשיו צריכה להיות בריכת שחיה טיפולית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז למה אופציות אם ברור שזה במפלס אחד.

יוסי קנדלשטיין:

כמות המכשור, אם תבואי הביתה אלינו ותראי שצריך לאכסן שם, צריך לאכסן מיליון דברים למטה. פשוט כמויות, יש שני סוגים של עגלות ויש ... הרבה דברים שצריך לאכסן, פשוט לשים אותם באיכסון,

יצחק קנדלשטיין:

בא טנדר כל חודש ומביא לו את הציוד הרפואי וזה גם מצריך מקום לאכסן אותו.

יוסי קנדלשטיין:

רק לאכסן את ה... צריך למטה את כל המקום.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

וגם הרכב הוא מיוחד לנכה, שזה רכב גדול, צריכה להיות סככת חניה גם כן. בריכת שחיה, כמו שאמרתי,

מר בני חיים:

הרכב הוא ואן כזה, נכון?

יצחק קנדלשטיין:

סוואנה ארוכה. זה לא סתם ואן, זה לא הואן הרגיל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. זה רכב גדול.

מר בני חיים:

לא משאית.

יצחק קנדלשטיין:

זה כמעט כמו משאית.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

על פי התקן בעצם צריך שני מקומות חניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז זה לא יספיק מה שביקשתם. 30 מ' לא יספיק גם לסוואנה וגם ל..

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

אין בעיה אם אפשר בהקלה להעביר זכויות משטח שירות אחד לשטח שירות אחר, יש אפשרות כזאת על פי תקנות סטיה ניכרת, אם במידה ויצטרכו את זה. אם ההמלצה שלכם להגדיל שטחי שירות, לא נתנגד.

תומר היימן:

למה נבחר תא השטח הזה?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

רצו קודם כל להשען על התשתיות הקיימות,

יוסי קנדלשטיין:

שני דברים. זו שכונה קיימת שהיתה צריכה להיות ובוטלה על ידי הישוב. זה בית בתוך שכונה שהיתה קיימת. השכונה אמורה להמשיך, עקב החלטת המינהל... לשווק, אגודת הכפר החליטה לבטל וביטלה את התכנית פה. היתה מוכנה להפקדה, עברה את כל האישורים פה, השכונה אושרה במקום שהיא נמצאת. יש לו שם שלושה בני דודים שגרים שם.

תומר היימן:

במגרש הצמוד?

יוסי קנדלשטיין:

פה. פה גרה בת הדודה, פה גרות שתי בני דודות.

מר בני חיים:

מה גודל המגרש הזה למשל?

יוסי קנדלשטיין:

500. פה היתה שכונה, השכונה בוטלה, בגלל זה זה...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה בוטלה? היא אושרה? אם זה חקלאי לא היתה שכונה.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

היתה תב"ע 178/7/1. היה תכנון וזה הומלץ כבר לועדה המחוזית ובסוף על ידי המושב,

יוסי קנדלשטיין:

יש הבדל בין המפלס הזה למפלס הזה של 1 מ'. אם השכונה היתה מתקיימת, הכניסה היתה מפה, מכיון שהשכונה הזאת לא הולכת לקום ואני לא יודע אם היא תקום או לא, הם הרימו את זה לגובה של השכונה הזאת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רק רוצה לדייק את העובדות. אנה הסבירה לגבי השכונה. היתה בקשה להרחבה שלא הגיעה לכלל אישור. מבחינתנו השטח הוא שטח חקלאי. מה שהיה בעבר, היה בעבר, אנחנו מבינים את הרקע.

יוסי קנדלשטיין:

הוא שואל למה פה ואני אומר שזה צמוד ואישרו שכונה במקום.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

לא אושרה. אנחנו המלצנו והתכנית הגיעה לועדה המחוזית.

יוסי קנדלשטיין:

לא, הועדה המחוזית אישרה לפני הפקדה. המושב החליט למשוך, יש אישור להפקיד את התכנית. אפשר לחדש אותו, זה לא סוף העולם, זו לא הפואנטה כרגע. הפואנטה שהמקום הזה אושר לדיר. אחרי ויכוחים שכן היו או לא היו,

תומר היימן:

הוא בתוך הכתם לפיתוח כפרי של המושב?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

כן. בוודאי.

יצחק קנדלשטיין:

המקום הזה, זה לא סתם החלטה שלנו גם. זה היה באישור המושב גם, היה דין ודברים די ארוך בנושא הזה, עד שהגענו להסכמה, מה שנקרא, בטוב, וזה המקום שנבחר גם על ידי המושב.

יוסי קנדלשטיין:

שגם הוא צריך להקצות לנו את המגרש,

תומר היימן:

למה אמרת שהתכנית אינה תואמת את תמ"א 35?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

מבחינת הצפיפות, שהצפיפות באזור פיתוח כפרי שלנו צריך להיות 2.5 יחידות לדונם מינימום, אנחנו יודעים את הבעיה הזאת אבל יחד עם זאת אנחנו לא מבקשים פה מגרש לבנאדם רגיל אלא צרכים מיוחדים ו-500 מ"ר מגרש בוודאי לא יתאים לצרכים כאלה. ב-500 מ"ר בקושי אפשר להקים בריכה, אם מקימים בריכה אין מקום אחר לנוע שם, אין מקום כמעט לעשות גינה. וגם המרחקים מגבולות המגרש עד לבריכת השחיה ומרחקים בין בריכת השחיה לבית צריכים להיות מרחקים רחבים, בשביל שזה יהיה גם בטיחותי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על איזה גודל בריכת שחיה מדובר?

מר בני חיים:

אין תכנון מפורט?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תכנית בינוי?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

גודל בריכה רגיל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה רגיל, 50 מ'?

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

יש לנו תכנית לכל המרחב תכנון שלנו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש הבדל בין בריכת שחיה שאת עושה בבית פרטי לבין בריכת שחיה שהיא של כל הישוב,

יוסי קנדלשטיין:

מדברים על בית פרטי.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

בר/309 שנותנת אפשרות להקים בריכות שחיה בכל מרחב התכנון שלנו וגם מישר כלול ברשימה של הישובים בהם מותר. זאת אומרת הגודל הנדרש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עוד לא נתת לי תשובה על גודל הבריכה.

יצחק קנדלשטיין:

זה אנחנו נצטרך לקבוע.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

נדמה לי 150 מ"ר. זה השטח של הבריכה.

מר בני חיים:

זאת בריכה גדולה.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

אני לא זוכרת, לא יכולה להגיד בוודאות כמה, אבל זו בריכה רגילה שבדרך כלל עושים בבתים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה אורך והרוחב הנדרש?

יוסי קנדלשטיין:

32 על 32.

מר בני חיים:

אני אומר, למגרש, אתם מבקשים מגרש מאוד מיוחד עם צרכים מאוד מיוחדים. הרבה פעמים באים עם תכנית בינוי ממש מפורטת, לפעמים עד החלון מציגים, מדוע לא לבוא פה עם תכנית מאוד מפורטת, ולא באופן סכימטי להגיד שצריך את הדונם. אולי צריך 800 מ"ר. זה עובר את הקביעה של תמ"א 35.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

מפני שעוד לא הגיעו פה לשלב של התכנון המפורט. ברגע שיתחילו לתכנן את הבית, יתחילו לקחת בחשבון את כל הדברים האלה. האנשים ממהרים לקבל מגרש מפני שזה באמת יש צורך חיוני ומהיר בזה. ועכשיו להכנס לתכנון מפורט של המבנה, זה נראה לי קצת שלב מוקדם מדי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש גם שלב ביניים. אני אגיד לך למה זה עלה. מכיון שכאן באמת באים ומבקשים מגרש שהוא מגרש שונה לאדם בעל מוגבלויות וצרכים מיוחדים. ולכן על מנת לדעת האם צריך

דונם, אולי צריך 1.200 דונם, אולי צריך 700? צריך להסביר מדוע דווקא הגודל ה מסוים הזה מתבקש ולא גודל אחר.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

אני מניחה שבמשרד הבטחון, יש לנו מסמך,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו ועדה תכנונית, בגלל זה...

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

אני מבינה אבל כנראה יש להם נסיון בזה למה דווקא הם ממליצים על מגרשים שהם בשטח כזה. אני לא מבינה, יש להם את ה... וכנראה הצרכים ידועים להם.

מר בני חיים:

יש איזה מגרש סכימטי, אם יש להם נסיון כדזה, של דונם וכדומה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו פשוט יודעים על מגרשים קטנים יותר שהוקצו, של פחות מ- 500 מ"ר לצרכים כאלה. בגלל זה אנחנו שואלים את השאלה הזאת.

יצחק קנדלשטיין:

המקרה של דרור חריג. הוא לא בא לפה בתור בנאדם רגיל. אני חושב שאתם מקשים פה, אנחנו לא אמרנו שאם זה יהיה 900 או 950 או 1050 זה מה שישבור את העניין. כל מה שאנחנו מבקשים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו שואלים שאלות על מנת להבין. אתה צריך להבין,

יצחק קנדלשטיין:

אין לנו תכנון מפורט כי אני לא יודע לאן אנחנו הולכים, אני לא יודע לאן אני הולך מחר. ברגע שאראה את המפה שישנה, נצטרך להפעיל את שיקול הדעת. את חושבת שיש לנו את כל המידע בדיוק מה אני צריך לעשות לדרור? מה יהיה איתו בעוד 10 שנים או בעוד 5 שנים או בעוד שנתיים? את חושבת שאני יודע שהוא הגיע למצב הזה בכלל כשהייתי שלוש שנים לפני? לא. זה הכל עלום בשבילנו. אין לי תשובות לזה וכל דבר בזמן שלו, החובה עלי בתור אביו זה לחשוב על כל מה שאתם גם לא חושבים ולחשוב הלאה קדימה לשנתיים הבאות, לשלוש ולעשר. אז אין לנו ממש תשובות מדויקות לכל מה שאת שואלת כי אני גם לא יודע מה יהיה איתו כמו שהרופאים לא יודעים מה יהיה איתו, בסך הכל אנחנו פה, התכנון של המגרש ייקבע, כל מה שדרור מבקש ואני פה מייצג אותו, זה שמשורת הדין, תעשו לו קצת טוב על הלב. זה מה שאני מבקש. החיים שלו מספיק קשים.

יוסי קנדלשטיין:

אם צריך לשים בית של 220 מ' קומה אחת, 150 מ' בריכה ועוד כמה אבזורים, אתם יודעים מה צריך באמת. תזיזו את הבית מטר פה ושלושה מ' פה. לא צריך לשרטט לך על הלוח, אני בטוח שראית אלפי תכניות ואתה יודע, כשרוצים לעשות בית כזה,

מר בני חיים:

לא, אני לא יודע,

יוסי קנדלשטיין:

אתה לא יודע? אני בטוח שאתה יודע. אם אני רוצה לבנות בית של 220 מ' ורוצה לזוז בקווי בניין של הבריכה ואת הקירות, זה לא הפואנטה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני באמת לא מבינה את הטרניה. אנחנו לא שופטים אף אחד, אנחנו לא באים בנעלי אף אחד ואנחנו באמת מבינים את המקום שממנו אתם מבקשים אבל עם זאת אתם צריכים להבין שאנחנו ועדה תכנונית ואנחנו שואלים את השאלות כי זה התפקיד שלנו. ולצערנו במדינה יש מספר גדול של אנשים בעלי צרכים מיוחדים ולכן אנחנו שואלים את השאלות בגלל שאנחנו ועדה תכנונית שצריכה להסתכל על זה ואני לא רואה מקום לכעוס,

דרור קנדלשטיין:

יש לך בן פצוע?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אדוני אני מבינה אותך,

דרור קנדלשטיין:

המדינה שלחה אותי למלחמה ועכשיו היא מתנערת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא מתנערים. אנחנו שואלים שאלות תכנוניות. אנחנו עוד לא דנו, אנחנו שואלים שאלות כדי שיהיה לנו את מלוא המידע על מנת להחליט בתיק.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

אם אתם רוצים את תכנית הבינוי אז תגידו שצריך תכנית בינוי, אנחנו נשלים את התכנית. לא התבקש לעשות את זה בהתחלה, לא חשבנו שיש צורך בזה מפני שזה ברור שההתייחסות פה צריכה להיות אחרת, לא כמו לצרכים נורמליים רגילים. כל המרחקים צריכים להיות פי 2 פה, קווי בניין, ... דורשים תמיד בכל מגרש וזה ברור שזה צריך להיות תכנון מפורט שמותאים לצרכים כאלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ברור.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

תראו. ברור ש-500 מ"ר לא יתאים ו-750 אני לא יודעת.... אני אומרת שגם מינהל מקרקעי ישראל אמרו שמוסדות התכנון יקבעו את גודל המגרש, הם לא מתנגדים שגודל המגרש יהיה דונם, גם מהצד של המינהל לא היתה בעיה עם זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אמגדי אמר לי שהוא יבוא.

יוסי קנדלשטיין:
זה לא בידיים של אמגדי.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:
אני חושבת שמכל חוק, מכל תכנית שאושרה במקרה הזה אנחנו מדברים על תמ"א 35, כנראה יש מקרים חריגים שאפשר לקבל אישור ל....

יצחק קנדלשטיין:
אנחנו כבר שנתיים, שנתיים לקח לנו להגיע לפה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אני מצטערת שלקח לכם שנתיים. אצלנו אתם חודש-חודש וחצי,

יצחק קנדלשטיין:
כל אחד אומר שהוא מצטער אבל זה לקח שנתיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
התכנית נקלטה פה ב- 10.7.

יצחק קנדלשטיין:
לא, שתדעו את התהליך. שאנחנו כבר שנתיים... תסתכלי מהמכתב שהופנה למושב, אנחנו כבר שנתיים נמצאים במלחמה הזאת ורוצים להגיע לנקודת האור הזאת.

יוסי קנדלשטיין:
עכשיו מעכבים אותנו לעוד חודשיים ועוד חודשיים, אמגדי יהיה או לא יהיה פה, יש החלטה של מינהל מקרקעי ישראל, זו לא החלטה שבידיים שלו. כי הוא אומר שרות יוסף תחליט וההיא אומרת שהוא, וכל אחד זורק את מי ששלח אותו ממקום למקום. ומה לעשות, אני גם הולך, ואני... תחליטו, כן – כן. לא – לא. אבל אף אחד לא מחליט. מדינת ישראל היא מדינה שאף אחד לא רוצה להחליט בה כלום. שנה וחצי, ואני ראש מועצה, אני לא אדם רגיל, אם היה בנאדם רגיל צריך ללכת, בטוח שהוא לא היה מגיע לפה בעוד חמש שנים. ואומרים לא ... זה הגיע, ההחלטה הגורלית אם זה מגרש של 500 או 700 הגיעה להחלטה במועצת המינהל בירושלים. הנהלת המינהל צריכה להחליט על זה. ומה הם החליטו? שאתם תחליטו. עכשיו אתם שואלים אותנו, כל אחד, מה, אנחנו באים לגנוב? באים לקחת משהו ש, אתה מרגיש את עצמך כאילו כל הזמן, עוד תכנית. הרי שייגמר אנחנו נגיש תכנית, ויבוא האדריכל יגיד אפשר לשים את זה ככה, אפשר לשים ככה. אני כבר 12 שנה בעוונותי מתעסק עם התכניות ולכל אחד אפשר להגיד שהתכנית יכולה לזוז לפה וזה אפשר לצמצם

לפה. השאלה, צריך לבוא עם לב חפץ להגיד לו תשמע, תגידו 900, אם יצא בתכנון פחות אני אקטין את זה. אני לא צריך את זה. צריך לבוא עם לב פתוח ולראות איך פותרים את הבעיה. ישלחו אותנו עוד פעם, עוד שלושה חודשים נעשה תכנון, נגיע לתכנון יגידו אפשר להזיז את הבית לפה ואת זה אפשר להזיז לפה, בואו נלך עוד חצי שנה, הרי ככה זה מתנהל. אנחנו יודעים. אנחנו באים פה. וככה המדינה עובדת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ככה אתה חושב שזה מתנהל. אבל בסדר, אנחנו לא מתווכחים.

יוסי קנדלשטיין:

עובדה ששנתיים אני מסתובב עם זה.

אדר' אנה קוגן, מהנדסת הועדה:

זה..... לצרכים כאלה צריכים רמפות בכל מקום, רמפות גם לוקחות מקום. נכון, תלוי איזה שיפוע. אני רק נוגעת בנקודות שבתכנון מפורט יכול להגיע. לכן צריך לתת מגרש בגודל שהוא נותן אופציה לכל המקרים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל זו הסיבה האמיתית כשרוצים מגרש חריג צריך לעשות תכנון כדי לדעת באמת כמה צריך עבור התכנון המיוחד הזה וזה בדיוק הסיבה שלא כלל אצבע לוקחים מחליטים,

יצחק קנדלשטיין:

תחשבי שלקבל את המכתב הזה ממשרד הבטחון זה חריג מאוד. ואני בטוח שהם כתבו את זה לא בגלל שמישהו הרים סתם אצבע באויר ואמר שזה מה שצריך. יש להם מרפאות בעיסוק, יש להם את הנגישות לכל היועצים, כולל כל הנושא של ההנגשה וכו', וזה לא מספר שבא בגלל העיניים החומות של דרור. אם הם כתבו את המכתב הזה אז אפשר להתייחס לזה שכנראה חשבו. אולי הם לא עשו את הפרוגרמה בדיוק שאת אומרת, אבל ישבו שם אנשים וחשבו. לא כותבים סתם מכתב במשרד הבטחון. לקבל כזה מכתב זה חריג. ולא סתם אמרו דונס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו בהמשך הדיון הפנימי. התבקשה פה הקצאת מגרש בהיקף של דונס פלוס דרך, סך הכל הקצאה של 1,200?

לא התייחסו לזה. כביש גישה למגרש של דונס אחד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זכויות הבניה שמבוקשות זה 220 מ"ר שטח עיקרי ועוד 60 מ"ר שטחי שירות, כאשר 12 לממ"ד, 30 לחניה אחת מקורה ו- 18 למחסן. שטח עיקרי 60 מ"ר מרתף כלומר אפשר לבנות 2 קומות מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת לבניין. הסבירו לנו,

תומר היימן:

אני אשלים רק את התמונה הסטטוטורית שמדובר על יחידת שטח שחלה על פי תמ"מ 3/21 באזור חקלאי נוף כפרי פתוח, ומדובר בקרקע חקלאית מוכרזת על פי הולקחש"פ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אוקיי. נמסר לנו שמבקשים את כל האופציות, למרות שבפועל הם מתכוונים לבנות בנייה צמודת קרקע קומה אחת עבור אדם בעל צרכים מיוחדים, שזקוק גם לבריכת שחיה בתחום המגרש שלו, חדרי טיפולים מיוחדים, מיכשור מיוחד, יש לו רכב מאוד גדול, שטח לפרוק ציוד רפואי שמגיע.

תומר היימן:

חדרי מגורים למטפלים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן הוא מבקש בכלל 220 מ"ר.

תומר היימן:

לא, שמטפלים גרים איתו.

מר בני חיים:

זה נכלל בשטח של ה- 220 מ"ר.

תומר היימן:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הועדה דנה בתכנית בהיבט התכנוני, שאלנו לגבי תכנית בינוי. תכנית בינוי לא הוגשה לנו. הוסבר לנו פה שהם לא בדיוק יודעים מה הצרכים המדויקים, הם ביקשו הקצאה של מגרש בסדר גודל של דונם על מנת להיות בטוחים שכל הצרכים האלה יקבלו מענה. אנחנו מנסיוננו לגבי הקצאת מגרשים מיוחדים סבורים שבמקרים האלה על מנת שיוכלו לבנות בית מספיק מרווח לאדם מוגבל ותוספת בריכת השחיה וכל הטיפולים אפשר להקצות 750 מ"ר. יחד עם זאת, מה שאנחנו אומרים, שאפשר להגיש תכנית בינוי. באם הם בתכנון מפורט סבורים שהתברר שיש צרכים שבכל זאת לא נכנסים ב- 750 מ"ר צריך להביא תכנית בינוי כדי שתראה את זה ויוכלו לבחון את הבקשה לגופו של עניין. נכון לעכשיו הקו הכחול יעודכן כך ששטח המגרש לא יהיה יותר מ- 750 מ"ר. זכויות הבניה, אין שום בעיה עם זכויות הבניה.

תומר היימן:

צריך להכניס הפקעות לדרך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. יזם התכנית בעל הזכויות בקרקע, האגודה השיתופית מישר. אני מתלבטת לגבי החניה. צריך 2 מקומות חניה ו-30 מ' לא מספיק ואם יש לו רכב גדול אני חושבת שדווקא לנושא החניה הוא צריך 50 מ'. לא 30 מ'. הוא ביקש 30 כי הוא ביקש רכב אחד, יש לו סוואנה גדולה. על מנת שיוכלו להכנס, לסגור דלת, לפתוח דלתות, להוריד נכה, אני חושבת ש-50 מ"ר. יש עוד דברים קטנים, נכון? בהוראות התכנית.

גב' רימה גנזל:

תיקונים טכניים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש תיקונים טכניים והשאלה אם יש תיקונים אחרים לנושא של חילחול. תמ"א 4/ב/34 צריך סעיפים בתקנון, אני לא יודעת אם יש או אין.

ליטל שמואלי:

רשמתי. אין. מינהל מקרקעי ישראל ביקשו להעביר את התכנית טרם הפקדתה. אנחנו מכניסים את זה כסעיף בהחלטה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זו בקשה מיוחדת? למה צריך? בכל תכנית של ממ"י הם רוצים את זה. הם חתמו על התכנית, לא? אבל יש מכתב מהמינהל. מה המכתב אומר?

ליטל שמואלי:

לבקש להעביר את זה טרם הפקדה אליהם. המינהל רושם בעניין הזה אין למינהל התנגדות שתוגש התכנית למוסדות התכנון. טרם הפקדת התכנית יש להביאה לאישור.

גב' רימה גנזל:

הם צריכים לאשר תכנית?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם לא צריכים לאשר.

ליטל שמואלי:

טרם הפקדת התכנית בפועל יש להביאה לאישורנו. זה מה שעולה מהמכתב של המינהל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא בעל הקרקע, זה עכשיו.

תומר היימן:

השאלה אם הם מבקשים שנספח הבינוי יאושר בנפרד. אני לא רואה טעם להביא לאישור נספח בינוי בנפרד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מינהל מקרקעי ישראל ראה את התכנית לפני ש...

מר בני חיים:

זאת אומרת אולי צריך להתייחס שהם יגישו לו טרם ההפקדה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

במתן תוקף הוא צריך לחתום על התכנית כבעל הקרקע.

תומר היימן:

זה עניין של המינהל. המינהל מבקש שטרם הפקדת התכנית להביא לאישור המינהל.

מר בני חיים:

הכוונה הוא יגיש למינהל. בינו לבין המינהל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה עניין שלו, לא שלנו.

ליטל שמואלי:

טוב. אני מורידה את זה. תיקון 89, תמ"א 4/ב/34, טבלת זכויות הבניה תעודכן בהתאם לתקנות חישובי שטחים באישור לשכת התכנון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טבלת זכויות הבניה בסדר רק הוספנו עוד זכויות, חניה מקורה ל-2 מקומות חניה. אמרנו שבמקרה של תכנון מפורט שמראה שצריך יותר מ-750 מ"ר בגלל שיפועים של רמפות, בגלל דברים כאלה, היום הרי יש פתרונות הנדסיים לכל דבר. ויש תקנות, זה נושא של הנגשה.

(מדברים ביחד)

ליטל שמואלי:

את רוצה שנשאיר את הסעיף של ניווד הזכויות במידה והם יצטרכו?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, הנושא של שטחי שירות הם מוקצים בגלל שצריך. הוא אמר שהוא צריך מחסן יותר גדול בגלל שיש ציוד מסוים, בסדר אין שום בעיה.

ליטל שמואלי:

רשמתי בהוראות התכנית יתווסף ייעוד לדרך. בעצם בטבלת הזכויות הם לא ... לדרך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז צריך להוסיף גם את הנושא של דרך.

מר בני חיים:

תלוי איפה הכניסה, רוחב הדרך כרוחב הדרך ועוד 6 מ',

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

רוחב הדרך הוא כמו רוחב הדרך, לא ראיתי שהוא בעייתי.

גב' רימה גנזל:

שפרה, 750 מ' מגרש פלוס 250 דרך, סך הכל דונם ?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

מר בני חיים:

כמה מאריכים את הדרך?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש דרך ברוחב 15 מ', מאריכים אותה לא.... אני לא רואה בעיה. זו הפקעה. הם מאריכים את הקיל דה סאק אפילו.

גב' רימה גנזל:

המשך של דרך קיימת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה 17 מ' רוחב דרך. הם לא מאריכים אותה לגבי ה... זה לא סוף העולם.

ליטל שמואלי:

לתת את כל התקדים הזה ל...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. אנחנו נכתוב, ננסח את ההחלטה בהתאם לעקרונות שסיכמנו עליהם עכשיו ונביא את זה לאישור חברי הועדה.

בקשה נס/ש/175 – מחוץ לסדר היום – דיון פנימי:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

יש בקשה להיתר נס/ש/175 בקשה לסלילת צומת הרחובות הרצל- המדע ברחובות שהיא צריכה לבוא אלינו בהתאם לסעיף 8.6 בתמ"א 4/א/23 של הרכבת הקלה.

אבישג מאור:

זו תכנית מתאר ארצית למערכות תחבורה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היה לנו כבר כמה כאלה. אנחנו ביקשנו ממנהל התכנון לעשות תיקון לתמ"א ולאפשר את הסמכות למהנדס הועדה המקומית. סברנו בזמנו שלא כל הזזת עמוד תאורה או סלילת כביש או אי תנועה צריכה להגיע לוועדה המחוזית, מה גם שכשלעת שיעשו את הרכבת הקלה יעשו שינויים והרכבת הקלה בעקבותיה יזיזו את העמודים, אין בכלל צורך לבוא לוועדה המחוזית בשביל זה. אך מכיון שהיום התמ"א עדיין מחייבת הגעה לוועדה המחוזית, זה הגיע לוועדה המחוזית. אנחנו מאשרים בכפוף לאישור נת"ע וכל הגורמים שצריך לאשר, וגמרנו.

(מדברים ביחד)

תכנית נס/145/3/ב:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית ירדה מסדר היום. התיק עבר למליאה.

תכנית בר/224/13 –

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יזם התכנית ביקש למשוך את התכנית. אנחנו קיבלנו את בקשתו, התיק ייסגר ויוחזר אליו, לכן הדיון מתייתר.

תכנית רח/211/12 – רחובות:

מוזמנים:

אדרי' דב חפץ

רומן מושינסקי

אבישי בן שושן

גיטה ורדי:

התכנית היא לתחנת תידלוק דרגה ב' נמצא מעברו הפתוח של הכביש העוקף את רחובות. התכנית הרגילה עם 130 מ"ר עבור ... וכל ה... מסומנת פה דרך שמועתקת מאיזושהי תב"ע ישנה, רח/400, כאן עובר כביש עוקף לפי רח/211. זו התחנה.

מר בני חיים:

אפשר תכנית בינוי?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש תכנית בינוי בתיק?

דובר:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רוצה לציין לוועדה שמדובר בבקשה על דרך 423, זאת העיר רחובות, 423 מתחילה ב- 431 ונגמרת בכביש 424. היא דרך נופית עד כביש 40. מכביש 40 היא דרך איזורית. הדרך הזאת עדיין אין לה תכנית כדרך איזורית ויש לשמור על 300 מ' רצועת תכנון הדרך, בהתאם לתמ"א 3. בואו נמשיך עם התכנית עצמה. נתלה נספח הבינוי. נספח הבינוי מציג לנו כניסות ימינה- ימינה.

אדר' דב חפץ:

התחנה פשוטה יחסית, נשענת על דרך בתוקף. כפי שהוסבר. יש כאן הרחבה כמובן של הכביש לנתיב ירידה ונתיב עליה, תחנה קטנה יחסית, מבנה לפי תמ"א 18,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איפה זה יוצא?

אדר' דב חפץ:

בצומת של רחוב ההגנה. כשנכנסים לעוקף מלמטה הראשון זה ירושלים, רמזור, ואחר כך יש דרך ההגנה שזה גם ימינה –ימינה. אין שם צומת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כלומר שבאים מכביש 40 יש פניה שמאלה להגנה?

מר רומן מושינסקי:

לא.

אדר' דב חפץ:

המשך מרחוב עזרא ועד מרכז העיר.

מר רומן מושינסקי:

אין היום שמאלה להגנה.

אדר' דב חפץ:

יש רק ימינה ימינה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כי אתה מראה בתכנית שיש שמאלה.

אדר' דב חפץ:

בתכנון עתידי אם יהיה רמזור, מה שקיים היום יש כאן... נמשך, יש רק ימינה ימינה לרחוב עזרא ורק ישר לעוקף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התשריט הזה קצת מטעה כי הוא מראה כביכול רקע כי הוא מראה רקע מחוץ לתכנית שהוא בעצם לא רקע קיים.

אדר' דב חפץ:

אני חושב שיש כאן שני מצבים, אחד עתידי ואחד קיים. מכל מקום זו אפשרות של יציאות, אבל שוב, אין פה המשך לתוך התחנה. זה מצב עתידי, היום בפועל יש כאן נתיב רציף ואנחנו מבקשים ימינה ימינה. הצומת מבחינתנו לא קשורה לתחנה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תסבירו לנו למה אתם חושבים שצריך פה תחנת דלק, לקחת שטח חקלאי, להפשיר אותו לתחנת דלק, כאשר יש לא רחוק גם אזור תעשייה עם תחנות דלק. למה צריך פה עוד תחנות דלק, תסבירו לנו. יש בהמשך באזור התעשייה, בפארק המדע. הכביש הזה 423 שמתחיל מכביש 40, שהוא פה, בקטע של רחובות, הם מדברים על תחנה בערך במקום הזה, נכון? הוא מגיע לפארק המדע משם ישר לאזור התעשייה, באזור התעשייה יש תחנות דלק.

אדר' דב חפץ:

אני חושב שאני יכול להגיד כמה מילים בעניין הזה. כל הזמן מדברים איתנו על המדיניות של החיץ הירוק בין הערים, תמ"א 35 ואני רוצה להגיד כמה מילים על מדיניות של תנועה ומיקום תחנות דלק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עוד דבר שרציתי שתתייחס אליו. האם אתה לא חושב שזה יפריע לתכנון של הדרך האזורית 423?

אדר' דב חפץ:

אני חושב שלא, הרחוב הסטטוטורי הקיים הוא 50 מ'. 50 מ' זו דרך איזורית לכל הדעות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל היא מתוכננת בתכנון מקומי. היא לא מתוכננת כדרך אזורית.

אדר' דב חפץ:

הדרך ה.... היא 48 מ' בנקודה הזאת. מבחינת דרך איזורית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היום הכביש בפועל כמה הוא סלול מתוך הרוחב הזה?

אדר' דב חפץ:

מה שסלול היום בפועל, זה אי התנועה. ... אבן השפה. זה עכשיו הפיתוח ... כאן. כאן בעצם אבן שפה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היום יש שני נתיבים לכל כיוון עם מדרכות. הוא לא מתפקד כדרך איזורית, הוא מתפקד כדרך עורקית עירונית רגילה.

אדר' דב חפץ:

אבל הוא לא מתפקד כי הקטע הצפוני שלו שהוא בעצם ההמשך של הדרך האזורית, לא קיים. כאילו הכניסה הפנימית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא לא מתוכנן כמו דרך איזורית. הוא מתוכנן כמו דרך עורקית עירונית. זה שני נתיבים, אי תנועה, מדרכות משני הצדדים. דרך איזורית אתה לא מתכנן בצורה כזאת.

אדר' דב חפץ:

זה גם לא כל כך נכון כי אני בוגר מלחמות הכביש העוקף. כשהתחלנו לעשות את הכביש העוקף זה היה כביש של מעצ. דרך אזורית של מעצ והיינו צריכים לקבל תקציב ממעצ, הוא היה צריך להבנות על ידי המדינה. ואז שהיו התנגדויות של הדיירים הגובלים ביטלו את הכביש, אמרו זה לא כביש סטטוטורי, זה לא כביש דרך איזורית, תעשו אותו על חשבונכם וכל הבלאגן הזה בסוף יש כביש, אבל הוא תוכנן כדרך איזורית על ידי מעצ והתכנית התחילה. אני אמרתי, תראו, כל העניין של הכבישים העוקפים זה משאבים אדירים, עכשיו מתחילים את העוקף המערבי של רחובות שהמעמד שלהם בנוי בעצם על אותה ראייה ירוקה כמו השטחים המפרידים בין הערים כי הכוונה להוציא את הרכב ממרכזי הערים, להקטין את זיהום הערים, להקטין בזבוז שעות העמידה בפקקים, לתת למרכז לתפקד עם פחות עומס רכב, להוציא את הרכב...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין לנו חילוקי דעות על כביש עוקף ועל חיץ בין שטחים ירוקים ל... למה לשים תחנת דלק בצד של החיץ?

אדר' דב חפץ:

אני אגיד. התחנה שאת הצבעת עליה זה לא תחנה שיושבת על הדרך העוקפת, זה תחנה בתוך רחובות. היום במקרה בגלל שזה לא ממשיך צפונה, הוא ממשיך ככה לשם. אבל בתכלס בעצם במקום אתה במקום לקבל את השירות שלך על הכביש העוקף ולא להכנס לתוך העיר לתדלק, אתה אומר בסדר, אתה תיכנס לתדלק ותצא בחזרה לעוקף. כל ההגיון הזה של מערכת הכבישים העוקפים אמורה לתת פתרון של להוציא את התחנות מתוך העיר. היום יש לנו 3-4 תחנות ברחוב הראשי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה להוציא, יש היום תחנות מדרכה, תמ"א 18 מדברת על הכל.

אדר' דב חפץ:

כי תחנות המדרכה האלה נותנות שירות...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הן קיימות,

אדר' דב חפץ:

אבל הן נותנות שירות לא לתנועה העוברת. הן נותנות שירות לצורך המקומי של מי שנמצא על יד זה. והיום אנחנו, אני צריך לנסוע לתוך העיר בשביל לתדלק את הרכב אפילו שלא צריך להיות שם ונגמר לי הדלק. מה אני עושה? ההגיון התכנוני אומר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
נגמר לך הדלק? אנחנו לא במדבר.

אדר' דב חפץ:
אנחנו לא במדבר, אנחנו לא רוצים להכניס תנועה שלא צריכה להיות במרכז העיר לתוך העיר בשביל לתדלק. ההגיון התחבורתי וגם של השירות ורמת השירות, אומר שתחנות התדלוק צריכות להיות על העוקפים. שם הן צריכות להיות. כי שם זה הכי זמין, הכי פשוט,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
בסדר הם יכולים להיות מהצד העירוני של העוקף ולא מהצד החקלאי הפתוח.

אדר' דב חפץ:
זה לא קשור בכלל לחקלאי, זה קשור באיזה כיוון אתה נוסע ואיפה אתה מקבל שירות, אתה הרי לא תעשה ככה בשביל לקבל שירות מהצד השני של הכביש. אתה נוסע...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אתה לא יכול לפנות שמאלה לתדלק...

רומן מושינסקי, חברת פז:
היום בגלל המגבלות כמעט ולא ניתן בצד העירוני לעשות, בגלל המגבלות הסביבתיות, הקרבה למגורים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
מי בעל הקרקע?

יוסף הכט:
אני בעל הקרקע, שמי יוסף הכט.

אדר' דב חפץ:
אני אומר שברמה העקרונית ... במדיניות של השטחים הפתוחים, 100 אחוז בעד זה, צריכים לראות את המדיניות של איך נותנים את השירות, איך מקטינים את העומס, איך מקטינים את הזיהום של הסביבה את הפליטה של הגזים ואיך נותנים את השירות הטוב ביותר למי שצריך לקבל את השירות. אני מסתכל על החיץ הזה ואני אומר רגע אחד, השני דונם האלה של התחנה הם יחרסו את החיץ? כאילו מה. הקנה מידה של הדבר הזה שהוא פוגע בזה, בעיני זה יותר פרנויה מדבר אמיתי. מה זה יעשה לחיץ העצום הזה של מאות דונמים, שני דונם של תחנת דלק שמשפרת את השירות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בוא נלך לשיטתך. אתה אומר ה-2 דונם האלה בחיץ החקלאי הזה זה מה שיפר את החיץ. למה לא למקם את אותם שני דונם בסמוך לבית הקברות למשל. השאלה היא איפה למקם בחיץ. אם כבר לשיטתך. ודבר שני אנשים אחרים יבואו ויגידו או קיי, כל אחד יגיד את השני דונם שלו והוא יגיד, שני דונם שלי זה מה שיפר את החיץ?

אדר' דב חפץ:

אבל זה בדיוק עכשיו, זה בדיוק השיקול התכנוני שאתם צריכים לקבל. אם הייתם שואלים אותי אני יודע שדחו את התחנה בצומת של בית הקברות, לדעתי בטעות. אני יודע שדחו את התחנה בקטע שעוד ל א קיים, צפונית לסיבוב לתוך פארק המדע כי עוד אין שם כביש אבל הציעו שם תחנה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא מכירה, אז אני לא יודעת.

אדר' דב חפץ:

אז בכל מקום זה ככה. בכל מקום מה שלא יזמו ומה שלא יציעו תמיד תישאל השאלה למה הוא כן וזה לא. אבל זה שיקול תכנוני. אם אין פה אף תחנה היום שאני יכול להגיד שיכולה לתת שירות. אם יש שתי תחנות על הכביש אני מסכים, יש כבר שיקול תכנוני, אומר רגע אחד, לא מספיק שתי תחנות?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא כל כביש צריך תחנת דלק לאורכו. אגב בצומת הרחובות 40, 423 בהמשך הכביש, בצד השני של כביש 40, מי שנוסע על כביש 40 יש תחנת תדלוק מאושרת על 423.

אדר' דב חפץ:

זאת שממול סתריה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא זאת שקיימת בפועל. יש תחנה שלא בוצעה. היא מאושרת באזור של המחלף הזה. על כביש 40-412 בצד של סתריה אבל מאחורה. יש תכנית מאושרת שם. היא לא נבנתה מעולם, אבל זה מאושר.

אדר' דב חפץ:

אני אומר, בראייה שלי כביש עוקף צריך לספק את השירות של תחנות תדלוק. 1, 2, 8 כמה שתחליטו. אבל בהגיון שלו, במדיניות שלו, הוא אומר זה המקום הנכון לעשות תחנות דלק.

אבישי בן שושן, עיריית רחובות:

זה בהחלט תואם את המדיניות כמו שדב אמר לנושא של ההוצאה החוצה של תחנות הדלק מאזורי המע"ר. אנחנו היום במגמה של כן הוצאה של תחנות דלק. צריך לזכור שהיו תחנות דלק במרכז העיר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הן עדיין קיימות.

אבישי בן שושן, עירית רחובות:

חלקן כן וחלקן בוטלו. והכוונה היא באמת לאפשר את הגישה אל המתחמים התשתיתיים האלה כשהם נמצאים מחוץ לעיר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה לא לעשות בחינה כוללת של כל העוקף ולראות איפה באמת האיזורים המתאימים ולמה דווקא בצד החקלאי ולא הצד העירוני של העוקף?

אבישי בן שושן, עירית רחובות:

הצומת עצמה כשהיא מוצגת, נכון שהתנאים היום בכביש הם בכביש שבנקודה הזאת מאפשרים תנועה רק ימינה וימינה. אבל הצומת הזאת כשהיא תושלם תהיה ימינה ושמאלה, תהיה גישה בעצם מכל כיוון תנועה אליה. זה לא שזה מוקצה רק לכיוון אחד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה נקרא כשתושלם?

אבישי בן שושן, עירית רחובות:

תכנית הבינוי מציגה צומת שמאפשרת תנועה גם עם פניה שמאלה לכיוון רחוב ההגנה כשאת באה מדרום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית המקומית של הכביש המקומי, לא של הדרך האיזורית.

אבישי בן שושן, עירית רחובות:

כרגע מקומי, כן. אין סתירה. הנקודה הזאת כנקודת אמצע על התוואי של הכביש הזה בהחלט מאפשרת את הבניה של תחנת תדלוק כזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל השאלה היא למה פה ולא במקומות אחרים, לא במקומות אחרים לאורך הדרך.

אדר' דב חפץ:

אם אנחנו מסתכלים על העוקף יש לו שלושה צמתים שמחברים את העיר לעוקף. הראשון הוא ירושלים, ההגנה, גורודסקי והנשיא הראשון. זה הארבע שיש וזה הגיוני אגב שאם תהיה תחנה היא תהיה באחת הצמתים, זה הגיוני מבחינת היכולת לחזור, להכנס, לצאת ולצאת בחזרה. אז אני חושב שמבחינה תכנונית זה מקום נכון לתחנה. אבל אני אומר שוב, גם כאן יכול להיות בהחלט, גם בצומת של הנשיא הראשון, ... מקומות נכונים.

אבישי בן שושן, עירית רחובות:

היתה מחשבה תכנונית על זה.

רומן מושינסקי, חברת פז:

אני רוצה להוסיף כמה נקודות וגם להתייחס לנקודות שדב העלה. א. אנחנו כן חושבים שנכון מבחינת משתמשי הדרך להקים במקום הזה תחנה. הנטיה היא לייצר כבישים עוקפים, להוציא את הרכבים מהערים ובסופו של יום יש את משתמשי הדרך שצריכים לקבל את השירות של לתדלק את הרכב במקומות האלה. עוד דבר, התחנה המוצעת הזאת עומדת בכל הדרישות כמו שהן פורטו בתכנית המתאר של תמ"א 18 תיקון 4.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש סעיף שאומר שהועדה לא חייבת, כשאתה אומר זה תואם את כל ההוראות של תמ"א 18,

רומן מושינסקי, חברת פז:

אז אני אומר, היא תואמה מבחינת ההיבטים הבריאותיים והתקבל אישור משרד הבריאות, אני מקווה שנציגת משרד הבריאות מכירה את האישור. הוא קיבל את האישור ההידרולוגי מהשירות ההידרולוגי ורשות המים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

משרד הבריאות לא התייחס לתכנון של התחנה אלא...

רומן מושינסקי, חברת פז:

משרד הבריאות מתייחס ל... כי היו פה כמה סתירות בין המשרד לאיכות הסביבה למשרד הבריאות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

משרד הבריאות לא אומר שזה המיקום הנכון. הוא מדבר על התחנה,

רומן מושינסקי, חברת פז:

אני לא אמרתי שמשרד הבריאות אישר את התחנה. אם אנחנו בוחנים כשבאים לבחון היבטים סביבתיים הידרולוגיים, זיהומי מים, וההיתכנות,

מר בני חיים:

התנאים האלה לפי אותה תמ"א, אתה,

רומן מושינסקי, חברת פז:

לפי תמ"א עונים ועומדים. מבחינה תחבורתית גם כן. התחנה עומדת בכל הקריטריונים הקשים שקיימים בתמ"א 18 בהיבט התחבורתי. משרד התחבורה סירב לתת אישור סופי כי הוא רצה את התייחסות הועדה המחוזית לעניין, שום הערה תכנונית תחבורתית לא היתה למשרד התחבורה. הוא רק רצה לדעת את עמדת המחוז, לפני שהוא נותן אישור סופי. התכנית כמובן הומלצה על ידי הועדה המקומית, קיבלה את אישור משרד הבריאות למיקום המוצע, רשות המים והשירות ההידרולוגי, טענות שהועלו בהתנגדות המשרד לאיכות הסביבה הן רוקנו מתוכן בתגובה שהגבנו,

מר בני חיים:

איזה טענות היו למשרד לאיכות הסביבה?

רומן מושינסקי, חברת פז:

שהידרולוגית המקום לא עומד מבחינת התמ"מ,

מר בני חיים:

משרד איכות הסביבה כתב לנו?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יכול להיות.

גיטה ורדי:

לא קיבלנו התייחסות של המשרד לאיכות הסביבה. לפי תמ"א 35 השטח מוגדר כשטח לשימור משאבי מים.

רומן מושינסקי, חברת פז:

ורשות המים ומשרד הבריאות שהם היחידים ולא המשרד לאיכות הסביבה לתת פה סיי, נתנו את אישורם. כמובן במגבלות ונתנו את הנחיות המיגון הנדרשות כפי שמפורסמות. הכל קיים והכל הוגש, גם הנספח ההידרולוגי, אבל יש את אישור משרד הבריאות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא קיבלנו את הנספח ההידרולוגי.

רומן מושינסקי, חברת פז:

הכל בתיק, הכל הוגש וגם משרד הבריאות ורשות המים מתייחסים אך ורק לנספח ההידרולוגי. הם אלה המוסמכים לתת על זה את הדעת והם אישרו את הנספח ואת המיקום.

גב' רימה גנזל:

המשרד להגנת הסביבה הוא גם גורם מרכזי,

רומן מושינסקי, חברת פז:

אין לי צל של ספק. הוא כתב, אנחנו ענינו, לא קיבלנו תגובה, שתיקה כהודייה כפי שאני יודע אבל זה בסדר,

מר בני חיים:

מה המשרד להגנת הסביבה ...

רומן מושינסקי, חברת פז:

תבחני בבקשה את הטיעונים ותוכלי לראות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כשיהיו הטיעונים בפני אני אוכל, הוא אומר משהו, אני מאמינה למה שהוא אומר אבל זה לא משהו שאני בוחנת, זה לא עומד לפני.

רומן מושינסקי, חברת פז:

הנציג שלהם לא נמצא ויכולתי גם לא להגיד את זה אבל אני אומר לך את כל הדברים. אין לנו מה להסתיר. הם מתייחסים גם לעניינים תחבורתיים בזמן האחרון, המשרד להגנת הסביבה.

מר בני חיים:

אתם פניתם למשרד להגנת הסביבה שיתייחסו לעניין הזה?

רומן מושינסקי, חברת פז:

כן. בטח. המשרד לאיכות הסביבה קבע כי על פי תמ"א 35 התכנית נמצאת על גבול מרקם עירוני, מרקם שמור משולב, שטח לשימור משאבי מים. השירות ההידרולוגי, רשות המים ומשרד הבריאות אישרו במגבלות.

מר בני חיים:

אז מה הם טוענים?

(מדברים ביחד)

רומן מושינסקי, חברת פז:

הם לא הגיבו. משרד הבריאות הוציא אישור, צריך להמציא אותו או שהוא פה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

משרד בריאות מתייחס לדו"ח ההידרולוגי והוא מבקש שאם תאושר תחנה בעצם,

מר בני חיים:

ל... שנדרש הם ענו ומבחינתם לנושא ההידרולוגי הם אמרו כן. לא מעבר לזה. אני לא אומר שהם אמרו שהם בעד תחנה,

רומן מושינסקי, חברת פז:

לא, הם אמרו שאין להם התנגדות למיקום המוצע של התחנה.

מר בני חיים:

מבחינה הידרולוגית.

רומן מושינסקי, חברת פז:

מבחינת כל ההיבטים. משרד הבריאות שקל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אנחנו לא מתווכחים אנחנו יודעים לקרוא עברית. תמשיכו הלאה.

רומן מושינסקי, חברת פז:

בתמ"מ 21/3 כמובן התכנית המוצעת ממוקמת באזור שייעודו אזור חקלאי נוף כפרי פתוח בהתאם לסעיף 7.5.2 לתמ"מ אחת התכליות המותרות הן תחנת תדלוק. אני עוד פעם, לא אומר שזה חובה, אני אומר מה רשום בתמ"מ ומה מתיר התמ"מ. מיותר לציין או כדאי לציין את חוק משק הדלק שקבע שצריך להקים עוד תחנות תדלוק, יש לעודד לטובת הציבור ולעודד את התחרות, לאפשר עוד תחנות תדלוק. זאת אומרת אם יש .. טענה שהועלתה גם במשרד לאיכות הסביבה שיש ריבוי תחנות תדלוק,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חבל שהוא לא אמר איפה, אם הוא ביקש, כי תמ"א 18 אומרת להיפך. צריך כשבאים לבחון, צריך לבחון את המיקום, צריך לבחון את המידע שדרך אגב לא הונח לפנינו, היכן יש תחנות מאושרות קיימות וכאלה שלא קיימות רק מאושרות בתכניות באזור.

רומן מושינסקי, חברת פז:

זה מופיע בדו"ח ההידרולוגי, דרך אגב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

דו"ח ההידרולוגי ש...

רומן מושינסקי, חברת פז:

הגשנו לכל הרשויות, גם לוועדה המחוזית,

מר בני חיים:

אז תציגו עכשיו את המיפוי של התחנות.

רומן מושינסקי, חברת פז:

הוא מופיע,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מסתכלת, אנחנו לא קיבלנו את המסמך הזה.

מר בני חיים:

אנחנו גם רוצים לראות.

רומן מושינסקי, חברת פז:

.... קבע שכן צריך לעודד, עוד פעם, בהמשך לכל מה שנאמר כאן וגם לזה שהתחנה המוצעת עומדת בכל ההוראות וגם יש התייחסות של התמ"מ למיקום שמוצע ושה ניתן בתכליות, אני פה באמת לא רואה סיבה, נדחינו בלא מעט מקומות וכאן אני לא רואה שום סיבה שלא לאפשר את תחנת הדלק המוצעת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

רומן מושינסקי, חברת פז:

אתם רוצים לראות את המסמך?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתם יכולים להשאיר לנו? כי לנו אין.

גב' רימה גנזל:

לתחנה הזאת אני הבאתי את ההתייחסות שלנו,

רומן מושינסקי, חברת פז:

בסדר גמור כי גם ההיבטים הסביבתיים, וכמות התחנות באזור, זה הכל המהות לתחנות ש,

גב' רימה גנזל:

נכון אבל בכל מקרה גם המשרד להגנת הסביבה, למרות שהוא לא נמצא פה, יש לו,

רומן מושינסקי, חברת פז:

בגלל שהוא לא נמצא פה העליתי את הנושא הזה. כי הכל..

דיון פנימי:

גיטה ורדי:

יש לי שאלה אחת. הם מדברים על תחרות בתחנות דלק אבל אני לא רואה כלקוחה, אני לא רואה את התחרות. כל התחנות באותו מחיר. אולי יש את החברות ה... האלה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו לא ניכנס לנושאים האלה כי זה ב אמת לא רלוונטי תחרות או לא תחרות כרגע. יש תכנית, אנחנו מסתכלים עליה בהיבט התכנוני. ההצעה של לשכת התכנון היא לדחות את התכנית מהסיבות הבאות: התחנה הזאת ממוקמת מצידו המזרחי של הכביש העוקף רחובות, השטח מהווה רצף של שטחים פתוחים אשר ערכם רב מבחינת נופ תרבות חקלאות, מהווה חיץ פתוח רב חשיבות ברמה האיזורית בין הגושים הבנויים. בין העיר רמלה לבין רחובות.

מר בני חיים:

יש תחנות דלק בצידה ה..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה מדבר עכשיו כמו יזם קלאסי. אני אענה לך. זה שאושרו, לדעתי, לא בצדק.

מר בני חיים:

זה שטח פתוח, הדרך צריך,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה שאלת שאלה ולא נותן לי לענות. תן לי לסיים. מדובר בחטיבת קרקע של שטח פתוח. אני לא נגד תחנות דלק לאורך כביש עוקף אבל אני חושבת שאם רוצים צריך לתכנן אותן במכלול אחד, לקחת את העוקף, קודם כל העוקף לא תוכנן. העוקף עצמו לא תוכנן. אם אתה קובע עכשיו מסמרות,

מר בני חיים:

בואי תראי לנו מה זה העוקף שלא תוכנן. גם האינפורמציה לנו לא...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הראיתי קודם בהתחלה. זאת העיר רחובות, על פי התמ"מ ... 431, 423. ... התחנות שנמצאות באזור ... שהם לא על העוקף הוא התכוון שהם פה. אבל אפשר להקצות גם פה.

(מדברים ביחד)

גיטה ורדי:

הענין הוא שזה לא מדבר ופתאום אתה נתקעת בלי דלק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא מרחקים כל כך גדולים.

גיטה ורדי:

אם יעשו את זה בתוך המחלף, לא ... יש תחנת דלק אומללה שאני לא יודעת מי תקע אותה פה, זה נראה רע. אתה רואה שהיא תקועה שם כמו עצם בגרון. אם הם רוצים כן לתת פה, שיעשו בראייה כוללת, שיבדקו איפה זה הכי פחות פוגע בשטח פתוח. אין נחיצות כזו בתחנת דלק שאתה אומר שזה יותר חשוב מהערך של שמירה על השטח הפתוח, ואיכות הסביבה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר גם לתכנן אותו בצד הזה.

מר בני חיים:

בצד הזה יש מגרשים פנויים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בטח שיש, יש הרבה אפילו.

מר בני חיים:

כניסות ויציאות מהכיוון השני?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בכניסה זו, דרך אגב, אני אראה לך, יש פה צמתים לכל האורך. בקטע הזה פה, יש שטח פתוח,

מר בני חיים:

עם פניות שמאלה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פה אין פניות שמאלה כיום. פה יש פניה שמאלה. פה יש אזור של בתי עלמין, מהצד הזה. בין הכביש הזה, אני מניחה שאם יהיה, אנחנו לא יודעים איפה יהיה העוקף המזרחי אם הוא יעקוף את היום קוראים לזה עוקף רחובות אבל זו לא דרך איזורית בהתאם לתמ"מ 3/21. ויש כאן בתי עלמין בצד ה, ... שקיים בפועל. היו בזמנו כל מיני ורסיות לקחת את הכביש בתוואי המקורי שלו אולי להרחיב אותו, אולי לעקוף את בתי העלמין, היו כל מיני ורסיות, אנחנו לא יודעים, מעצ לא מקדמת תכניות. היו כמה הצעות לנושא הזה.

גיטה ורדי:

ההצעה של המיקום היא לפי בעל הקרקע ולא משיקולים...

מר בני חיים:

בסדר, השאלה אם בעל הקרקע לא קולע במקום שהוא יכול..

גיטה ורדי:

לדעתנו לא. אנחנו חושבים שגם אם למקם פה תחנת דלק, למקם אותה צמודה למשהו. או בצד השני של העיר בשטחים פתוחים, או ליד בית עלמין,

מר בני חיים:

אתם אומרים, לקטע הזה יש את הבית עלמין? הייתם רוצים לומר לצד הזה שהוא עובר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא אומרת שדווקא ב, של הבית העלמין. בגלל שאי אפשר. זה לא איזושהו, אנחנו לא נמצאים באיזה ואקום ריק. אנחנו לא בערבה, לא בדרך לאילת, אנחנו לא לחילופין בדרך לצפון. כל האזור הזה הוא לא ... אם אתה בא מהכיוון הזה... ויש תחנת דלק מאושרת ולא קיימת בפועל וזה אנחנו צריכים גם להתחשב בתחנות קיימות, בצומת 40 עם 423. יש פה...

(מדברים ביחד)

גב' רימה גנזל:

זה יותר פשוט. יש שלושה גורמים עיקריים לפני הפקדה. זה רשות המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. משרד להגנת הסביבה מסרב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן, בסדר,

גיטה ורדי:

משרד להגנת הסביבה לא רוצה לתקוע את התחנה בשביל...

מר בני חיים:

מאיזו סיבה הוא מסרב?

גב' רימה גנזל:

לא משנה.

מר בני חיים:

כן משנה. מה זה מסרב?

גב' רימה גנזל:

אתה לא יכול להפקיד תכנית אם משרד הגנת הסביבה לא מאשר. לפי תמ"א 18 לא יכול.

גיטה ורדי:

בני, משרד להגנת הסביבה לא יאשר תחנת דלק שפוגעת בשטח פתוח. זה נוגד את המדיניות שלהם.

מר בני חיים:

גם לי זה... באותה מידה בשטח פתוח כמו שלמשרד להגנת הסביבה. זה צריך להיות משהו מקצועי שלו, שטח פתוח עדיין לא נחלתו של המשרד להגנת הסביבה. באותה מידה זה נוגע למשרד השיכון ולמשרד התיירות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה אתה רוצה להגיד, שאתה בעד הפקדה?

מר בני חיים:

לא. אני רוצה להבין בצורה ברורה למה לא. שזה לא יפול בצורה אקראית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא נופל בצורה אקראית,

מר בני חיים:

יש לזה מדיניות או אין מדיניות.

גיטה ורדי:

יש מדיניות לא לפרוץ לשטחים הפתוחים מהעבר השני של הכביש.

מר בני חיים:

הדיון הזה מלבד שהתקיים פה בינינו, מתכננת המחוז התייחסה לזה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ודאי.

מר בני חיים:

היא תמכה בדעה שלכם?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

מר בני חיים:

למה אני מזכיר את מתכנתת המחוז? לה יש ראייה כוללת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ולנו לא?

מר בני חיים:

לא, זו אסמכתא שישנה, הדבר נבחן מבחינה של ראייה כוללת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הצעת ההחלטה היא על דעתה של מתכנתת המחוז.

גיטה ורדי:

אתה חושב שנכון לאשר פה תחנת דלק?

מר בני חיים:

אני רואה שיש תחנות דלק בכל מיני מקומות, אני רוצה להבין.

גיטה ורדי:

אז אנחנו אומרים שבמחוז המרכז הצפיפות של תחנות דלק היא די גבוהה ואין סיבה לפגוע בשטח פתוח לטובת הקמת עוד תחנות דלק מבחינת שירות לנוסע. ה... של העיר לא להכניס תנועה עוברת לתוך העיר, היא מאוד לגיטימית אבל אנחנו אומרים, כי אם כן, אז תבדקו לכל אורך התוואי איפה הכי פחות פוגעים בשטח הפתוח וגם.. את זה איפה שהיזם יש לו... אז אם זה בכניסה לבית עלמין אתה לא פורץ,

מר בני חיים:

בקטע הזה למשל,

(מדברים ביחד)

מר בני חיים:

אוקיי.

תכנית רח/850/א/92/1 – רחובות:

מוזמנים:

אבישי בן שושן

אדרי' כפיר אשכנזי

חן שנהב

דוד אשכנזי

גיטה ורדי:

אנחנו ברחובות, הבקשה היא לשנות ייעוד המגרש ממגורים ב' למגורים ג', ולהוסיף זכויות בניה. אני אמקם אתכם. כאן זה רחוב הרצל, בית הפועלים, רחוב מוסקוביץ. המגרש סמוך למגרש שמוגדר כמגרש מיוחד, הוא כרגע במגרש הזה מופיע בתכנית שמבקשת להקים בניין בן 21 קומות, זה המגרש הזה, זה רחוב מוסקוביץ, כאן הבניין המוצע והוא גובל במגרש גדול שעליו מבוקש המגדל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מגרש העיריה, מה שהיה בעבר.

גיטה ורדי:

המתכנן מציג פה חתך, זה חתך לאורך רחוב מוסקוביץ ואפשר לראות את החזיתות של שני המבנים, זה חתך דרך המבנים ואפשר לראות ברצף של מגדל, הבנין המוצע ומגדל שנמצא לידו. סך הכל מבקשים 13 יחידות דיור בגובה של 7 קומות, תוספת שטח עיקרי, שטח למרפסות, שינוי במספר הקומות, היה מותר 4 על עמודים ועכשיו מבקשים 6 על עמודים וקומה שביעית חלקית. קביעת קו בניין 5 מ' במקום 10. בתב"ע המאושרת פה נקבע קו בניין קדמי 10 מ', אז מקטינים את זה ל- 5. פתרון חניה לפי תקן של 1:1.5 בתחום המגרש. אפשר לראות את זה כאן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היה מבנה שהיה כלול ברשימת השימור. ציינת?

גיטה ורדי:

עוד לא. יש כאן מבנה שהיה כלול ברשימת השימור,

מר בני חיים:

במגרש הזה איפה שבונים את ה....

גיטה ורדי:

כן. מסומן להריסה. ועדת השימור המקומית דנה בבקשה והחליטה להסיר את המבנה מהרשימה לשימור בכפוף להכנת נספח תיעוד.

אפרת לוי:

במגרש יש עדיין מבנה משנות ה- 50 שהוקם עבור יהודי ציוני גדול, שרכש אדמות, נטע פרדסים, וועדת השימור החליטה להסיר את המבנה מהרשימה, שזה לגיטימי. נכנסו לרשימה של רחובות המון המון מבנים והועדה עוברת ובוחנת איזה מהמבנים אכן ראויים להיות. חלקם חלק ממתחמים ולכן יש להם משמעות יותר גדולה. זה מבנה שנשאר מבנה בודד וגם החוק מאפשר להסיר מרשימת השימור. אבל מה שאותי קצת מטריד שהועדה אכן הסירה מרשימת השימור אבל היא לא נימקה מדוע היא הסירה. אני רוצה לציין לטובה משהו אחר שרחובות נוהגת לעשות שמבנים שהיא מסירה מרשימת השימור, היא מבקשת תיק תיעוד כדי לתעד את ההסטוריה, את האדריכלות ומה שהיה קיים בעיר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי רוצה להתחיל?

אבישי בן שושן, עיריית רחובות:

אני רק אתייחס לנושא של השימור. צריך לזכור שאותו בית לשימור כמו שנאמר קודם הוא באמת בית משנות ה-50, בית שאמנם נחמד ונראה בית יפה וחמוד, אבל הוא לא בית שיש לו מאפיינים ואלמנטים לשימור שנכללו במסגרת התכנית לשימור של רחובות. נקודה נוספת היתה בנימוקים שהמתחם העיקרי לשימור נמצא באמת באזור בין רחובות בנימין, יעקב, טיפה דרומה, אזור המושבה הראשונה, ואותו בית בעצם כבית בודד קצת רחוק מאותם מתחמים. צריך לקחת בחשבון שאותו בית בתפוסה שלו, התכנית שלו על המגרש עצמו תופס חלק נכבד וניכר מהמגרש ובעצם בשימור שלו מונע את היכולת של הפיתוח של המגרש.

כפיר אשכנזי, מ.ד. אשכנזי אדריכלים, עורך התכנית:

אין הרבה מה להוסיף על מה שגיטה אמרה, אנחנו מבקשים שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים ג', מבנה של 13 יחידות דיור. שש קומות מעל קומת עמודים וקומה שביעית חלקית. פתרונות החניה במסגרת המגרש לפי תקן של 1.5 שמקובל בעיריית רחובות. הסביבה עצמה היא סביבה רוויה, זאת אומרת גם רחוב לוסקין, רחוב מוסקוביץ, זה סביבה של מבנים גבוהים, בני 4 ומעלה קומות אפשר לראות את זה לאורך החתכים מלבד המבנה שמיועד להבנות לצד החלקה שלנו, אפשר לראות למשל חתך שעובר מרחוב מוסקוביץ לכיוון אחר, אז המבנה שבנוי בחלקה גם הוא מבנה גבוה של 7, 8 קומות שהוא בנוי כבר, זאת אומרת זו סביבה של מבנים גבוהים, סביבה רוויה, ואנחנו משתלבים בסביבה הזאת. אפשר גם לראות בתרשים הסביבה שרוב הסביבה יש בה הרבה ניצנים של מגורים ג' ומעלה. זהו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בוא תסביר לגבי החניה ששמת את חניית האורחים על המדרכה בחזית הרחוב. על המדרכה, לא בזכות הדרך. תסתכל בתשריט.

כפיר אשכנזי, מ.ד. אשכנזי אדריכלים, עורך התכנית:

חניית האורחים כמו שמקובל בהרבה תכניות אחרות בעיריית רחובות, אגב, התכנית הזאת כמו תכניות אחרות שלנו עברה אישור של יועצת תחבורה של הועדה המקומית ויש לנו הפקעה במגרש כפולה. הפקעה אחת שבמסגרת התכנית הקיימת רח/750/א והפקעה נוספת זה הפס האדום הזה, שהעיריה ביקשה להפקיע לצורך הרחבת הדרך, במסגרת הרחבת הדרך אנחנו מקצים חניה לאורחים במפרץ לאורך המדרכה, לא על המדרכה, יש פה, אפשר לראות שני מ' מדרכה ושני מ' מפרץ, בהתאם להנחיות שקיבלנו מיועץ התחבורה של הועדה המקומית. אלה חניות שלא היו קודם והן מתאפשרות בזכות זה שהתכנית קורית ו... הפקעה שהיא נכון לעכשיו...

מר בני חיים:

יש מלבד קומת החניה הזאת קומת מרתף?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. אין להם. מה לגבי החניה בחזית? תכננת שני מקומות חניה בחזית.

כפיר אשכנזי, מ.ד. אשכנזי אדריכלים, עורך התכנית:

לגבי החניות, חניות ישירות כמספר יחידות הדיור, זאת אומרת 13 כניסות וה- 7 הנוספות בשביל להשלים ל- 1.5, הן כפולות. יש לנו פה גינה גדולה בחזית וגינה לאורך כל ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל בחזית מיקמתם שני חניות,

גיטה ורדי:

בתחום קו בניין קדמי. האם יש אפשרות להעתיק אותם למקום אחר עם מתקני חניה או ירידה לתת הקרקע?

אבישי בן שושן, עיריית רחובות:

אני חושב שאנחנו נדרוש א תזה במסגרת הבקשה להיתר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם נספח מנחה יש לו גם בכל מקרה, למרות שהוא מנחה, יש בו אמירה מסוימת וברגע שזה מוצג בפנינו אנחנו לא יכולים להתעלם גם אם הוא מנחה לכאורה.

כפיר אשכנזי, מ.ד. אשכנזי אדריכלים, עורך התכנית:

יש פה גינה גדולה ורחבה לאורך הרחוב. ה-2 חניות האלה, עוד פעם, לקחת תכנית וליצור לה מרתף איפה שלא צריך מרתף בשביל שתי חניות,

אבישי בן שושן, עיריית רחובות:

לא, לא מדברים על מרתף.

כפיר אשכנזי, מ.ד. אשכנזי אדריכלים, עורך התכנית:

דיברו על מרתף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא אמרה או מרתף או מתקן חניה.

דוד אשכנזי:

יש בעיה לשתי חניות שהן בבעלות שונה לתת מתקן חניה. איך זה מתפקד? צריך מישהו תמיד, להוציא אוטו אחד,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר לעשות את ה-2 חניות העוקבות של אותה משפחה, לשים במתקן אחד.

חן שנהב, יזם התכנית:

אני מהנדס בניין בהשכלה. מתקני חניה עדיין לא מקובלים ברחובות, זה מוצר מאוד חדשני עם עלויות אחזקה, עתידיות, אני לא מדבר על עלויות הקמה. עלויות אחזקה, צריך לתחזק את זה כמו מעלית. בדיקות תקופתיות וכל מיני דברים כאלה ואחרים שאנחנו מאוד מנסים

להמנע מזה כי אנחנו לא יודעים איך הלקוח העתידי בעוד 10, 15, 20 שנה יתחזק את זה. בבניינים שישנו חניון מסודר. כשאני מדבר על חניון מסודר אני מתכוון לחברה מנהלת שיש למי לגשת ומי שיטפל בתחזוקה השוטפת, הרבה יותר קל. בבניין שהדירות נמכרות באופן פרטי וכל חניה מוצמדת טאבו ליחידת דיור, אי אפשר לכפות תחזוקה של מתקן חניה ללקוח, לא משנה איזה הסכם תעשי איתו ואנחנו יכולים שם להתקע עם אסונות. אני לא אעשה מתקני חניה בשום מצב שאין לי חברת אחזקה שמתחזקת בניין שלם. אני לא יכול למכור חניות טאבו בצורה כזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מחליטים להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: לגבי הנושא של חניה עם יחידות הדיור, או שיעשו שתי חניות בחזית הקדמית של המגרש בתחום קו בניין הקידמי, החניות האלה ימצאו פתרונם בעורף המגרש על ידי מתקני חניה במרתף חניה או שלבחירתם, תיגרע יחידת דיור אחת על כל המשתמע מכך. לאישור לשכת התכנון. גיטה, הכוונה שאם הם גורעים יחידת דיור את צריכה להקטין את זכויות הבניה בהתאם.

גיטה ורדי:

אולי תכתבי את,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני כותבת. או תיגרע יחידת דיור על כל המשתמע מכך, לאישור לשכת התכנון. קיום הליך בהתאם לתיקון 89 לחוק התכנון והבניה. להוראות התכנית יתווסף סעיף .. כי אחת ממטרות התכנית היא הרחבת רחוב מוסקוביץ כפי שהוצג בתשריט, יש ליישב את הסתירה בין סעיפים 6.4 ו-6.5.4 להוראות התכנית, יש להבטיח כי תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה אישור מהנדס הועדה המקומית לתיק תיעוד מלא לבית המיועד להריסה ורק לאחר מכן תותר ההריסה. הערות לנספח התיעוד,

אפרת לוי:

זה לא צריך להיות חלק מהמסמכים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. זה לא חלק מהמסמכים, זה של העיריה. יש פה מספר הערות לנספח התיעוד, הם יירשמו בהערות טכניות ב... לשכת התכנון, לא הבנתי מה זה.

אפרת לוי:

שיהיה כתוב מאיזה תאריך,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לתארך את הצילומים. אוקיי.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

להחלטה מנומקת צריך להביא את זה לפני הדיון ולא אחרי הדיון, מה זה משנה לנו עכשיו שהם נימקו את ההחלטה שלהם? אנחנו כבר החלטנו ואנחנו כבר נימקנו את ההחלטה שלנו.

אפרת לוי:

זה מנומק שם?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

דיברת לפרוטוקול. זה יהיה בעיקרי הדיון.

תכנית הצ/4 /1 /397 – קדימה צורן:

ברוך שור

חנן טויטו

אדר' אבי חנקיס

אדר' אבי חנקיס:

זו תכנית המתאר המקודמת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ברקע יש את התכנית המוצעת על רקע תכנית המתאר המתוכננת.

אדר' אבי חנקיס:

המגרש שלנו נמצא פה באזור הזה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פה זה בצפון מערב קדימה.

מר בני חיים:

מי המתכנן של תכנית המתאר?

חנן טויטו:

ענת פיק.

אדר' אבי חנקיס:

רחוב ביאליק, והאזור הזה כמו שאני רואה אותו בתכנית המתאר, סומן כולו כמגורים. לא יודע איזה סוג של צפיפות, אבל רואים שכל זה זה המגורים. תכנית מצב קיים זו התכנית הזאת, לפי תכנית המתאר האזור מוגדר כאזור מגורים חקלאי, מה שאתם רואים כאן. אתם רואים כאן את החלקות הסמוכות. עד לכאן יש בניה קיימת. כל זה זה בניה קיימת, שגודל המגרש המינימלי פה אם אני לא טועה הוא 750 מ'. צריך לראות את זה בתקנון.

מר בני חיים:

המגרש שלכם מה גודלו?

אדר' אבי חנקיס:

המגרש שלנו כמעט 2 דונם. מעבר לבניין הקיים, זה הכל בעלות אחת, אנחנו רוצים לחלק את יתרת המגרש לעוד שלושה מגרשים, מגרש אחד יותר גדול, שניים יותר קטנים, עם זכות מעבר שמאפשרת גישה דרך... בצורה הזאת אנחנו גם מגדילים את הצפיפות, יש סכימה של נספח בינוי שמראה את הנגישות ואת הדרך, המגרש האמצעי זה דו משפחתי וזו יחידה נפרדת.

מר בני חיים:

איזה צפיפות מודיעין? כמה זה בתמ"א 35?

אדר' אבי חנקיס:

תמ"א 35 מדברת על צפיפות ממוצעת. אז אתם תגידו לי,

מר בני חיים:

אצלך מתחת לממוצע?

אדר' אבי חנקיס:

בוודאי שמתחת לממוצע. כי הממוצע בקדימה צורן זה 7 יחידות. 7 יחידות זה בניה רוויה. ממוצעת. אם אני הייתי היום בא ואומר לך אני בהרצליה פיתוח רוצה לפצל מגרש של 2 דונם היית אומר לי אבל בהרצליה הצפיפות היא 12 או 10. זה לא קשור אחד לשני.

מר בני חיים:

אבל 7,

אדר' אבי חנקיס:

7 זה בניה רוויה.

מר בני חיים:

אתה רחוק מזה, ורוב המגרשים הם כמודך, השאלה ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תן לו קודם להסביר את כל עיקרי התכנית.

אדר' אבי חנקיס:

אני מאוד רוצה לדבר על עיקרי הצפיפות כי זו התכנית הרביעית שאני מציג פה, שלוש התכניות האחרות, אמנם הגשנו עליהן ערר, כולם נדחו בגלל שהן לא עומדות בצפיפות ובגלל שאי אפשר להגיש תכנית נקודתית מכיון שמקודמת תכנית בראייה כוללת. אז אני בא אליכם ועדה נכבדה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא שאי אפשר, אלא בגלל שראוי תכנון כולל ולא תכנון נקודתי, זה לא שאי אפשר.

אדר' אבי חנקיס:

אני בא אליכם ושואל אתכם רבותי, כמו שאני בא לוועדה המקומית ומגיש דף מידע. אני אגיש דף מידע על המגרש הזה לוועדה המחוזית ואומר לכם רבותי מה אני יכול לבנות פה. תגידו לי על פי תכנית המתאר המקודמת מה אני יכול לבנות פה. אם תגידו לי שפה אני יכול לבנות בניה של שבע יחידות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההליך הזה הוא בוועדה המקומית, לא בוועדה המחוזית.

אדר' אבי חנקיס:

התפקיד של הוועדה המחוזית כמו התפקיד של הוועדה המקומית זה לחשוב תכנונית ולקדם תכנון. לא לעצור תכנון. אם אנחנו באותה סירה וכולנו מדברים באותם מונחים וכולנו מבינים אחד את השני שתכנון נקודתי מתבסס על איזשהו תכנון בראייה כוללת. מקובל עלי. אני בא אליכם ואומר לכם רבותי מה הראייה הכוללת למגרש הזה, למגרשים האחרים.

מר בני חיים:

מה תכנית המתאר אומרת, אתה יודע?

אדר' אבי חנקיס:

אני לא יודע כי לא נותנים לראות אותה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ומה לגבי הצטברות של תוספת יחידות בצורה נקודתית על מערך הדרכים, על התשתיות, על מבני הציבור,

אדר' אבי חנקיס:

תגידו לי אתם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו צריכים להגיד לך? כשבוחנים את זה בראייה כוללת אתה בוחן את הצפיפות הרצונית, את ההשפעה של כל תוספת יחידות הדיור על הדרכים, על התשתיות, על שטחי הציבור וכו'. בתכנית נקודתית על מגרש אחד אין לך שום אפשרות לבחון את זה.

אדר' אבי חנקיס:

אז התכנית הכוללת צריכה לעשות את זה?

מר בני חיים:

אבל היא עדיין לא הגיעה, לספק את ה,

אדר' אבי חנקיס:

יפה. אני אזרום עם מה שבני אמר. התכנית הכוללת עוד לא עשתה את כל הדברים האלה. והתכנית הכוללת, אף אחד מהיושבים פה ואף אחד בכל הבניין הזה גם לא יכול להגיד לי מתי היא תגיע. אם אתם תפתחו פסקי דין בנושאים האלה, ויש לי אותם פה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא בערר עכשיו.

אדר' אבי חנקיס:

לא, בית המשפט חייב ועדה מחוזית לקבוע לוח זמנים. אם אתם תבואו ותגידו רבותי, התכנית הזאת, אם תוך X שנים היא לא תגיד מה שתגיד, חוזרים לתכניות הנקודתיות. וואלה הבנתי. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד עד שהתכנית הזו. עכשיו, אתם יודעים יפה מאוד שתכנית המתאר הקודמת של קדימה 10 שנים לא אושרה. תכנית שיחיאל קורין קידם אותה, לא אושרה. אף אחד לא יתקע לידינו מתי התכנית הזאת על כל ההתלבטויות שלה תאושר. ולכן אנחנו לדעתי צריכים להתקדם במקביל כי יש פה דבר נוסף שזה זכות הקניין של כל אזרח ואזרח לטפל בקרקע שלו. אתה לא יכול להגיד חכה עד שתהיה תכנית מתאר. זה ברור לכולם. עכשיו, אני חוזר על הדוגמה שאני נתתי מקודם, נגיד שבהרצליה היום היו מכינים תכנית מתאר חדשה ואני בהרצליה פיתוח רוצה לעשות פרצלציה. היו אומרים לי אבל הצפיפות בהרצליה היא 10, 12. אתה לא יכול לעשות פרצלציה. מה הקשר, רבותי? דבר נוסף, כל האזור הזה, אם אתם מכירים את קדימה, כמעט כל האזור הזה, אני לא מדבר על השטחים החדשים, זה אזור חי, נושם, בועט. זה אזור קיים. אנחנו לא מדברים שאנחנו פותחים את העיר, את כל האזור הקיים בבניה מחודשת. אז יוסיפו פה עוד יחידות דיור. בסדר, כמה יוסיפו יחידות דיור? הלא אם יקימו פה בית אחד משותף, זה כל היחידות דיור שיש פה מסביב. צריך לראות את הדברים בפרופורציה. אז נורא קל להשען על העובדה שיש תכנית בהכנה ונורא קל להשען על כל מה שאמרתם ואני מכבד את זה מבחינה מקצועית. אבל אני חושב שהתפקיד שלכם זה לבוא ולהגיד רגע, יש לנו פה אתגר לא נורמלי להתמודד. איך אנחנו יכולים מצד אחד לאשר תכניות מבלי לפגוע בהליך של התכנית הזאת. אז אם צריך לעשות על זה דיונים, בבקשה. אבל לא יכול להיות שכל תכנית נקודתית שתבוא תגידו לא מאשרים, כי אין תכנית מתאר. שאנחנו לא יודעים מתי תאושר. זה ברור לכם שהעסק הזה ביום בהיר אחד, שהוא מאוד קרוב, אם אתם לא יודעים, יתפוצץ. לכן אני במגרש כזה באזור, כל אזור צפון קדימה, אני לא יודע אם אתם מכירים את אזור צפון קדימה, זה אזור שמלכתחילה תוכנן בבנייה של מושבה או של כפר. זאת אומרת הצפיפות פה היתה 0 נקודה משהו, אפילו לא יחידה לדונם. ומה שקרה שלאט לאט נעשו פה פרצלציות והצפיפות היא יותר גדולה. שתי יחידות לדונם, שלוש יחידות לדונם, לא מעבר לזה. וזה האופי של הישוב. צורן, יש לו אופי של 10-12 יחידות. לזה יש אופי של 2-3 יחידות. אי אפשר היום לעשות מישמש ולהגיד רגע, בוא נהרוס את המרקם הקיים ונפוצץ פה זכויות בגלל שבתמ"א 35 אמרו לנו. מה תמ"א 35 אמרה? כל עוד לא היה צורן, קדימה היתה בסדר. אין בעיה. חיברו את צורן, קדימה קפצה בצפיפות שלה. מה הקשר של חיבור צורן לצפיפות של קדימה כישוב קיים. את זה צריך לבחון. בשביל זה אתם ועדה מחוזית. בשביל זה אתם צריכים לחשוב ולא לבוא ולהגיד לי כל תכנית שמגיעה, רגע, יש זה, זה לא עומד בצפיפות. ואני מזכיר לכם שתמ"א 35 דיברה על צפיפות ממוצעת. תגידו לי מה הצפיפות הממוצעת פה ונמשיך הלאה. אני לא יודע מה הצפיפות הממוצעת פה. אני חושב שמחובתכם לכוון אותנו ולהגיד לנו שברגע שחיברו את שני אלה, היום המצב בשטח שהצפיפות המוצעת היא כזאת וכזאת.

אולי הצפיפות הממוצעת היום היא 10? אני לא יודע. אבל זה לא עבודה שלי לעשות. זה עבודה שלכם לעשות. תסלחו לי שאני מתחמם כי באיזשהו מקום אתם חייבים להיות מודעים לדברים האלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני חושבת שהנאום, הבקשה שלך היא לא במקום הנכון. כרגע.

אדר' אבי חנקיס:

זה ההבדל בינינו. כי אני חושב שזה התפקיד שלכם. התפקיד שלכם כחברי צוות תכנון של ועדה מחוזית זה לחשוב תכנונית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו חושבים תכנונית גם במגרש בודד וגם בתכנון כולל, ואנחנו עכשיו שואלים אותך, בוא תציג לנו מה אתה מבקש על המגרש.

אדר' אבי חנקיס:

אני הצגתי. אמרנו שאנחנו רוצים את המגרש הזה שכל האזור כולו והתפיסה שלו, אתם רואים בתב"ע קיימת, היא תפיסה חקלאית. יש פה מגרש על 2 דונם. בית גדול קיים. זה בנוי, כל זה בנוי. מפה לפה זה אזור בנוי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש חתך שמראה מה יש בסביבה, איך זה ביחס ל,

אדר' אבי חנקיס:

הסביבה הכל אותו דבר. אתם יכולים לראות פה. זו תכנית מעודכנת, כאן יש בית אחד וזה ריק, וכאן יש,

ברוך שור:

בית חדש עם גינה ומאחורה בית חדש גם כן.

אדר' אבי חנקיס:

פחות או יותר הצפיפות היא יותר נמוכה אפילו ממה שאנחנו מציגים... זהו. וכל אלה כמובן בנויים על פי היתר, מתכניות מאושרות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מישהו רוצה להוסיף?

ברוך שור:

הנכס של אבי. אני רוצה גם בחיי לבנות את זה, להנות מזה, לא לחכות עוד 40 שנה, מי יודע אם אני אחזיק מעמד. אני יודע שבשנת 1989 היה דיבור ומאז כל הזמן עולה ויורד, עולה ויורד, וטוחנים הרבה מים ויש מים.

(מדברים ביחד)

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

זה אחד מהבתים שכולא הרבה מגרשים באמצע. כמו שאתם רואים, שהוא שם את התכנית, התכנית הזאת, רואים את זה פה, יש פה בתים לכל האורך, בתים לכל האורך, בתים לכל האורך, באמצע זה הרבה מגרשים ש.... בעבר הגשנו תכנית, ניסינו להגיש תכנית, התכנית שהדיירים עצמם אמרו ש-26 אחוז הפקעה זה הרבה מדי ואז הם התנגדו לתכנית הזאת ועכשיו אנחנו מנסים לעבוד על תכנית אחרת, לאפשר את כל המגרשים באזור הזה, ... ואז עובדים על זה,

אדר' אבי חנקיס:

באיזה צפיפות?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

בצפיפות של 3 יחידות לדונם כי אנחנו חושבים שזה אזור שאי אפשר לצופף אותו יותר כי כל הבתים שם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש בעיות תחבורה?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

ב-3 יחידות לדונם, התחבורה הקיימת והכבישים הקיימים יכולים לספוג. אם זה יהיה בניה רוויה ו-7 יחידות לדונם, כבישים של 10, 11, 12 מ' שיש שם באזור וכולם ... זה יהיה קצת יותר בעייתי. אבל אנחנו עובדים על תכנית כזאת ואני מקווה שתוך, במקרה ממש אתמול דיברנו על התכנית הזאת. שמעון אסבן מנסה לקדם שם תכנית. נקווה שזה יסתדר ונצלח.

מר בני חיים:

באיזה שלב? היא מקודמת על ידי משרד הפנים, נכון?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

לא, אתה מדבר על תכנית המתאר. אני מדבר על השכונה. תכנית המתאר זו תכנית שענת פיק עבדה ועובדת עליה. יש ויכוחים לא קטנים עם המועצה. ביום רביעי יש ישיבה אצל בינת שוורץ עם דניאלה וראש המועצה ואני. ונראה איך אנחנו נצא משם. כשנצא משם נדע אם קיבלו את הבקשות שלנו או לא קיבלו. אם יקבלו טוב, אם לא יקבלו, פחות טוב.

מר בני חיים:

הגעתם לשלב של בחינת חלופות? איזה שלב.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

כל דבר שדיברנו אמרו למה לא. שום דבר לא מצאו למה כן. על כל דבר שביקשנו אמרו למה לא. שיטת הלא לא. אז אם זה יהיה לא לא, אנחנו גם נגיד לא לא. לך תדע. אבל זה נדע ביום רביעי.

מר בני חיים:

יש לו"ז זמנים לפחות לסיום התכנון?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

תראה, באופן עקרוני היא סיימה את העבודה שלה פחות או יותר. זאת לא התכנית האחרונה. אבל היא סיימה את התכנית שלה פחות או יותר, אבל זה לא מקובל עלינו בהרבה מאוד מהדברים, אז ביום רביעי נדע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה. נמשיך עם תכנית נוספת של קדימה.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

דרך אגב התכניות האלה לא עברו דרך המליאה. לא זאת ולא הבאה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תיקון 43.

מר בני חיים:

למה זה לא עבר?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

הוא ניסה, כנראה שהוא הגיש את זה לוועדה, אין לי מושג.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה הוגש. הוועדה המקומית לא דנה בתכנית.

אדר' אבי חנקיס:

הוועדה המקומית לא דנה לא בזו ולא בקודמת ולא באף תכנית שאני הצגתי.

מר בני חיים:

אחרי חודשיים?

אדר' אבי חנקיס:

שישים יום,

ברוך שור:

הוא שלח אותי לקחת את התכנית ביום ה-61. היתה ערימה כזאת, המהנדסת היתה לבד כי העובדת שלה היתה חולה, אמרה לי אני מאוד מאוד מצטערת אדוני, אמרתי לה גם אני. אמרתי לה שימי רק מספר נתקבל ושלוש לך. ככה זה עובד. עצוב. אני אזרח ופעם ראשונה שאני רואה דברים כאלה. זה מאוד עצוב.

תכנית הצ/4/1/19 ד

רמי זיו

חנן טויטו
אבי חנקיס

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
בבקשה.

אדר' אבי חנקיס:

לתכנית הזאת יש אוריינטציה, כאן נמצא בניין המועצה, זה רחוב הרצל, אנחנו נמצאים בדיוק בפניה הזאת, כאן. מאחורי בניין המועצה כל האזור הזה זה מגרש ריק, כאן יש בניין דואר קטן, כל האזור הזה אזור ריק. השטח הזה שייך לאגודת המים קדימה. על פי פסק דין שצירפתי, צורך לתיק שלכם, הורה, זה היה פסק דין בסכסוך בין אגודת המים למועצה המקומית, הורה על הכנת תכנית בניין עיר ל-10 יחידות צמודות קרקע בשטח הזה. מה שאתם רואים כאן זה תכנית הבינוי של 10 יחידות צמודות הקרקע, כאן אנחנו כמעט בצפיפות, אם אינ לא טועה, אנחנו כמעט 6 יחידות לדונם כי כל השטח הזה מה שאתם רואים כאן, הוא שטח פרטי פתוח. זאת אומרת אם אני לוקח רק את שטח המגורים, מחלק למספר היחידות, אני מגיע ל-5 נקודה משהו. זה כתוב דרך אגב בתקנון בסעיף 5.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
מה יש באזור?

אדר' אבי חנקיס:

באזור, אנחנו נמצאים כאן, כאן יש מגורים, חנן יודע יותר טוב ממני. דרך אגב, צריך יהיה לתקן את תכנית המתאר בהחלטה של בית המשפט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בית המשפט לא יכול לחייב את מוסד ה תכנון. אתם בהסכמה שלכם הוסכם להגיש תכנית עם 10 יחידות דיור. בית המשפט לא יכול לחייב מוסד תכנון לאשר לכם 10 יחידות דיור.

אדר' אבי חנקיס:

לא, שפרה. כשעושים את תכנית המתאר ויש בתכנית המתאר רעיון לקחת את האזור הזה שיש בו בניין מועצה ולייעד אותו למסחר מותנה עם מוסדות ציבור, צריך ברזולוציה הקטנה להבין שחלק באמת יכול להיות ככה, אבל חלק לא יכול להיות ככה. זה הכל. זה מה שאני אומר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בעצם התכנית הזאת הבקשה היא שינוי יעוד שטח ציבורי למגורים?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

כן. זאת הבקשה. כמו שהוא אמר, היה סכסוך לפני, עזרא לוי ... עוד לפני הקדנציה האחרונה שלו.

אדר' אבי חנקיס:

יש לכם את ההחלטה אצלכם.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

לפני הרבה מאוד שנים. ותכננו והיה דיון וקידמו ואז הפסיקו לקדם כי מה שזה אגודת המים, זה ציבורי, זה לא פרטי של אף אחד אז כל אחד מושך ימינה, שמאלה, יש זמן. כשיש זמן מתעסקים כשאינן זמן לא מתעסקים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אגודת המים היא לא אגודה פרטית?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

היא אגודה פרטית של הרבה מאוד אנשים. כמה מנהלים אותה בשוטף אבל זה לא למטרות רווח. זה החיים, זאת האמת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

האגודת מים היא לא לצורך מטרת רווח.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

נכון. מכיוון שזה כך הם מנהלים את האגודה שלהם, דואגים לחקלאים שיהיה להם מים והכל אבל ... קרקעות זה לא בדיוק בראש מעיינם. לא משנה. בשורה האחרונה זה לא התקדם. עכשיו יש להם רצון לקדם את העניין וזו תכנית שניה כי היתה תכנית אחרת שהוגשה ולא התקדמה, עכשיו זו תכנית חדשה שאבי לקח על עצמו וקידם אותה. לגבי השאלה שלך, שאלת מה יש באזור. יש באזור, אפשר לראות כאן, הכל מגורים, זה בית המועצה, זה בניין ויצו, זה שטח של הדואר, יש פה דואר מרכזי, אנחנו במשא ומתן שיבנו מבנה אחר יותר טוב, ויש את הבניין הזה של אגודת המים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שהוא לא הופקע.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

לא הופקע. הוא שטח פרטי של אגודת המים. זה מזכיר האגודה, המשרד שלהם נמצא פה. זה שטח של המועצה, והריבוע הזה הוא המשרד שלהם. אנחנו יושבים אחד ליד השני. היה ויכוח מה שייך כן לאגודה כי היה פעם כפר, התחלק, נהיה מועצה, והיה ויכוח, הגיעו להחלטת בית המשפט מה שהחליטו והיתה המלצה של המועצה וגם היום יש המלצה של המועצה. אנחנו תומכים בתכנית הזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו רק שואלים את עצמנו למה לשנות את ייעוד השטח הציבורי למגורים.

רמי זיו:

בייעוד הראשוני שלו הוא היה למגורים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אבל נעשתה תכנית והתכנית בחנה פרוגרמטית איזה שטחים צריך צרכי ציבור ואיזה שטחים לא צריך והחליטה להפקיע שטחים מסוימים,

רמי זיו:

לא, לא הפקיעו. הוא לא שטח ציבורי. הוא מיועד למבני ציבור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל הוא מסומן להפקעה.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

לא, זה לא מיועד להפקעה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בתכנית לא כתוב שהשטחים האלה יופקעו?

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

לא, ממש לא להפקעה, אלא למבני ציבור. יש לא מעט שטחים כאלה בקדימה שהם שטחים פרטיים לא להפקעה, לצרכי ציבור. זאת אומרת שאם השטח של קופת חולים זה לצרכי ציבור, לא קופת חולים. של בית מפלגת העבודה. היה מסומן בצבע חום, שטח פרטי של אנשים, הם מכרו אותו לגני ילדים. אבל זה לא לצרכי הפקעה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא הבנת את השאלה שלי. תכנית מתאר בדרך כלל מסמנת שטחים פרטיים, כלומר שטחים לייעוד מגורים, לתעסוקה, לכל מיני ייעודים סחירים, ושטחים לצרכי ציבור. על השטחים לצרכי ציבור בדרך כלל יש סעיף שקובע שכל השטחים לצרכי ציבור יופקעו בהתאם לחוק ויועברו לרשות המקומית. בפועל קורה אכן שהרשות המקומית, לא מפקיעים את השטחים האלה והשטחים נשארים ברשות פרטית, אבל הם מיועדים עדיין לצרכי ציבור ועל פי הייעוץ המשפטי שלנו בעל הקרקע יכול להגיש עליהם תכנית לשינוי יעוד כמו שעשו הבעלים האלה. אנחנו מסתכלים בהיבט התכנוני ואנחנו שואלים אם יש שטח שמיועד לצרכי ציבור, מדוע לקחת, לשנות את ייעודו למגורים. האם זה לא פוגע במערך הפרוגרמטי של השטחים הציבוריים של כל הישוב והאם נכון לקחת, יש מגרשים לבנייני צבור מצפון, יש מגרש מדרום, לקחת מגרש באמצע ולשנות את ייעודו למגורים.

רמי זיו:

אבל זה עשו בשנות ה-70 כשקדימה עוד לא היתה מתוכננת בכלל שיהיו לה אזורי תעשייה. היום יש לה אזור תעשייה מצד מזרח ומצד מערב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה קשור לתעשייה?

רמי זיו:

מה צריך את הצרכי ציבור הזה?

מר בני חיים:

יש פרוגרמה של שטחים ציבוריים שצריך לספק,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גני ילדים מגיל 3,

רמי זיו:

יפה, אז זה עכשיו מכל הבניה שנעשתה והוא יכול להגיד יפה, המועצה מפקיעה 40 אחוז מהשטחים ובונים גני ילדים ובתי כנסת וכל מיני דברים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השאלה אם במרכז הישוב בדקו וראו שאפשר לוותר על השטח הזה. זה בדיוק מה שדיברנו קודם שעושה תכנית כוללת.

רמי זיו:

זה בתמיכת המועצה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בתכנית המוצעת זה עדיין שטח לבנייני ציבור.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

אנחנו כבר אמרנו הרבה פעמים. בקדימה יש עודף של שטחים חומים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. צריך לחשוב על פתרון שאפשר להפוך אותם למשהו אחר שיניב אולי למועצה, או משהו, לא יודע מה. אבל יש המון שטחים,

מר בני חיים:

מה השטח פה?

רמי זיו:

2 דונם בסך הכל. זה לא איזה 70 דונם,

מר בני חיים:

זה שטח בסך הכל יחסית, שטח גדול יחסית. שטח יפה.

אדר' אבי חנקיס:

גן ילדים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה ארבעה גני ילדים, זה לא גן ילדים אחד. ארבע כיתות גן.

אדר' אבי חנקיס:

אומר מהנדס המועצה שאין צורך בזה. שיש פה,

רמי זיו:

אם אני אראה לך תכנית עכשיו שסוללים באזור... לא שני דונם, נראה לי 20 דונם או יותר יש שם שטחים חומים. לא? במבן 139.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השאלה איפה זה.

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

שאלת איפה זה, אני אגיד לך. השטח שמדברים עליו הוא השטח הזה. ה שטח הזה ריק והשטח הזה ריק,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה שזה ריק לא אומר שלא צריך. אתם לא צריכים מעון למוגבלים, כל מיני,

חנן טויטו, מהנדס המועצה:

שאלת, אני אתן לך תשובה. עכשיו אחרי שיש את החוק החדש של גני ילדים מגיל 3 וכו', אנחנו, לא היה מחסור בגני ילדים למרות שהורידו את הגיל, אנחנו עכשיו יש לנו אישור כביכול לבנות עוד שני גנים ואנחנו הולכים לבנות אותם כנראה שכאן, פה במקום הזה, פה אנחנו עושים תכנית לשני גני ילדים, פה חניה ופה ... זה ריק, וזה ריק, וזה ריק, וזה וזה, בקיצור, הכל ריק.

רמי זיו:

יש שם המון שטחים, עשרות דונמים ריקים. אני חושב בכלל בזמן שעשו את השינוי יעוד בשנות ה-70, כל מה שהוא מסמן עכשיו היה הכל פרדסים והיום התכנית איפה שהוא עומד עליה שם מיועדת ל-500 בתים. יש שם המון שטחים ריקים. כשאמרתי 30 דונם, זה הרבה יותר, אולי גם 70 דונם. אז היה הכל פרדסים והכל היה שטחים חקלאיים. יש להם המון שטחים פתוחים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

אדר' אבי חנקיס:

אגב תכנית המתאר החדשה לא עושה בדיקה פרוגרמטית של מבני ציבור? אי אפשר להוציא ממנה את הנתונים האלה?

גב' רימה גנזל:

יש לך מתכנן תכנית מתאר, אתה יכול לפנות,

אדר' אבי חנקיס:

מתכנן תכנית המתאר הודיע לי שבהוראת משרד הפנים אני לא מקבל שום דבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מבקשת לא לעשות ויכוח עכשיו.

(מדברים ביחד)

גב' אדר' אבי חנקיס:

קחו גם בחשבון, אמרתם שזה לא חשוב, אני חושב שזה כן חשוב, שזה על פי החלטת בית משפט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לגבי הסכם בית המשפט, כמו שמציינת מיכל הוא לגבי 2 חלקות, חלקה 6 ו-129 והוא בין שני צדדים, הוא לא מחייב אותנו כמוסד תכנון. כתוב, הצדדים הגישו לאישור הועדה לתכנון ובניה שרונים את התכנית לאיחוד וחלוקה של החלקות. במסגרת התכנית כך וכך... הם אומרים שהם יגישו, הוא קיבל איזשהו הסכמה, זה לא מחייב את מוסד התכנון. אנחנו דנים בבקשה לגופו של עניין, לגופה של תכנית. נתחיל מהתכנית האחרונה שנדונה בפנינו. אני לא חושבת שיש מקום לבוא בצורה כזאת נקודתית לשנות שינוי בלי להתייחס לצרכים ולתכנון של כל האזור. זה לא שונה, אנחנו חושבים שצריך לבחון את זה בראייה כוללת בצפיפות. הצפיפות פה היא,

מר בני חיים:

הוא אמר שזה פחות או יותר תואמת. נראה לי פחות.

מיכל לשם:

הצפיפות המוצעת היא 5 וצפיפות מוצעת היא 7.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

צריך לבחון את זה בראייה כוללת ובימים אלה מקודמת תכנית לקדימה צורך והתכנית תבחן את כל הסוגיות התכנוניות הנדרשות לשוב כולל סוגיית צפיפות הבניה, דרכים, שטחי ציבור, תשתיות וכו'. ולפיכך אנחנו לא רואים מקום לאישור תכנית נקודתית. לעניין השטחי ציבור, אנחנו לא נוהגים לוותר וזה שהם לא הופקעו זה לא אומר שלא צריכים אותם.

(מדברים ביחד)

תכנית הצ/4/1 – 397 – דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא נכון לקחת מגרש מגרש בקדימה צורך. עשינו את זה תקופה בעבר, כן אישרנו תכנון נקודתי. החלטנו שצריך לשים לזה סוף כי באים עם מגרש ומגרש מסות בלי לבחון

את הנושא התחבורתי, בלי תשתיות, ולכן אנחנו דוחים גם את התכנית הזאת. אנחנו סבורים שהתכנון, יש לבחון אותו בראייה כוללת, הצפיפות המוצעת נמוכה משמעותית מהצפיפות המתוכננת בתמ"מ 35 לשוב קדימה. בימים אלה מקודמת תכנית מתאר כוללת ותכנית כוללת תבחן את כל הסוגיות התכנוניות הנדרשות לשוב, כולל את סוגיית הצפיפות בבניה ולפיכך לא רואים מקום לאישור תכנית נקודתית.

תכנית הר/ש/510 -

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא הבנתי בהצעת ההחלטה, אני מבינה שמדובר בבקשה להיתר בהתאם לתמ"מ 3/10 ועל השטח הזה, התכנית הזאת, הבקשה להיתר הזאת היא חלק מתכנית גדולה שאושרה.

נועה הדר:

זה יהיה תנאי להפקדה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אם זה תנאי אז בשביל מה להביא את זה אלינו? כי ברגע שתהיה תכנית מופקדת אפשר להוציא היתרים בתמ"מ 3/10 לא צריך אותה. מה שלא הבנתי, יכול להיות, תראי, תמ"מ 3/10 מאפשרת מתן היתרים להסדרה של נחל לעבודות, היא כן מאפשרת את זה. היא מאפשרת לנו לאשר דבר כזה,

מר בני חיים:

נשאל אותם. אני לא מאמין שהם עשו את כל העבודה ולא...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שאלתי את יהודית למה להתנות את זה בהפקדה. כי אם אנחנו מתנים את זה בהפקדה אז לא צריך. בואו נשמע למה הם רוצים להקדים את העבודות.

גב' רימה גנזל:

כי התכנית הופקדה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל יש פה איזה מצב לא נכון. יש פה תכנית שאמורה להיות מופקדת להתנגדויות ופה אנחנו נבוא ונכשיר גם אם זה הדבר הכי יפה שאנחנו חושבים זה צריך עדיין, זה כמו עקיפה של תכנית. זה לא שביל אפניים שאישרנו.

נועה הדר:

לפי תמ"מ 3/10 אפשר לעשות עבודות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תלוי באיזה היקף. לא כתוב באיזה. אנחנו אישרנו שבילי אפניים, אישרנו דברים קטנים שראינו שלא פוגעים. פה מדובר בעבודה לא קטנה.

נועה הדר:

היא כן חלק מהתכנית הזאת?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השטח הזה הוא חלק מהתכנית הגדולה. אבל בעצם ההיתר הזה הוא סוג של עוקף תכנית. את היית במכינה?

דוברת:

אני רשמתי גם, כמו שאת אומרת, לאשר בתנאי הפקדת התכנית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חכו שניה.

(הפסקה בהקלטה)

דיון פומבי:**מוזמנים:**

עליזה זיידלר-גרנות

דרור בן יואב

ארז לוטן

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שלום לכולם. אנחנו בבקשה להיתר לאישור עבודות עפר מים וניקוז, הר/ש/510 בגוש 6573 חלקה 9 בהוד השרון. הבקשה הוגשה לנו בהתאם להוראות תמ"מ 3/10 סעיף 4.3.4. בואו נשמע.

ארז לוטן:

התכנית פארק נחל הדס בהוד השרון אושרה בזמנו להפקדה, נמצאת בשלבים סופיים ולפי תמ"מ 3/10,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא לא בשלבים סופיים. היא לפני הפקדה.

ארז לוטן:

לקראת הפקדה בפועל. לפי תמ"מ 3/10 ניתן לעשות עבודות של פיתוח נופי, שבילי אפניים, גשרים, כל מיני עבודות נופיות ללא שום בינוי על סמך תמ"מ 3/10 כמו שעשינו שבילי אפניים בירקון, גשרים בירקון, מספר פעמים, ולכן בשטח הזה שאתם רואים פה שהוא אדמת מינהל, יש תיאום עם המינהל וכל האישורים, אז בעצם אישורים של רשות ניקוז, רשות הנחל, רשות העתיקות וכו', ובעצם פה אפשר להוציא היתר לעבודות האלה כשמה שאנחנו מוכנים כרגע זה שלב עבודות העפר של הנחל וחפירת האגם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה גודלו של האגם?

ארז לוטן:

האגם הוא בערך 20 דונם, שטח המים, הכל בדיוק אותה תכנית של התב"ע, כשאנחנו במקביל כבר בתכנון מפורט. העבודה הזאת תיקח סדר גודל של שנה ועד אז בעצם נהיה מוכנים להוציא היתרים לפיתוח הסופי, לשבילים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה שלא תפקידו כבר את התכנית, תביאו אותה לאישור ותוציאו,

ארז לוטן:

מצידנו התכנית היתה מופקדת כבר מזמן. זה לוקח הרבה זמן. שטח ה..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה זה לוקח הרבה זמן. תסביר לי. מה הבעיה להפקיד את התכנית?

ארז לוטן:

התכנית נמצאת אצלכם בערך כבר כמה חודשים. כל פעם יש עוד הערות ועוד. אנחנו רצנו פה במקביל עם שלושה תהליכים.

עליזה זיידלר-גרנות:

זה לא קשור אחד לשני. אין שייכות בקידום התכנית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני אסביר לך מה הבעיה. אני קוראת סעיף 4.3 תנאי למתן היתר בתמ"מ 3/10. היתר בניה בתחום תכנית זו יוצאו על פי תכנית מקומית בלבד. על אף האמור, 4.3.2 אומר, על אף האמור לעיל ניתן יהיה להוציא היתרי בניה ללא תכנית מקומית לשימושים הבאים: שבילים וגשרים להולכי רגל ורוכבי אפניים, מתקני הצללה, גדרות, שערים, נטיעות וכן שיקום נופי וחזותי, שיקום אתרי מורשת, עתיקות, ופיתוח שטח בהיקף מוגבל, ובלבד שאינם כוללים בניה, והכל בתנאי שלא יהיה בהם כדי לפגוע בנוף ובאיכות השטח הפתוח. אז לגבי פגיעה בנוף ובאיכות השטח הפתוח, אני מניחה שזה לטובת כלל השטח הפתוח אבל זה לא בהיקף מוגבל. 20 דונם, זה לא ..

עליזה זיידלר-גרנות:

אבל ביחס לפארק של מאות דונמים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

4.3.3 אומר שניתן יהיה להוציא היתרי בניה מתוקף תכנית זו למתקני תשתית, לצורך שיקום נחל ירקון, בכל יעודי הקרקע בתנאים הבאים: הוצגה תכנית מערך תשתית הפרוייקט בכללותו בפני הועדה המחוזית וזו התכנית שהוא צריך להפקיד אותה, להיתר ילווה נספח פיתוח ועיצוב נופי שיגביר את האמצעים לשילוב המתקן בסביבתו. נספח הבינוי יהיה המינימלי הנדרש,

ארז לוטן:

אין בינוי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל בינוי ופיתוח עבודות עפר נקרא בינוי.

עליזה זיידלר-גרנות:

לא, אין בינוי. זה רק פיתוח. זה נחל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני ככה מבינה את זה.

דרור בן יואב:

זה נחל, עושים פה נחל.

גב' רימה גנזל:

שפרה מדברת על מאגר. היא לא מדברת על רצועה...

דרור בן יואב:

לא עושים מאגר פה. אגם לליטוש מים.

עליזה זיידלר-גרנות:

כמו שיש שניים כאלה. באותו אופן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התקבל אישור הועדה המחוזית לאחר שנועצה בנושא עם המשרד להגנת הסביבה.

מר בני חיים:

נועצתם?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא...

עליזה זיידלר-גרנות:

יש שני אגנים אחולח,

ארז לוטן:

יש פה נספח איכות סביבה עם אקולוגים, עבר את מסגרת התב"ע, את כל ועדת היגוי איכות הסביבה. אנחנו נפגשים על אותו הדבר מכל הכיוונים. יש פה גם תכנית ניקוז, גם תב"ע וגם בקשה להיתר. כולן נמצאות פה, מוכנות. גם תכנית הניקוז כבר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

במידה והתכנית תופקד, יש צפי להתנגדויות?

ארז לוטן:

כן. אני אסביר. הרי התכנית, השטח הזה שאנחנו מדברים, השטח המרכזי, והאזור הצפוני. המטרה העיקרית של התב"ע היא, החלק הצפוני שהוא לא פה בהיתר, הוא אדמות פרטיות, התב"ע תאפשר לנו להפקיע ולשקם את הנחל באזור הזה. עצם התב"ע כשהיא תאושר, אני מקווה שמהר, אבל ברגע שהיא תאושר היא תאפשר לנו להמשיך לשטחים הפרטיים. היום במצב הנוכחי של אדמת מינהל וכל ההסכמות, מאפשר לנו להתחיל לשקם את השטח, להתחיל לפתח את מה שבין כה מתוכנן מבלי לחכות לתב"ע. זה כל הרעיון. אם נחכה לתב"ע, נחכה להתנגדויות, ניפגש פה עוד פעם ועוד פעם עוד שני והפרויקט היפה הזה לא יוכל אף פעם... מטרת התמ"מ היתה לייצר מנגנון שמאפשר פיתוח נופי ושיקום של אזור הירקון איפה שאפשר מבלי לחכות לתכניות המפורטות שתלויות במתנגדים והכל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לפי מה שאני רואה, כל הזמן דיברו על ההיקף המינימלי, על הדברים הקטנים, באמת ... פה שבילי אפניים וגשרים, דברים נקודתיים קטנים כאלה. פה מדובר בהיקף עבודות עפר של 20 דונם, אנחנו צריכים לבדוק את זה.

ארז לוטן:

ההיקף הזה, צריך לזכור שבתמ"מ 3/10 מדובר על היקף מינימלי לעומת כל שטח הר/400,

דרור בן יואב:

זה 1600 דונם.

ארז לוטן:

.... שטח קטן. ואנחנו מדברים רק על עבודות עפר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה ברור ש-20 דונם מ-2000 זה היקף קטן. השאלה ... 20 דונם זה לא היקף קטן.

עליזה זיידלר-גרנות:

זה חלק מפארק מטרופוליני ומפארק עירוני,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא נגד זה. אנחנו דווקא רוצים לעזור אבל,

ארז לוטן:

תראי, בשיקום נחל ... תעלה. יש פה תעלה, תעלה מאוד קטנה. בשיקום נחל אי אפשר לעשות כל פעם 20 מ' ועוד 20 מ'. אנחנו נותנים קטע ומייצרים את הנחל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תנסה להבין את התפיסה שממנה אני באה ומסבירה לך. קודם כל אנחנו לא נגד, אנחנו בעד, הועדה המחוזית בירכה על התכנית.

עליזה זיידלר-גרנות:

גם המועצה הארצית. הר/400, גם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר להמשיך? מדובר פה בתכנית שאמורה להיות מופקדת לעיון הציבור, ולהתאשר בסופו של דבר אחרי שתופקד לעיון הציבור. השאלה היא האם באמת נכון בזמן שיש עוד תכינת שעומדת לקראת הפקדה או-טו-טו לאפשר היתר בהיקף לא קטן. היקף גדול. עבודות אגם שזה בעצם סוג של, זה אגם מים אבל זה מים מושבים. מי קולחים.

ארז לוטן:

התכנית הגדולה, נקרא לה, היא בהיקף מצומצם יחסית לשאר השטח, אבל התכנית של הדבר הזה, בעצם אושרה על ידי כולם פרט להתנגדויות לציבור. התנגדויות הציבור יהיו רלוונטיות מכיון שפה גם המינהל אישר וחותם ועיסקה.. עם העיריה והכל. התנגדויות הציבור רלוונטיות רק לאזור הצפוני הזה שיש אדמות פרטיות ושם באמת נחכה ושיהיה התנגדויות, ויהיה פיצויים וכו'. באזור הזה, לאזור הזה האמת שאפשר היה לעשות תכנית בכלל,

עליזה זיידלר-גרנות:

הוא יכול לעמוד בפני עצמו.

ארז לוטן:

היה אפשר לעשות תכנית בלי התב"ע כי ברגע שיש הסכמת מינהל, ולכן ברגע שאנחנו מוכנים וגייסו את התקציבים, ובעצם היה אפשר לעשות את זה גם בלי התב"ע באזור הזה, זה בדיוק כמו כל הפיתוח שלאט לאט קורה באזור. בשיקום נחל,

גב' רימה גנזל:

הוצאנו לפי חוק הביוב...

ארז לוטן:

בסדר אבל למה לעשות בדרכים עקיפות אם אפשר... ואני אגיד יותר מזה, דרור, אנחנו היום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם חוק הביוב צריך אישור הועדה המחוזית.

ארז לוטן:

אנחנו היום בעצם מוכנים עם נושא הנחל, זה השלב הראשון. בלי שזה ייעשה אי אפשר להתקדם עם שום דבר. תיאורטית אפשר לאשר אך ורק את הנחל, להגיד עבודות האגם יוגשו בהמשך, ולהגביל עוד יותר את השטח, אבל את זה לאפשר, להתחיל להתקדם עם הרכבת הזאת, לשים את הדומינו הראשון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נבדוק את זה משפטית ונראה.

דרור בן יער:
אני מנהל הפרויקט. יש להבדיל בין שניהם. החלק שאנחנו כרגע מדברים עליו לא שייך לתב"ע. אין שם אדמות פרטיות, זה הכל אדמת מינהל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בכלל לא קשור.

דרור בן יואב:

זה קשור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא קשור מי בעל הקרקע. זה לא משנה.

ארז לוטן:

לפי תמ"מ 3/10 זה שטח לשיקום נופי, לפיתוח, שיקום הנחל וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות ותמ"מ 3/10 יצר מנגנונים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תמ"מ 3/10 אמרה, קודם כל היא אמרה להכין תכניות. וזה הכנתם, בסדר. היא אמרה שבמקרים מסוימים אפשר לתת היתר לדברים מינוריים, קטנים. ככה זה כתוב.

עליזה זיידלר-גרנות:

אני חושבת שיותר התכוונו לנושא של פיתוחו ולא פיתוח השטח אלא בינוי מזערי.

ארז לוטן:

מקסימלי 2 מ', כדי שיהיה אזור בלי מים. כי אם הוא יהיה פחות מ-2 מ', זה אגם טבעי, אז הצמחיה תכסה אותו לגמרי.

דרור בן יואב:

זה אקולוג שמתמחה בדברים, כי האגם הזה מיוצר בעקרון להמשך ליטוש המים על מנת שהמים יגיעו לירקון באיכות עוד יותר משובחת מה שיוצא מהאחולח, וישתמשו בזה אחר כך ל,

גב' רימה גנזל:

אתם יכולים לחלק את התכנית?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההסכמה של התכנית היא לא להיתר. אנחנו לא נותנים אישור להיתר. את ההיתר נותנת הועדה המקומית. זה שלב של הסכמה בכלל שאפשר יהיה להוציא היתר.

עליזה זיידלר-גרנות:

התייחסות הועדה המחוזית להוצאת היתר. אני רוצה להגיד שהתכנית הזאת למעשה, לא היינו נדרשים לה אילולא כמו שאמרו מקודם, היו צריכים לבצע את ההפקעה של הנחל בחלק הצפוני. התכנית הזאת נכנסה כחלק מתכנית, המסמך התכנוני, והיא הוצגה שם וגם קיבלה החלטה לפני כחודש לאחר אותה והמועצה הארצית רק שיבחה ונתנה קומפלימנטים לתכנית ולכל האיזון העדין. מה שאני רוצה להגיד שלא היינו נדרשים בכלל לתכנית הזאת, שוב, אם הכל היה אדמת מינהל לא היו צריכים תכנית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
בטח שאתם צריכים תכנית.

עליזה זיידלר-גרנות:
זה מה שאני אומרת, שהתכנית ההיא, המסמך התכנוני, סליחה, ואחרי זה הר/400. זאת התכנית שהנחל היה מופיע בה. לא היינו צריכים תכנית נפרדת לתכנית הזאת שעכשיו לפני הפקדה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אבל לא רק לנחל,

עליזה זיידלר-גרנות:
לא, היא חלק מהתב"ע הכוללת, אנחנו עשינו הפרדה בגלל שמאוד מאוד חשוב לנו הפרוייקט הזה, זה פרוייקט יחודי, לא צריך להכביר במילים עד כמה ייחודי לעשות את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
זה לא נושא הדיון.

עליזה זיידלר-גרנות:
שוב, אם אנחנו עוצרים ואומרים רק הנחל ולא האגם, אנחנו בעצם יוצרים מצב שפחות מים יזרמו בטווח הקרוב והמידי לירקון. פחות מים יוכלו להיות מועברים מהמט"ש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אבל זה לא נושא הדיון. הדיון הוא האם אפשר לתת לכם היתר בהתאם לתמ"מ 3/10 הדיון פה הוא משפטי, הוא לא תכנוני כרגע.

עליזה זיידלר-גרנות:
תסתכלי על האגם בהיבט של הר/400. לא האגם ביחס לתב"ע הזאת. הר/400 זה חלק מתמ"מ 3/10, זה החלק של הוד השרון, הוא הנגזרת של הוד השרון בתמ"מ 3/10, נדרשנו לעשות מסמך תכנוני שהוא שלב מקדים לתב"ע, המסמך התכנוני הזה אושר לפני כחודש ונתנו לנו אור ירוק להכין את התב"ע. זו התב"ע שמכילה את ה... לראות את האגם ביחס לתב"ע. לא לתב"ע המקומית הזאת שבאמת נראית כאילו משהו גרנדיוזי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
זה נושא משפטי ואנחנו לא עורכי דין.

עליזה זיידלר-גרנות:

זה לא משפטי. זה רק תכנוני.

ארז לוטן:

אנחנו רוצים לשקם את הירקון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל זה לא הנושא, אנחנו לא נגד. אנחנו בעד שיקום הירקון.

ארז לוטן:

ניתן יהיה להוציא היתרי בניה מתוקף תכנית זו למתקני תשתית לצורך שיקום נחל הירקון וכל ייעודי הקרקע. זה מתאים? אני שואל. זה שיקום נחל הירקון, הכל מתואם עם רשות נחל הירקון, האגנים הירוקים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת אם הכל זה בשביל השיקום או לא. אבל או קיי, בוא נגיד שכן. יש סעיף אחר שאומר,

ארז לוטן:

תוצג תכנית מערך תשתית הפרוייקט בכללותו בפני הועדה המחוזית, הוצגה. להיתר ילווה נספח פיתוח ועיצוב נופי שיגדיר את האמצעים לשילוב המתקן בסביבתו. יש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

קראתי את זה בדיוק קודם. אתה חוזר על דבריי. היה כתוב בהיקף מוגבל.

ארז לוטן:

יש בתמ"א 3/10 שני מקומות. אחד זה לנושאים לטובת שיקום הירקון, שזה מה שקראתי עכשיו, וזה תואם בהכל, ויש את הסעיף השני,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז אמרנו, אנחנו נבחן את זה האם זה .. אנחנו נסתכל, אם כן לא תהיה שום התנגדות. אנחנו לא נגד.

ארז לוטן:

מה שאני אומר שאם התוצאה תהיה בואו נחכה לתב"ע, בעצם זה מעכב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין לי מושג מה תהיה התוצאה, בשביל זה אנחנו צריכים את הייעוץ המשפטי שלנו ונבדוק את זה. אם אפשר לתת היתר נלך לטובת הפרוייקט, אנחנו לא נגד. הפרוייקט פה הוא לא האישי. האישי הוא האם ניתן להוציא היתר מכח תמ"מ 3/10 כאשר גם יש תכנית שעומדת לפני הפקדה. אנחנו נבחן את זה, אם אפשר,

דרור בן יואב:

אני רוצה שזה לפני עיניכם. אני ערוך ומוכן עם קבלן לצאת מרגע שאתם נותנים את החתימה לעבודה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא קשור.

דרור בן יואב:

זה קשור מאוד מכיוון שהקיץ קצר והחורף מתקרב והדחייה בשנה משמעות שאין כמויות כאלה של מים באיכויות לירקון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יכולתם להביא את זה לפני שלושה חודשים.

דרור בן יואב:

זה כבר שוכב פה.

עליזה זיידלר-גרנות:

צריך לבחון את הנושא המשפטי שלכם כמו שאתם בוחנים כל בקשה להיתר. האם אי אפשר לאשר בקשה להיתר לפי תכנית קיימת, אני מוציאה ביום ביום היתרים לפי תכנית שבתוקף. כל עוד לא פורסם, כאן פורסם 77? לא, שום דבר. יש תכנית שעדיין לא מופקדת, אני עכשיו מוציאה היתר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

את יכולה בהתאם לקרקע חקלאית להוציא?

עליזה זיידלר-גרנות:

... התכנית המאושרת לפי תמ"מ 3/10.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תמ"מ 3/10 לא מאפשרת ... אני חושבת שכולנו הבנו ואנחנו טוחנים מים.

(מדברים ביחד)

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא קיבלנו את חוות דעת המשרד להגנת הסביבה.

גב' רימה גנזל:

אנחנו גם לא ראינו את ההיתר, דרך אגב.

נועה הדר:

אתם גם צריכים לאשר את זה, לא?

גב' רימה גנזל:

גם ניקוז,

(מדברים ביחד)

גב' רימה גנזל:

במידה וניתן, צריך לבקש אישורים של כל ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו נעשה החלטה כללית ברוח חיובית ונגיד דבר כזה. אנחנו נתייעץ עם היועץ המשפטי שלנו. במידה ואפשר והמשרד להגנת הסביבה ביקש פה שזה יהיה כפוף לאישור משרד להגנת הסביבה. אם אין בעיה משפטית לאשר את ההיתר הזה בהתאם לתמ"מ 3/10 אנחנו נתייעץ, אם אנחנו מקבלים או קיי משפטי חיובי, אנחנו נאשר את זה בכפוף למשרד להגנת הסביבה, והבריאות. אם אי אפשר, אז התשובה שאנחנו לא מאשרים את התכנית הזאת.

גב' רימה גנזל:

או שאולי אפשר לקדם את החלק צמוד לנחל, באמת, שבילים ו...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם רוצים הכל ביחד. אנחנו נבדוק את זה.

(מדברים ביחד)

גב' רימה גנזל:

אולי אחרי ההתנגדויות ישנו את הצורה...

מר בני חיים:

מה זה קשור, הם צופים את ההתנגדויות בשטחים פרטיים באופן... אבל תמיד מביאים את התכנית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נבדוק את זה משפטית.

פת/2004/7 - הודעת יו"ר:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

תכנית שהופקדה ב- 24.4.12 ונבדקה בהתאם לסעיף 109 לחוק התכנון והבניה והתקבלה הערה אחת לעניין סימון עצים בוגרים והערה נוספת לעניין תמ"א 4/ב/34. נאמר שיש לעגן הוראה בתכנית לפיה בתכנון הדרך ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים, ייעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים. עם כל הכבוד, אנחנו מביאים את זה הנה אבל דרך אנחנו לא יכולים לאפשר, דרך זה גורם מזהם ואנחנו לא יכולים לאפשר החדרת מים

דרך כביש ודרך דרך. אז אנחנו לא מאשרים החדרה דרך הכביש אלא יהיה פתרונות אחרים בהתאם לניקוז בהתאם לתמ"א 4/ב/34.

(מדברים ביחד)

מיכל לשם:

יש בתמ"א 4/ב/34 סעיף מיוחד לדרכים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נעגן אותנו לפי הסעיף הזה וגמרנו. יינתן פתרון ניקוז בהתאם לתמ"א 4/ב/34 ויעשו מה שהם רוצים בעת מתן היתר.

(מדברים ביחד)

עיריית רחובות – עמותת 'למדני חוקיך' - הקמת בית כנסת:

מלי חג'בי:

רחובות, עמותת למדני חוקיך, הקמת בית כנסת. זה תואם תב"ע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מותר להקים בשטח לבנייני ציבור. תואם. החלטה:
הועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את השימושים המותרים על פי תכנית שבתוקף ואנחנו אומרים שאנחנו לא מביעים עמדה לעניין העסקה אלא רק לעניין ייעוד השטח והבקשה בהתאם לייעוד השטח שחל. אנחנו גם לא בוחנים כמה צריך, כמה לא צריך.

בקשה עיריית רחובות - עמותת אורות בניין עולם:

מלי חג'בי:

גם כן הקמת בית כנסת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על גג גן ילדים. אם כתוב אז אפשר. יש בית כנסת, בהוראות מותר לבנות?

מלי חג'בי:

כתוב בנייני ציבור.

מלי חג'בי:

אפשר. זה תואם.

עיריית גבעת שמואל – עמותת נתיבי אמת:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם זה על גג גן ילדים.

מלי חג'בי:

אותו דבר. גם שם זה כללי כזה. תכנית המתאר של גבעת שמואל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה גם תואם את השימוש המותר ואנחנו מביעים עמדתנו רק בעניין ייעוד הקרקע. תודה רבה.

תכנית נת/547/18 א –

מוזמנים:

אדר' דן ויינטראוב

טליה בר ניב

גבי טטרו

עו"ד אבי פורטן

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תסביר את עיקרי התכנית.

אדר' דן ויינטראוב:

אנחנו נמצאים בנתניה, זה רחוב האר"י לקראת גשר האר"י שמעל כביש החוף שנמצא בערך פה, זה רחוב האר"י, אנחנו נמצאים פה. זה רחוב אלחריזי שמקביל לרחוב האר"י. יש לנו פה מתחם שלמעשה בנוי משתי תב"עות שונות. אנחנו מתייחסים לתב"ע הזאת שנמצאת פה, אבל כשאנחנו תיכננו אותה ותיכננו את התב"ע השניה, ראינו את זה בראייה כוללת, את כל הפרויקט.

מר בני חיים:

למה אתה קורא שתי התב"עות?

אדר' דן ויינטראוב:

יש תב"ע על המגרש הזה, ויש תב"ע שהיא על המגרש הזה. שתי תב"עות נפרדות מטעמי בעלים עשו בנפרד. התב"ע הזאת שאנחנו עוסקים בה, המהות העיקרית שלה זה שינוי מיקום של השפ"פ שהיה פה, הוא עובר לכאן, והיו בתב"ע המקורית למעשה שני מרתפי חניה. כמות חניה אדירה שכולה היתה בתוך המרתפים, מטעמים סוציו אקונומיים ומטעמים אקונומיים הפרויקט הזה לא נבנה שנים רבות. הוא לא היה כלכלי. כשנכנסו היזמים החדשים ורצו להפוך אותו לכלכלי, ביקשו להעלות חלק מהחניות לקרקע כדי שיחסכו קומת מרתף, כדי שיהיה... למעשה אנחנו התחלנו את כל התב"ע מזה שהתב"ע המקורית קבעה שהעלאת חניות מהתת קרקעי לעל קרקעי ... סטיה ניכרת. כדי שלא נקבל סטיה ניכרת נאלצנו לעשות את התב"ע. העלינו באמת חלק מהחניות למעלה וכתוצאה מזה הזזנו את השפ"פ. רוב התכנית הזאת אולי, הצורה הזאת נראית מעט מוזרה, אבל כשאתם באים לראות, ופה עשינו קומפילציה, עם התכנית,

מר בני חיים:

התכנית הקודמת נדונה פה,

אדר' דן ויינטראוב:

בדיוק, היא בהתנגדויות. זה רחוב אלחריזי, אבל כשאנחנו מסתכלים בתב"ע, בתכנית הזאת עשינו שפ"פ פה ובתכנית הזאת עשינו שצ"פ פה והזזנו את השפ"פ שהיה פה לפה, כדי שיהיה לנו מנה אחת. אתם יכולים לראות את זה פה בצורה בולטת למעשה, שאתם רואים, זה זוויות שונות של המגרש, למעשה מה שאתם רואים זה שני בניינים שהיו פה, מיועדים להיות, היו ונשארו אותו דבר עם אותן יחידות דיור ופה נוסף בניין אחר בתב"ע השניה, שזה לא נשוא התב"ע הזאת אבל בראייה כוללת שאנחנו לקחנו וריכזנו את כל השצ"פ שיימצא פה במרכז, חשבנו לתת מענה הולם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שצ"פ או שפ"פ?

אדר' דן ויינטראוב:

אחד שצ"פ והשני שפ"פ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואתם מצמידים את השפ"פ לשצ"פ קיים.

אדר' דן ויינטראוב:

אנחנו לא הופכים אותו, אנחנו מצמידים אותו לשפ"פ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מה שאמרת.

אדר' דן ויינטראוב:

או קיי. בעקרון בראייה כוללת רצינו לרכז את כל השטח הירוק במרכז ששלושת הבתים יוכלו להנות לכיוון דרום משטח יותר פתוח, שטח ירוק למעשה. וזו היתה המטרה שלנו בזה שהסטנו את השפ"פ למיקום הזה המשותף לפה. בקומפילציה הזאת אתם רואים,

גב' רימה גנזל:

והחניה?

אדר' דן ויינטראוב:

החניה שהעלינו חלקה עלה למעלה, בכוונה הפרדנו את שתי החניות כדי לרכז את הירוק יותר באמצע. החניה של המתחם הזה נמצאת בחלק המערבי והחניה של המתחם הזה העילית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא בדיוק שפ"פ, זה חניה. למה לקרוא לזה שפ"פ?

אדר' דן ויינטראוב:

זה חניה שהעלינו אותה מהתת קרקעי לעל קרקעי. השפ"פ נמצא פה. הוא ביחד עם השצ"פ. יש לנו עדיין קומת מרתף ענקית של 4 דונם,

גב' רימה גנזל:

זכויות בניה, קומות, יחידות דיור?

אדר' דן ויינטראוב:

לא השתנה כלום. נשארנו באותן יחידות דיור,

מיכל לשם:

הוספתם מ- 15 ל- 17 קומות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה לא להעביר את השפ"פ לצד השני, להצמיד אותו לשצ"פ ואת הבניין...

אדר' דן ויינטראוב:

רצינו שתהיה מנה יותר גדולה למעשה. והמנה הכי גדולה שתופסת את שלושת הבניינים נמצאת במרכז הגיאוגרפי שלהם. אם היינו מכניסים את הבניין לפה, החניה מטבע הדברים היתה עוברת למרכז. רצינו לשים אותה יותר בפריפריה כדי לרכז את הירוק במרכז שלושת הבניינים.

אדר' גבי טטרו:

היינו גם מוגבלים בקוי בניין, שנקבעו בתב"ע הקודמת. אני חושב שהריכוז, איך שאנחנו עשינו, עשינו את זה בצורה מקסימלית ניצול של השטח הירוק, בין שלושה בניינים, ואתם רואים, אם אני מחבר את הגינות הפרטיות עם השפ"פ והשצ"פ, אנחנו מקבלים פה איזשהו גוש די גדול שהבית טובע בתוך הירק כמעט מכל הצדדים. אז אני חושב שעשינו פה חשיבה די עמוקה בנושא הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה לגבי גודל יחידות הדיור, התמהיל?

אדר' גבי טטרו:

התמהיל יחידות דיור, נשארנו לפי התב"ע הקיימת של 105 מ' לדירה או 100 מ' לדירה. דירות קטנות. למעשה, הדיור הזה הוא לאוכלוסיה, לבעלי יכולת יותר נמוכה. סוציו אקונומי נמוכה ובינונית, אני חושב שהדירה עולה פה באזור בסביבות מליון, 1,000,050 שקל, ולעשות שתי קומות מרתף זה לא הגיוני, לא כלכלי. אף אחד לא היה בונה. אז עשינו את המקסימום האפשרי בשביל לנטרל,

מר בני חיים:

אתם באתם עם התכניות, הכל נשאר מלבד המיקום הזה?

אדר' גבי טטרו:

בדיוק.

(מדברים ביחד)

אדר' גבי טטרו:

עשינו תב"ע מקומית בתיאום עם ה....

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לגבי החניה ותקני החניה?

אדר' גבי טטרו:

אנחנו עומדים בתקן של שתי חניות לכל דירה. האמת גם היום הפרוייקט לא כל כך כלכלי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חניות אורחים בתחום המגרש גם הוקצו?

אדר' דן ויינטראוב:

על פי מה שהיועצת של הועדה המחוזית דרשה.

אדר' גבי טטרו:

זה כולל חניות אורחים. לא נוגעים במספר יחידות, לא נוגעים בגודל הדירות,

מיכל לשם:

היועצת של הועדה לא בדקה את התכנית הזאת, את התכנית שלידה.

עו"ד אבי פורטן:

אבל התכנית הקודמת שאנחנו משנים לא נגענו בתקן שלה ולא נגענו ב...

אדר' דן ויינטראוב:

נשארו עם אותו תקן של חניה. אני קצת מערבב כי אני מציג כאילו את שתי התב"עות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא כל חברי הועדה פה היו ויודעים על איזו תכנית אתם מדברים. לכן שאלתי וביקשתי להציג. אנחנו פה בדיון פתוח פומבי כי צריך להציג לפרוטוקול מה תקן החניה,

אדר' גבי טטרו:

תקן 2:1. היה לנו מאוד קשה גם לתכנן כי חשבנו על הנגר העילי, חשבנו על חילחול ופשט,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מבינה שפתרונות החילחול הם מכניים?

אדר' גבי טטרו:

לא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל יש לך מרתף מתחת.

אדר' גבי טטרו:

מרתף החניה זה זה. יש לנו במקומות האלה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה אומר שיש קטעים במרתף שהם,

אדר' דן ויינטראוב:

הם לא מגיעים לקו אפס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא מה שרואים פה.

אדר' דן ויינטראוב:

יש פה בפינות, חלק הוא פתרון מכני וחלק לא. יש רצועה של 1.5 מ' מהחזית של המגרש, מהקו הצפוני של המגרש עם הבית אבות, אנחנו לא מגיעים עד קו הגבול.

מר בני חיים:

משאירים בדרך כלל 20 אחוז לחילחול?

אדר' דן ויינטראוב:

לא. מותר. מותר 15 ומותר פחות, אם אתה עושה אמצעים,

אדר' גבי טטרו:

אני גם רוצה לציין, הדבר הכי חשוב שהייתי צריך במקום שתי קומות חניה, להסתפק בחניה אחת, היה לי קשה, כאדריכל הפרוייקט היה לי מאוד קשה גם לשמור על הנושא של ה, אני בעצמי אמרתי שהנושא של החילחול... הנגר העילי, היה חשוב לי. זה היה אחד התנאים ואני עמדתי בזה ואני אוכל להציג....

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני כל הזמן תוהה למה צריך לוותר על חניה תת קרקעית,

אדר' דן ויינטראוב:

לא ויתרו על הכל.

אדר' גבי טטרו:

אנחנו בשתי קומות, זה פשוט לא הגיוני. אפילו בנת/600 בנתניה שמוכרים דירות פי 3, אין לי שתי קומות חניה באף פרוייקט.

טליה בר ניב:

התכנית הסמוכה, מה שהם הציגו שמראה את זה כשתי תכניות אושר באותו... גם כן מרתף חניה אחת, כשה... של החניות הן למעלה. גם כאן יש התאמה בתכנון של החניות העיליות מבחינת הפורמט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הנספחים לא הופקדו.

מיכל לשם:

הנספח בינוי.

טליה בר ניב:

התכנית כוללת תשריט ותקנון. כמהותה היא היתה בעצם רק העלאת החניות התת קרקעיות... התכנית לא נכנסה בכלל לנושא מכיון שלא השתנו.. אז לא מצאו לנכון להוסיף מסמכים אחרים. אבל כן חשוב לדעת שהתכנית הסמוכה, גם שם אושרה רק כמרתף אחד. יתרת החניות הן עיליות. התכנית סיימה את תקופת ההפקדה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היו התנגדויות?

טליה בר ניב:

כן. היתה שם התנגדות ואנחנו מחכים להחלטה. עוד לא קיבלנו החלטה. על התכנית הרלוונטית? לא. היו התנגדויות על התכנית הסמוכה. על התכנית הזאת לא היו התנגדויות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא סיימה את תקופת ההפקדה?

עו"ד אבי פורטון:

כן. זה היה מזמן. אנחנו מבקשים מהועדה לאמץ את הליכי ההפקדה שהיו בוועדה המקומית כפי שנאמר פה, מאחר ולא היו התנגדויות, לתת תוקף לתכנית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היתה זיקת הנאה בתכנית הקודמת?

מיכל לשם:

לא. יש ביטול זיקת הנאה עם חלקה 234 בתנאי אישור תכנית שעל יד, נת/547/28.א.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה קשור?

מיכל לשם:

נבדוק את זה. זה לא מסומן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

צריך לגרוע את זה.

טליה בר ניב:

צריך לבדוק לפני שגורעים שבאמת,

תכנית נת/307/28/7:**מוזמנים:**

טליה בר ניב
סרוסי פליקס
אריאל טוויטו

מיכל לשם:

התכנית, אנחנו בפרדס הגדוד על גבול אביחיל, התכנית מבקשת תוספת שטחים עיקריים מ-125 מ"ר ל-180 מ"ר, ו... לצרכי ציבור. קו בניין אחורי 3.5 במקום 6, ופה בצדדים 2.20...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש בניה בקו אפס ויש בניה מחוץ למגרש.

מיכל לשם:

בניה מחוץ לקו המגרש עם כל מיני מחסנים.

טליה בר ניב:

הבניה בקו אפס את מדברת על המחסן מאחור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מחסן ענק.

טליה בר ניב:

הוא בכלל מחוץ לחלקה. זה שצ"פ. מחוץ לקו הכחול.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש בניה שהיא מחוץ לגבול המגרש.

טליה בר ניב:

נכון, ובתקנון מופיע שתנאי להיתר זו הריסה. הריסת כל מה שבנוי מחוץ לחלקה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה לא קודם הריסה ואחר כך בכלל דנים? לפני שדנים צריך לראות שמחזירים את המצב לקדמותו.

טליה בר ניב:

אולי לפני שנותנים תוקף לתכנית. צריך לראות, אולי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. בואו נשמע.

סרוסי פליקס:

אני הבן של בעל הנכס. אבא יותר מ-30 שנה ב... הזה, משנת 2004. עבר ניתוח לב שני, הוא נכה צה"ל הבניה פה לא נעשתה בתור איזושהי שרירות לב, אחרי 20 ומשהו שנה שהוא גר שם. הוא עשה בגלל שיש לו בעיה של אי ספיקת לב, יש המלצות של רופאים לעשות ... אנחנו הקטע של הבניה של התוספת הזאת של היחידה, שהוא גר פה למעשה. הוא גר ביחידה הזאת כי הוא לא יכול לעלות במדרגות. הדבר הזה נעשה לא בגלל רוע או משהו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא ה בנתי, יש שם שתי יחידות דיור?

טליה בר ניב:

זו יחידה אחת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה התכנית שלה?

טליה בר ניב:

אני אציג. התכנית הזאת, 307... נבנתה כשיותר היה 50 אחוז. אם מסתכלים על המצב הקיים זה 125 מ' עיקרי, אבל מותר לקבל שם 6 אחוז הקלה, זה 140 אחוז מותר, והם מבקשים 180 מ'. כאשר, אני כרגע מדברת על הקו הכחול. בתוך הקו הכחול. יש להם היתר, יש לי פה את ההיתר. ההיתר הבניה שלהם מותר כאן בקונטור הזה של הבניה. אלה קוי הבניין המותרים. 5 קדמי, 3 צדדי ו- 6 אחורי. מה שקרה שהם חרגו לכיוון הזה עם המדרגות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

רק המדרגות חורגות?

טליה בר ניב:

כן. המדרגות.

סרוסי פליקס:

בצד המערבי רק המדרגות 80 סמ',

טליה בר ניב:

נכון. בצד המערבי פה יש חריגה ובמקום 3 מ',

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כלומר מה שאת אומרת ה- 140 מ' זה מה שבנוי בפועל,

טליה בר ניב:

ה- 100 זה אישור מצב קיים. מכיוון מערב יש להם חריגה מאוד קלה של המדרגות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שזה אפשר ב, יש תקנות סטיה,

טליה בר ניב:

של עד 2.70 מ' מקיר אטום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שאפשר מדרגות, נכון? נדמה לי.

טליה בר ניב:

אפשר. אבל במקרה הזה אי אפשר היה שם, מכיוון שיש מאחור תוספת של שטח שהוא חרג מקו הבניין במקום 6 מ' הוא עכשיו 3.5. כאשר יש לנו תכנית תקפה, זה ההמשך שלה, הכחול שמסומן פה, 307 / 1/א/28 שבעצם גם כן נותנת פה קו בניין 3.5 מ' אחורי. זאת אומרת שזה,

סרוסי פליקס:

שינוי תב"ע כבר ביקשו.

טליה בר ניב:

עוד לא. הם רוצים לעשות איזשהו שינוי תב"ע,

אריאל טוויטו:

זה כבר תב"ע מאושרת. התב"ע התקפה הזאת של 1/א, זה עם 3 מ'.

טליה בר ניב:

זה מה שאמרת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא אמרה שיש תב"ע מאושרת, של 3 מ'.

טליה בר ניב:

זאת אומרת שמבחינת ה- 3.5 מ' ... אנחנו מאשרים בנתניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה אתם יכולים לשנות קו בניין בסמכות מקומית. אתם לא צריכים בשביל זה אותנו.

טליה בר ניב:

היתה פה בעיה של תוספת שטח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, לגבי קו הבניין,

טליה בר ניב:

הבעיה פה היא תוספת השטח,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שהוא חורג מההקלה שאתם יכולים לתת.

טליה בר ניב:

בדיוק. ה- 140 כולל 6 אחוז,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ומה הסיפור עם המחסן שהוא חורג מגבולות נתניה?

טליה בר ניב:

זה מה שאמרתי קודם, נתחיל בקו הכחול. עכשיו יש מחוץ לקו הכחול, יש כאן בניה בחריגה. מצוין במפורש בתכנית שתנאי להיתר, הם לא יכולים לעשות שום דבר ומכיוון שהם בהליך של תביעות הם חייבים להוציא היתר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם פלשו לכיוון אביחיל. בשטח של מישהו באביחיל.

טליה בר ניב:

רשום תנאי להיתר והם חייבים להוציא היתר מכיוון שהם נמצאים בהליך משפטי אצלנו בתביעות, תנאי להיתר זה הריסה. הריסת כל מה ש, כל המסביב. כל מה שהם עשו ש.. זה לא סומן להריסה מכיוון שזה מחוץ לקו הכחול אבל כן היה חשוב לנו להוסיף את זה בתקנון כדי שלא יהיה איזושהו מצב, כדי שזה לא..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

האמת שאני לא רואה איזושהי התאמה בין הגבולות של המחסנים לגבולות המגרשים במדידה.

טליה בר ניב:

נכון. אתה רוצה להסביר?

סרוסי פליקס:

עוד פעם אני חוזר, אבא שלי 33 שנה, אם מה שאנחנו מדברים על המחסן הזה בסך הכל זה גג אסבסט שהיה פה בזמנו באביחיל, זה.... הפרדסים של אביחיל שמנו אסבסט, היה

גדר, שמנו אסבסט עליו ובגלל זה גם ... זה אפילו לא אבנים משתלבות שם, זה כלום, למעשה זה היה אמור להיות שביל כיבוי אש, לאורך הרחוב כולו עשו מחסנים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה יכול להיות גם טעות בקנה מידה

סרוסי פליקס:

שאלת אותי על זה, נכון? מפה היות ואבא של בנה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא שאלתי על זה, שאלתי על זה.

טליה בר ניב:

לא, היא שאלה אותך על מה שמאחוריך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה שבדיוק מאחורי המגרש שלך.

סרוסי פליקס:

זה גג אסבסט...

טליה בר ניב:

כן. זה משהו שהולך להריסה. הם הורסים את זה.

סרוסי פליקס:

זה לא משהו שנעשה עכשיו. גם ה-140 מ' שאנחנו מבקשים, הבניה היחידה שהוא עשה בשנת 2004 היה ה-15 מ' האלה. הבית קיים כבר 30 שנה עם התכניות האלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה העמדה שלכם לגבי תוספת זכויות לכל השכונה?

טליה בר ניב:

לא נעשה פה, העיריה לא הולכת ליזום פה תכנית לתוספת. אם מישהו יצטרך, זה יישקל. כל מקרה לגופו. פה זה כבר אישור מצב קיים.

מר בני חיים:

הוא הלך והוסיף במידה מצומצמת לצרכים שלו. אבל אין מה לקדם בתכנית הזאת שטחים נוספים.

טליה בר ניב:

זה לא משהו שנבחן אף פעם. זה לא משהו שעלה על הפרק תוספת פה. אם יש נקודתי משהו שצריך לקבל, הדבר נבחן.

מר בני חיים:

זה דירות קטנות, המגרשים מצומצמים, ונתנו את המקסימום, אין מה להגדיל זכויות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השצ"פ הזה הופקע? כן?

מר בני חיים:

הרצועה היא רצועה ירוקה שמבדילה את נתניה מאביחיל.

טליה בר ניב:

אני לא בטוחה לגבי השצ"פ. אני די, זה משהו שצריך...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא בכל מקרה, הוא שלהם השצ"פ?

מר בני חיים:

לא.

דיון פנימי:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

מדובר בהכשרת עבירות בניה. אנחנו נהגנו בתכניות אחרות שהוגשו לנו שלפני שאנחנו בכלל דנים ב... אנחנו רוצים קודם כל הריסה והחזרת המצב לקדמותו. זה מה שדרשנו במקרים אחרים. לכן ההחלטה כרגע היא,

מר בני חיים:

את רוצה גם מיצוי, שלא יהיה עוד שלב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההצעה שלנו היא לדחות את התכנית. קודם כל אנחנו,

מיכל לשם:

אנחנו דוחים את התכנית בטענה של מיצוי הליכים הריסה וזה, אז הם יחזרו אלינו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו דוחים את התכנית גם מפני שהמדיניות עכשיו של מתכנת המחוז היא אם העיריה סבורה שיש להוסיף זכויות בניה לכל שכונה יש להכין תכנית כוללת לכל השכונה בבת אחת שלא נצטרך להתמודד עם תכניות נקודתיות ויש לזה כמובן גם השפעה על כל הנושא של התשתיות, כל הנושא של זכויות הבניה, ודבר נוסף זה בראש ובראשונה מדובר פה בבקשה להכשרת עבירות בניה שאנחנו רואים שיש פה גם פלישה מעבר למגרש ואפילו מעבר לתחום נתניה. ואנחנו לא נוהגים בכלל לדון ולהסתכל בבקשה כל עוד לא מחזירים את המצב לקדמותו, ואנחנו מתייחסים לשטח עצמו. כמובן שמדובר פה בהכשרת עבירות בניה.

מר בני חיים:

כנראה גם לא רוצים לקדם את הנושא של התוספת זכויות בצורה נקודתית כפי שהם...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. אמרתי. אנחנו לא רוצים.

גב' רימה גנזל:

והתכנית הקודמת עם החניה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית עם החניה: ההמלצה היא להפקיד את התכנית. אנחנו סבורים כי תוספת התנאים להוראות התכנית אין בה כדי שינוי מהותי והיא יכולה להיעשות לקראת מתן תוקף לתכנית. מכיוון שהתכנית הופקדה על ידי הועדה המקומית והועדה המחוזית לא רואה בתנאיה שינוי מהותי המחייב הפקדה מחדש, אנחנו מחליטים לאמץ את הפקדתה של התכנית כפי שהופקדה בוועדה המקומית ולהשלים את התיקונים לקראת מתן תוקף. ולהלן התיקונים: השתכנענו כי השפ"פ בתכנית הנוכחית מוצמד לשצ"פ שבתכנית נת/547/28/א שנמצאת לפני מתן תוקף וכך יוצר שטח פתוח ורחב יותר. הוראות התכנית יתוקנו בהתאם לתכנית בסמכות הועדה המחוזית על כל המשתמע מכך לאישור לשכת התכנון. הועדה מאשרת העלאת החניות מקומת המרתף לקומת הקרקע בתנאי שלא יעלה על שליש מסך מספר החניות בתכנית. בדקתם א תזה?

מיכל לשם:

כן. זה מה שהם הגישו ב... זה מה ש... בהתנגדויות של השכנים שלהם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

להוראות התכנית יתווספו סעיפים באים: גובה מילוי הקרקע באזור הגינון מעל תקרת המרתף לא יקטן מ- 1.2 מ' לשתילים עצים בוגרים פני הקרקע לא יעלו על פני הקרקע של השצ"פ הגובל בחלקה 233. לא יתאפשר פתח איוורור של הגנרטור בפינה הדרום מערבית של המגרש. הפתח ממוקם בתוך קוי הבניין. לא תוקם גדר בין שצ"פ לשפ"פ והערות טכניות בהנחיית לשכת התכנון.

אישור פרוטוקול ועדת משנה נקודתית מתאריך 25.6.2012**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

פרוטוקול מאושר.

תכנית לד/2005/1**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

זו היתה תכנית שקבעה שטח לבניית גן ילדים. היה תנאי למתן תוקף חוות דעת מהנדס הועדה המקומית שהתכנית תואמת. הרי זה היה כנראה איזושהי הכשרה ואז אנחנו דורשים חוות דעת מהנדס ובטעות כתבו מהנדס הועדה המקומית אז אנחנו רוצים לתקן שזה כל מהנדס ולא מהנדס הועדה המקומית. זה התיקון. תודה רבה.

